課程名稱：刑法刑法30

00:00:04 - 00:00:06
好，我們回來上課。

00:00:07 - 00:00:09
今天剛好順手帶了一個新夥伴來。

00:00:10 - 00:00:10
這個啦，

00:00:10 - 00:00:13
這一隻，是那個很可愛，

00:00:13 - 00:00:14
對不對？

00:00:14 - 00:00:19
這一隻可愛的小狗，就是我原本是放在集訓班九樓的，

00:00:19 - 00:00:21
同學應該都有看過，我們集訓班的吉祥物，

00:00:22 - 00:00:23
然後因為集訓班這個禮拜要結束了，

00:00:24 - 00:00:26
牠被摸了五個禮拜，我要帶牠回家洗一洗。

00:00:26 - 00:00:27
嗯。

00:00:27 - 00:00:31
所以剛好,那我放這邊好了。

00:00:33 - 00:00:35
這樣同學上課上起來應該會更有精神。

00:00:36 - 00:00:37
我們小助教,這樣,放這邊。

00:00:38 - 00:00:41
對,因為我今天剛好順路要把它帶回家洗澡,所以就先放這邊。

00:00:42 - 00:00:43
這樣我會遮到他欸。

00:00:43 - 00:00:44
不然放過來好了。

00:00:45 - 00:00:46
這個這個大家都很喜歡的。

00:00:46 - 00:00:50
我們集訓班同學都很喜歡他，就每個人都路過都去拉他舌頭。

00:00:50 - 00:00:53
我覺得這個策略還蠻成功的。

00:00:54 - 00:00:55
他們應該贊助我吧。

00:00:55 - 00:00:57
我幫他們推廣欸。

00:00:58 - 00:00:58
好了,

00:00:58 - 00:01:15
我們來看到那個358頁,

00:01:15 - 00:01:32
我們接著來講那個妨害名譽

00:01:32 - 00:01:44
跟妨害信用的犯罪

00:01:44 - 00:01:47
名譽的犯罪。

00:01:47 - 00:01:53
我們接下來這一堂課大概就是把名譽跟隱私的犯罪講完,然後剩下四堂講財產,這樣差不多。

00:01:53 - 00:01:56
名譽跟隱私,我們就花一堂課來講。

00:02:00 - 00:02:02
名譽跟隱私跟名譽有沒有一樣?

00:02:03 - 00:02:05
有些時候會重疊,沒有錯,比如說你國中的時候如果帶頭霸凌過同學的話,你可能不會希望你現在的同學知道。

00:02:11 - 00:02:15
因為現在的同學如果知道,他可能會對你有一些負面的想法。

00:02:15 - 00:02:18
所以這個時候啊,名譽跟隱私可能是有重疊的,沒有錯。

00:02:20 - 00:02:25
可是呢，並不是所有的隱私都跟名譽有關。

00:02:25 - 00:02:29
就好像我不會希望你家住哪你知道。

00:02:30 - 00:02:32
我不希望你知道我家住哪。

00:02:33 - 00:02:34
應該跟名譽沒有關係吧。

00:02:35 - 00:02:39
應該不是我覺得說，好，我住在這種貧民窟好可恥，而被你們知道的話，我會覺得很丟臉。

00:02:40 - 00:02:40
不太可能吧。

00:02:41 - 00:02:44
我就不會希望你們知道我家住哪，純粹的隱私嘛。

00:02:44 - 00:02:46
萬一遇到怪人騷擾我怎麼辦？

00:02:46 - 00:02:47
可能這樣的考量吧。

00:02:47 - 00:02:52
還有啊，各位同學你們應該也不會希望我知道你們的身分證字號。

00:02:52 - 00:02:54
啊，你覺得這個東西跟名譽有關嗎？

00:02:54 - 00:02:55
就就沒有啊，對不對？

00:02:55 - 00:02:57
所以隱私跟名譽不一樣，知道嗎？

00:02:57 - 00:02:58
先有這個觀念喔。

00:02:58 - 00:02:59
好，我們先來看這裡。

00:03:00 - 00:03:01
名譽的犯罪。

00:03:01 - 00:03:02
我們來看到358頁這邊。

00:03:04 - 00:03:05
我們來看到名譽的犯罪喔。

00:03:05 - 00:03:07
名譽犯罪主要兩大條文。

00:03:07 - 00:03:09
第一個是309的公然侮辱，第二個是310的誹謗。

00:03:12 - 00:03:15
先講一下多數說覺得309跟310的差別在哪裡。

00:03:16 - 00:03:17
309叫侮辱,310叫誹謗。

00:03:18 - 00:03:21
那一般的說法是侮辱,指的是說,它是一個抽象的謾罵。

00:03:24 - 00:03:26
這個謾罵呢,會讓對方覺得不舒服。

00:03:26 - 00:03:29
但是這個謾罵也僅止於謾罵而已。

00:03:29 - 00:03:32
它並不是真正捏造什麼事實去詆毀對方，這種叫做侮辱。

00:03:34 - 00:03:35
相對來說什麼叫誹謗呢？

00:03:36 - 00:03:39
這件事情可以被證明是真是假。

00:03:39 - 00:03:40
這個叫做誹謗，這個叫誹謗。

00:03:42 - 00:03:43
所以我這樣講好了。

00:03:44 - 00:03:45
如果我說好。

00:03:46 - 00:03:49
陸伯彥這個人，他是個渣男，如果我這樣講。

00:03:50 - 00:03:51
這個比較像是侮辱，因為到底什麼是渣男？

00:03:51 - 00:03:54
每個人的想法不太一樣嘛，這個比較像是侮辱，那如果我真的講說，陸伯彥都騙砲，這個。

00:04:00 - 00:04:00
每次都用這個交往為藉口去跟女生打炮，打完之後就把人家給甩了，這一種啊。

00:04:00 - 00:04:00
如果我有講出這樣的事情，那這個就是誹謗。

00:04:00 - 00:04:01
一開始呢，我們先有這樣子的認知。

00:04:10 - 00:04:15
好，接下來359頁啊，第二點這個問題，被害人的虛格性。

00:04:16 - 00:04:20
呃，妨礙名譽罪章，這邊有講到人，人，侮辱人，誹謗他人。

00:04:21 - 00:04:28
那除了自然人之外，法人、非法人團體或商號，可以是我們這邊的行為客體嗎？

00:04:30 - 00:04:32
早期的食物見解認為是可以。

00:04:32 - 00:04:41
所以妨害名譽罪章的行為客體，它不見得要是一個自然人，法人、非法人團體，甚至只是個商號，也可以是本罪的行為客體。

00:04:41 - 00:04:43
所以像比如說，我們講妨害信用313。

00:04:44 - 00:04:48
313這個條文，我們等一下會看到，妨害信用是什麼意思？

00:04:48 - 00:04:51
信用，指的是一個人在商業上面的名譽。

00:04:51 - 00:04:56
所以比如說呢，你跟你家樓下的雞排店的老闆起了口角。

00:04:56 - 00:05:00
因為呢，他炸雞排那個味道很重，搞得你家曬的衣服都是那個油煙味。

00:05:00 - 00:05:01
你跟他起了口角。

00:05:02 - 00:05:05
於是呢，你就在Google上面給他一顆星的負評。

00:05:05 - 00:05:11
你說這家雞排店賣的雞排，都是用老鼠肉跟狗肉做的，根本不是真正的雞。

00:05:12 - 00:05:13
這時候你犯什麼罪？

00:05:13 - 00:05:14
妨礙信用。

00:05:14 - 00:05:15
你毀的是誰？

00:05:16 - 00:05:17
那家雞排店。

00:05:17 - 00:05:21
那家雞排店，他頂多隻是一個商號，他可能也不是公司啊，對不對，他就只個商號。

00:05:22 - 00:05:22
會不會成立犯罪？

00:05:23 - 00:05:23
會。

00:05:23 - 00:05:30
所以說呢，妨害名譽的犯罪，他的客體不見得要是自然人，法人、非法人團體，甚至只是個商號呢。

00:05:30 - 00:05:33
都可以是本罪的客體，來下面的註釋一。

00:05:35 - 00:05:37
這個起訴書跟判決。

00:05:38 - 00:05:39
很有趣。

00:05:39 - 00:05:41
因為被害人就是我們補習班。

00:05:41 - 00:05:42
來看一下。

00:05:42 - 00:05:47
這個起為人呢,是10年前在國考版上很有名的一個人,叫做E2大哥。

00:05:48 - 00:05:52
這個人啊,大概在2013年附近,他來我們臺北保成。

00:05:53 - 00:05:55
補了那個錦特的課程。

00:05:56 - 00:05:57
補了一年之後啊，他沒有考上。

00:05:58 - 00:06:00
沒有考上之後呢，就到處怪東怪西。

00:06:00 - 00:06:00
期

00:06:00 - 00:06:00
然後

00:06:01 - 00:06:04
就講了一些很奇怪的話，說什麼我們的經理打電話去恐嚇他

00:06:05 - 00:06:09
然後說我們補習班的人呢，都是什麼老鼠集團

00:06:09 - 00:06:11
還看一下，他他講什麼東西

00:06:13 - 00:06:16
他說不要再咬志光那些補教老鼠業

00:06:16 - 00:06:18
而且他的再跟在還不會分

00:06:20 - 00:06:22
對啊,應該是在去的「在」才對啊

00:06:22 - 00:06:23
怎麼會用那個「再」

00:06:24 - 00:06:25
再、在不分,看了就煩

00:06:26 - 00:06:30
然後呢,他說你,是要當8+7養他們那群老鼠垃圾嗎

00:06:30 - 00:06:34
補習班的老鼠工讀生,都開賬號上來推銷什麼的

00:06:35 - 00:06:42
然後後面說什麼志光就是一群老鼠在做的什麼，不要再往公，不要再咬公職王那些垃圾補教老鼠

00:06:42 - 00:06:44
奇怪，他跟老鼠有什麼仇恨啊？

00:06:45 - 00:06:48
為什麼他每次罵人每句話都講老鼠，他是不是小時候被老鼠咬過？

00:06:49 - 00:06:52
還是怎樣？對啊，他就為什麼一直要說我們是老鼠啊？

00:06:52 - 00:06:52
所以

00:06:53 - 00:06:56
我是大老鼠，你們來補習，你們是小老鼠

00:06:56 - 00:06:56
照字面上來說是這個意思嗎

00:06:57 - 00:06:58
然後後面還講，你看

00:06:59 - 00:07:01
他說什麼養肥我們這些補教老鼠垃圾

00:07:02 - 00:07:07
後面說，尤其是分得最多的公職王，公職老鼠垃圾王

00:07:07 - 00:07:09
好有創意哦，公職老鼠垃圾王

00:07:10 - 00:07:13
學儒，保成學儒新康德志光

00:07:13 - 00:07:16
他，他還有做功課，他也知道新康德是我們的

00:07:17 - 00:07:18
因為新康德是臺中那個小品牌啊

00:07:18 - 00:07:22
那個小品牌，原本他是獨立的一家補習班啊

00:07:22 - 00:07:24
後來100年被志光買進來

00:07:24 - 00:07:25
這很多人不知道

00:07:25 - 00:07:26
他知道,他有做功課

00:07:27 - 00:07:30
好,反正,他就是把我們補習班的

00:07:30 - 00:07:31
補習班講得很難聽

00:07:31 - 00:07:32
然後後面呢

00:07:33 - 00:07:38
他說，我們檢察官說以這種，公然侮辱志光公司，還有負責人張什麼奇

00:07:39 - 00:07:40
那個是我們之前的董事長

00:07:41 - 00:07:46
所以食物的意思就是說，你罵一間公司，但也就是在罵他的經營者

00:07:47 - 00:07:48
罵他裡面的人

00:07:48 - 00:07:55
所以食物說呢,法人,非法人團體,也有機會成立這個,也是這個犯罪適格的被害人,食物的說法是這樣子

00:07:57 - 00:07:58
好

00:07:58 - 00:08:00
那這個ER到

00:08:00 - 00:08:00
大哥,我記得他

00:08:02 - 00:08:04
他好像精神有點問題啦,我記得是這樣

00:08:06 - 00:08:09
因為很多年前他以來我的臉書上嗆我

00:08:09 - 00:08:11
照理說他應該沒有上過我的課，因為他補

00:08:12 - 00:08:14
他補那個簡特的時候

00:08:14 - 00:08:17
2013，那13年我才剛出來教嘛

00:08:17 - 00:08:18
他應該是沒有上過我的課

00:08:18 - 00:08:21
但是他看我是寶成老師，他也不看不爽

00:08:21 - 00:08:22
他也有來臉書上嗆我啊

00:08:22 - 00:08:23
有一天

00:08:24 - 00:08:26
我在臉書上貼一篇文章

00:08:26 - 00:08:28
那篇文章是我媽媽寫的文章，因為我媽在醫院當

00:08:29 - 00:08:30
志工

00:08:30 - 00:08:32
我媽在安寧當志工

00:08:32 - 00:08:33
所以我媽有時候會寫一些感人的故事

00:08:34 - 00:08:38
然後我就貼到臉書上說，這個是我媽在安寧病房做志工的見聞，跟大家分享

00:08:39 - 00:08:42
結果下面那個IR大哥來回我，說你媽怎麼還沒死

00:08:42 - 00:08:44
就這樣嗆我，我說奇怪

00:08:44 - 00:08:45
我得罪人嗎？點進去看名字，喔，原來是那個

00:08:46 - 00:08:47
那個林大哥啊

00:08:48 - 00:08:50
我原本有想說要不要告他

00:08:50 - 00:08:52
但後來想說，算了，我不想跟這種人起爭議

00:08:54 - 00:08:56
這種人沒有辦法理性溝通啦

00:08:56 - 00:09:01
就我去告他的話，那他是不是會從訴訟文書知道我家住哪

00:09:02 - 00:09:03
那對我來說反而危險

00:09:03 - 00:09:04
我想說算了

00:09:04 - 00:09:06
原本就想說要不要告他，想說算了算了

00:09:06 - 00:09:09
我跟他起爭議的話，他知道我的個資反而危險

00:09:09 - 00:09:10
因為

00:09:10 - 00:09:10
你們知道嗎，就是

00:09:11 - 00:09:13
有個叫湯景華縱火案有沒有聽過

00:09:13 - 00:09:17
就湯景華這個人他之前在路邊跟人家打架

00:09:18 - 00:09:21
然後打架的時候就是有人去勸架

00:09:22 - 00:09:24
結果他就跟勸架的人發生拉扯

00:09:24 - 00:09:25
後來兩個人互告

00:09:26 - 00:09:28
然後湯景華就是對勸架的人不爽

00:09:28 - 00:09:30
那也因為他們互告，所以他

00:09:30 - 00:09:32
從判決書當中知道勸架的人資料

00:09:32 - 00:09:35
後來那個湯景華就放火去燒勸架的人全家

00:09:35 - 00:09:36
就這樣子啊

00:09:37 - 00:09:39
所以我當時有想說要不要去告他

00:09:39 - 00:09:39
後來想說算了算了

00:09:40 - 00:09:42
我怕自己會有人身安全的危機

00:09:42 - 00:09:43
算了，懶得跟他計較啊

00:09:45 - 00:09:46
所以這個是我們下面

00:09:46 - 00:09:47
這則判決，是之前找到的

00:09:49 - 00:09:52
我記得這個人後來還被他媽媽告

00:09:53 - 00:09:53
對

00:09:53 - 00:09:53
就是

00:09:54 - 00:09:57
他好像有對他媽媽家暴還是怎麼樣

00:09:57 - 00:09:58
他媽媽去申請保護令，然後我還有查到判例

00:10:00 - 00:10:01
於是它違反保護令。

00:10:01 - 00:10:01
所以我後來大概就意識到說

00:10:03 - 00:10:04
真的精神有問題啦

00:10:04 - 00:10:10
就你想媽媽要去告兒子，這個應該真的是已經完全徹底的絕望撕破臉吧，我覺得是這樣吧，對啊。

00:10:11 - 00:10:13
我很難想像我媽告我欸。

00:10:13 - 00:10:15
所以這個應該是，真的精神有些問題啦。

00:10:16 - 00:10:18
接著359頁，我們來看到光號人。

00:10:20 - 00:10:25
第二個問題是網路虛擬人格，有沒有受到妨害名譽罪章的保護？

00:10:25 - 00:10:26
這是第二個問題。

00:10:27 - 00:10:30
這個問題在實務上已經討論過一陣子。

00:10:31 - 00:10:34
而目前的考試還沒有考出來過。

00:10:35 - 00:10:36
為什麼沒有考出來過？

00:10:36 - 00:10:37
我也不知道。

00:10:37 - 00:10:38
我覺得應該要考才對。

00:10:38 - 00:10:44
但這個問題從開始被發覺到現在應該已經快20年了，卻一直沒有被討論。

00:10:44 - 00:10:44
我們看一下。

00:10:45 - 00:10:48
網路虛擬人格要受到本罪的保護嗎？

00:10:49 - 00:10:51
好，我們這裡先講，什麼叫網路虛擬人格。

00:10:53 - 00:10:55
首先，我們講的網路虛擬人格是

00:10:56 - 00:10:59
他這個帳號，看不太出來是誰的那一種。

00:10:59 - 00:10:59
知道嗎？

00:11:00 - 00:11:00
這種才算。

00:11:01 - 00:11:03
如果你是在我的臉書上面罵我，

00:11:04 - 00:11:05
那不會有這個問題喔。

00:11:05 - 00:11:07
我臉書雖然寫陳季中，

00:11:07 - 00:11:08
陳季中不是我本名嘛。

00:11:09 - 00:11:11
可是看起來就就是我啊。

00:11:11 - 00:11:12
有我的頭貼啊,對不對

00:11:12 - 00:11:13
上面有我的照片,那個就是我啊。

00:11:14 - 00:11:17
所以這,如果你是在我臉書IG上罵我的話,不會有這個問題喔。

00:11:19 - 00:11:20
我們這邊在談的是,如果他只是一個帳號。

00:11:23 - 00:11:25
比如說D卡上的一個帳號，或者是比如說

00:11:25 - 00:11:27
網路遊戲上面的一個虛擬角色。

00:11:29 - 00:11:33
那個東西有算是我們刑法妨害名譽罪的保護對象嗎？

00:11:34 - 00:11:35
這裡有兩說啊。

00:11:35 - 00:11:36
第一個是肯定說，肯定說

00:11:37 - 00:11:40
會覺得在虛擬世界上面的那個帳號，因為他會跟人互動。

00:11:43 - 00:11:44
他會有發言，他會有他一貫的作風等等。

00:11:46 - 00:11:50
這個東西的本質就是這個人另外的一個身分。

00:11:50 - 00:11:52
所以那個東西呢，也享有民譽權，這個是一種說法，肯定說。

00:11:55 - 00:11:58
而另外，我們來看到360頁這邊。

00:11:59 - 00:12:00
嗯。

00:12:00 - 00:12:00
另外的話，第二個說法是否定說。

00:12:03 - 00:12:07
否定說的話其實也是還蠻多學說跟食物主張的啦。

00:12:07 - 00:12:11
否定說的意思就是說，這種網路虛擬人格。

00:12:11 - 00:12:14
他雖然可能有類似名譽的評價沒有錯。

00:12:15 - 00:12:18
可是那個虛擬人格，他終究不是被害人的本人。

00:12:18 - 00:12:20
這兩者是可分的。

00:12:20 - 00:12:23
所以那個虛擬人格對他可能會類似名譽的社會評價。

00:12:23 - 00:12:29
可是那個東西並不是我們刑法的法益罪章所要保護的對象。

00:12:29 - 00:12:30
我講個

00:12:30 - 00:12:30
最簡單的例子。

00:12:31 - 00:12:33
很多考生，也不能說很多啦。

00:12:33 - 00:12:38
就是有些考生會在IG或者在上面開那種讀書帳。

00:12:38 - 00:12:41
說不定你們也有些人也有開那種讀書帳。

00:12:41 - 00:12:43
那通常的一種讀書帳的話呢。

00:12:44 - 00:12:46
往往考生本人不會露臉。

00:12:46 - 00:12:49
那可能就是分享他們每天讀的什麼東西。

00:12:49 - 00:12:52
呃，確實有時候也會推送給我。

00:12:52 - 00:12:55
有時候就會看到有些同學是有上我的函授。

00:12:56 - 00:13:00
還有一些同學有拍下我上課的板書，比如說我畫的那隻佩佩豬。

00:13:00 - 00:13:02
也有同學碰出來。

00:13:02 - 00:13:03
所以

00:13:03 - 00:13:03
我們就想，

00:13:04 - 00:13:07
假設有人在罵那種讀書帳的經營者。

00:13:08 - 00:13:11
真的我看到上面就很多酸民，很多瘋子啦。

00:13:11 - 00:13:13
就人家沒惹他，他也要酸。

00:13:14 - 00:13:17
就我看到有人就說你這個幹嘛，這個又不會比較快考上之類的。

00:13:17 - 00:13:18
就覺得

00:13:19 - 00:13:20
到底心中多少不滿。

00:13:20 - 00:13:22
沒有必要這樣罵人家。

00:13:23 - 00:13:24
反正。

00:13:25 - 00:13:27
否定說主要的理想就會覺得說，

00:13:27 - 00:13:30
那個東西，比如說我們講IG上讀書帳。

00:13:30 - 00:13:31
那個東西

00:13:31 - 00:13:34
對他確實可能存在一些社會評價沒有錯。

00:13:35 - 00:13:41
比如說可能會其他的考生去追蹤他，去跟他互動，看他都分享什麼讀書資料，彼此交流讀書的心得之類的。

00:13:41 - 00:13:44
他確實可能會有些社會評價沒有錯。

00:13:44 - 00:13:47
可是終究沒有人知道他本人是誰嘛。

00:13:47 - 00:13:49
那妨害名譽罪將要妨害誰的名譽？

00:13:49 - 00:13:50
人啊。

00:13:50 - 00:13:50
對不對。

00:13:50 - 00:13:51
妨礙人的名譽。

00:13:51 - 00:13:55
那你就算罵那個讀書人，你就算罵一個網路遊戲上面的角色。

00:13:55 - 00:13:57
那他有隻是那個角色而已啊。

00:13:57 - 00:13:59
你又不知道他是誰。

00:13:59 - 00:13:59
對不對。

00:13:59 - 00:14:00
所以目前

00:14:00 - 00:14:04
有比較多數的看法會認為說網路虛擬人格這個東西，它並沒有受到妨害名譽罪上的保護，除非怎麼樣呢？

00:14:09 - 00:14:15
除非這個網路虛擬人格，一般人對他的真實身份是明知或可得而知。

00:14:15 - 00:14:16
除非是這樣子。

00:14:17 - 00:14:19
好，所以舉個例子，比如說那個D卡上面。

00:14:20 - 00:14:22
D卡上面的發言，可以選擇各種不同的方式，比如說你可以匿名。

00:14:24 - 00:14:26
你可以選擇露出你的學校或科系。

00:14:27 - 00:14:29
當然也可以選擇註冊一個名稱。

00:14:29 - 00:14:31
那個名稱叫做卡稱，這個你們知道吧？

00:14:31 - 00:14:34
Dcard上可以這樣，你可以註冊一個帳號，在上面發言。

00:14:34 - 00:14:36
那帳號名稱當然隨便你取。

00:14:36 - 00:14:41
你要叫什麼小李飛刀，或者你要叫什麼大白豬之類的，那個都可以，隨便你取。

00:14:42 - 00:14:47
那你要想喔，在Dcard上面，如果你罵的是那種匿名帳號。

00:14:48 - 00:14:52
他權利名，或者比如說只有露出學校科系的那一種。

00:14:53 - 00:14:54
那個當然不可能成立。

00:14:54 - 00:14:58
那個照否定來說當然不可能啊，不可能成立妨害名譽的犯罪啊，對不對？

00:14:58 - 00:15:02
你去罵一個人，那個人上面就寫東吳法律系女同學。

00:15:02 - 00:15:05
東吳法律系女同學多少人啊，成千上萬人，你哪知道那個人是誰？

00:15:06 - 00:15:09
所以這種情況照否定來說的話，當然不會成立犯罪。

00:15:09 - 00:15:10
可是喔。

00:15:11 - 00:15:13
我說了，照否定說他當然也會有例外。

00:15:14 - 00:15:21
假設這個虛擬角色是有參與這個社群的人，對於他的本人是誰，可能都是明知或可得而知的話，那這種角色就會受到妨害名譽犯罪的保護喔。

00:15:22 - 00:15:22
我舉個例子來講。

00:15:27 - 00:15:33
假設這個卡稱是有在參與這個討論版的人，大部分的人可能都知道他是誰呢。

00:15:33 - 00:15:34
或者還容易知道呢。

00:15:35 - 00:15:40
比如說有些校版當中，常在上面發言的，可能就是那幾個比較活躍的人物嘛。

00:15:40 - 00:15:41
可以想像，對不對？

00:15:42 - 00:15:48
那所以如果你罵的是他，那別人看了就想說，嗯，這個被罵的人不就是那個什麼經濟系的系學會的會長嗎？

00:15:49 - 00:15:50
這樣的話可不可以算是詆毀他的名譽？

00:15:51 - 00:15:52
這樣的話可以喔，知道嗎？可以喔。

00:15:53 - 00:15:54
又或者比如說，那個。

00:15:56 - 00:15:58
比如說我們講D卡上那個法律人版。

00:15:58 - 00:15:59
我不知道你們會不會看。

00:16:00 - 00:16:01
我不是那麼常看啊。

00:16:01 - 00:16:06
通常都是有同學討論到我，然後就會有人轉貼給我看，通常都是這樣子。

00:16:06 - 00:16:08
我比較少主動去看法律人版。

00:16:10 - 00:16:15
法律人版上面，我記得我們的原仔老師就有在上面發言過。

00:16:16 - 00:16:19
他的帳號非常好認，就叫做正好。

00:16:19 - 00:16:23
因為他叫林正好嘛，就剛好那個就負負得正那個正嘛，正好。

00:16:23 - 00:16:26
這個，當然他應該也不必會別人知道那個是他嘛。

00:16:27 - 00:16:29
因為如果他想要以性買名的話，他應該會取別的名字嘛。

00:16:29 - 00:16:30
對，他就叫正好。

00:16:31 - 00:16:34
那你想喔，那個正好在Dcard上面發言，

00:16:34 - 00:16:37
假設他在法律人版上面講說民法答題的注意事項。

00:16:37 - 00:16:39
他發這個文，他用正好這個ID。

00:16:40 - 00:16:44
欸，假設後面有同學嗆他，說哎喲，你這個死肥宅快滾回去。

00:16:45 - 00:16:45
假設是這樣，

00:16:46 - 00:16:48
那你可不可以認為說這個發言是在詆毀原PO？

00:16:48 - 00:16:49
可以。

00:16:49 - 00:16:49
對不對？

00:16:50 - 00:16:54
因為有看Dcard法律人版的人，幾乎都是法律系的考生嘛。

00:16:54 - 00:16:58
就法律系的考生應該都，應該會知道原仔吧。

00:16:58 - 00:16:59
我們保成應該

00:17:00 - 00:17:00
對吧？

00:17:01 - 00:17:01
應該他會知道吧？

00:17:02 - 00:17:03
還是現在人都不補保成了？

00:17:03 - 00:17:04
應該應該會知道。

00:17:04 - 00:17:04
對不對？

00:17:05 - 00:17:12
所以，正好這個ID呢，對，就是你在上面詆毀他的話，確實可以認為是詆毀原仔本人的名譽。

00:17:12 - 00:17:12
好,

00:17:12 - 00:17:13
那再來,

00:17:13 - 00:17:18
那假設如果正好，他有一天去Dcard的西斯版上面,

00:17:19 - 00:17:22
好，假設他去西斯版上面，比如說PO屌照之類的,

00:17:23 - 00:17:23
好不符合他,

00:17:23 - 00:17:24
對不對？

00:17:24 - 00:17:26
PO屌照應該是路博言才對，

00:17:26 - 00:17:28
可是路博言好像沒有做這種東西啊。

00:17:28 - 00:17:32
好，那我們就勉強這樣做一下，雖然可能不太符合原仔的人設。

00:17:32 - 00:17:37
好，假設他就用正好這個角色在Dcard上面PO一些煽情、腥羶色的東西。

00:17:38 - 00:17:40
然後下面就有人嗆他說，哎喲，

00:17:40 - 00:17:40
死肥宅。

00:17:41 - 00:17:43
這樣的話，可以認為是妨礙他的名譽嗎？

00:17:44 - 00:17:48
那你要想喔，Dcard法律人版的觀眾確實大部分的人都知道正好是誰，

00:17:49 - 00:17:51
可是Dcard西斯版的觀眾呢？

00:17:51 - 00:17:53
可能不見得欸，對不對？

00:17:54 - 00:17:56
難道你要跟我說西斯版幾乎都是法律系的學生嗎？

00:17:57 - 00:17:59
法律系特別是壓力特別大啊，每個人都看西斯版。

00:18:00 - 00:18:01
應該不是吧。

00:18:01 - 00:18:04
所以如果是同樣的角色在西斯版上，

00:18:04 - 00:18:05
恐怕就算不

00:18:05 - 00:18:06
恐怕就算不。

00:18:06 - 00:18:06
好,

00:18:06 - 00:18:08
所以這個是目前多數的說法,

00:18:08 - 00:18:10
所以多數說會認為說呢,

00:18:10 - 00:18:15
網路虛擬人格原則上不受道德妨礙及犯罪的保護,

00:18:15 - 00:18:16
除非怎麼樣?

00:18:16 - 00:18:19
除非這個虛擬帳號的本人是誰,

00:18:20 - 00:18:23
有參與這個虛擬社群的人大多都明知或可得知,

00:18:24 - 00:18:25
除非是這樣子。

00:18:25 - 00:18:26
好。

00:18:27 - 00:18:28
再來括號三，

00:18:28 - 00:18:30
集體稱謂。

00:18:30 - 00:18:34
如果今天罵人的方式是這種所謂的集體稱謂，

00:18:34 - 00:18:35
集體稱謂是指什麼呢？

00:18:36 - 00:18:38
泛指一定的族群,

00:18:39 - 00:18:41
說這個群體的人都怎樣怎樣,

00:18:41 - 00:18:44
這種群體稱謂的方式罵人,

00:18:44 - 00:18:46
稱得上是侮辱或誹謗嗎?

00:18:46 - 00:18:47
道理很簡單,

00:18:48 - 00:18:48
我們就要看啊,

00:18:49 - 00:18:50
他所罵的這個群體,

00:18:51 - 00:18:54
我們能不能特定出是哪些人,

00:18:55 - 00:18:57
能不能特定出是哪些個人啊。

00:18:57 - 00:19:09
比如說如果有人

00:19:09 - 00:19:23
在網路上上面講說

00:19:23 - 00:19:33
什麼新北的人

00:19:33 - 00:19:43
都是一堆智障

00:19:44 - 00:19:46
住在三重的人都是一堆猴子

00:19:46 - 00:19:47
假設是這樣的發言

00:19:48 - 00:19:49
那人那麼多

00:19:49 - 00:19:50
你哪知道在講誰

00:19:50 - 00:19:50
對不對?

00:19:51 - 00:19:54
或者比如說全國的法官都是智障這種的,

00:19:54 - 00:19:55
人太多嘛,

00:19:55 - 00:19:56
你無法特定是誰嘛,

00:19:56 - 00:19:57
你要知道,

00:19:57 - 00:19:59
當今天一個罵人的言論,

00:20:00 - 00:20:00
幾位吧,你在說誰,對不對?

00:20:02 - 00:20:07
但如果是有人說,那個在智光集團教刑法的男老師,絕對有問題。

00:20:07 - 00:20:08
這樣說會不會有誹謗,會。

00:20:09 - 00:20:12
因為智光集團教刑法的男老師,現在應該沒有幾位吧。

00:20:13 - 00:20:13
對啊，我啊。

00:20:14 - 00:20:15
李信啊，還有誰啊？

00:20:16 - 00:20:17
那個諾毅，不是光頭諾毅啦，是另外一個諾毅。

00:20:20 - 00:20:21
不是光頭啊，因為另外那個，是我同一屆的學長。

00:20:24 - 00:20:25
然後還有誰啊，南部好像有一兩位老師吧。

00:20:27 - 00:20:29
大概五六個人左右啊，所以這樣的話呢，因為相對少。

00:20:31 - 00:20:32
你可以想得到是誰,所以就可以算是侮辱或誹謗的。

00:20:35 - 00:20:39
好,接下來,我們來看到309條,來看到公然侮辱罪。

00:20:41 - 00:20:45
好,就公然侮辱罪來說,我們來看一下什麼叫做侮辱。

00:20:46 - 00:20:53
侮辱的部分,原本我們講說,只要這個東西是可以讓人產生名譽上的減損的。

00:20:53 - 00:20:57
會讓一般人看得說呢,對被害人有一些這種不好的想法的話。

00:20:57 - 00:20:59
就可以認為說這個是一種侮辱。

00:20:59 - 00:21:03
不過呢,現判字他有做一些限縮,我們來看到註釋五這邊。

00:21:04 - 00:21:06
113現判字第三號,好,我們來看一下這邊講的。

00:21:10 - 00:21:11
他說。

00:21:11 - 00:21:13
公然侮辱行為,是指一個案的表意脈絡。

00:21:14 - 00:21:19
表意人故意發表公然貶損他人名譽的言論，以及逾越一般人可受容許的範圍。

00:21:20 - 00:21:23
且該言論對他的明確影響。

00:21:24 - 00:21:27
還有依照該言論表意脈絡，是否有益於公共事務的思辨。

00:21:27 - 00:21:30
或者屬於文學藝術的表現。

00:21:30 - 00:21:32
或具有學術專業的價值，個案當中。

00:21:32 - 00:21:37
明確認為說呢,名譽權要優先於表意人的言論自由保障的,這時候才算是侮辱。

00:21:40 - 00:21:43
那這個現判自在理由書當中大概有提到幾點判準,我上面可能沒有特別印。

00:21:44 - 00:21:45
我大概跟你講一下。

00:21:48 - 00:21:52
以前在司法書上面,罵人家三字經五字經,幾乎都會被判侮辱。

00:21:53 - 00:21:55
現判字之後,不見得了。

00:21:55 - 00:21:59
因為憲判字講得很清楚，如果你罵別人髒話就一定是侮辱的話。

00:22:00 - 00:22:00
這一條罪不像侮辱罪，這一條罪叫髒話罪。

00:22:03 - 00:22:04
瞭解吧？

00:22:04 - 00:22:06
單純罵別人髒話，你對人家犯了什麼罪？

00:22:07 - 00:22:08
對，所以憲判字就講，你用髒話去罵別人，也要看具體的情況。

00:22:12 - 00:22:14
也就是為什麼會用髒話去罵人家。

00:22:15 - 00:22:21
呃，照現行判決的說法，比較容易會成立侮辱罪的就是那一種沒來由的亂罵，那一種的。

00:22:23 - 00:22:30
所以反過來說，其實很多時候人家會去告對方侮辱啊，很可能並不是沒有來由，可能是在吵一些議題。

00:22:30 - 00:22:30
比如說。

00:22:32 - 00:22:35
有些人在區上面為了要流量。

00:22:35 - 00:22:39
所以他就故意去發那種容易引起爭端的文。

00:22:39 - 00:22:41
比如說，比如說什麼？

00:22:43 - 00:22:45
我想一下，大家在上面喜歡吵什麼東西。

00:22:46 - 00:22:49
比如說捷運的電扶梯這個議題。

00:22:49 - 00:22:52
比如說可能上面就會有人故意發文去引戰。

00:22:52 - 00:22:53
就說。

00:22:53 - 00:22:55
為什麼捷運電扶梯有人要站左邊？

00:22:55 - 00:22:59
站左邊的人呢，都是從那個南部來的低端人口。

00:23:00 - 00:23:02
對，可能有人就會故意唱反調。

00:23:02 - 00:23:02
你們沒看過？

00:23:02 - 00:23:05
一定有吧，這有些人就是為了流量就故意發這種文嘛。

00:23:06 - 00:23:06
對啊，那你想啊。

00:23:07 - 00:23:10
這個人，他就在區上面發這種文。

00:23:10 - 00:23:13
說站捷運手扶梯左邊的都是從南部來的低端人口。

00:23:14 - 00:23:17
然後下面就有人回嗆他說你才低端，你全家都低端什麼的之類的。

00:23:18 - 00:23:18
那這個回嗆的人,會不會成立公然侮辱罪?

00:23:22 - 00:23:23
照現判決的說法不會,為什麼?

00:23:24 - 00:23:25
因為是發言者,也就是那個被害人,他先挑起這個話題的。

00:23:29 - 00:23:30
他並不是無端被罵,大概是這個意思吧。

00:23:32 - 00:23:33
他並不是說無緣無故被罵,是他先引起的話題,邀大家來討論。

00:23:37 - 00:23:39
然後別人不同意他的觀點，再去罵他。

00:23:40 - 00:23:42
這種跟那種無緣無故嗆人家垃圾不太一樣，知道嗎？

00:23:44 - 00:23:52
所以像這種情況，比如說被罵的人，他本來就是一個網路上的公開帳號，他是自己引起這種爭議性的話題，邀別人去加入討論的。

00:23:52 - 00:23:55
這種照實務見解，他就不會去論309。

00:23:57 - 00:23:59
我帶你們來看一下，跟你們講說這個是第幾段，等一下。

00:24:01 - 00:24:03
每次要放上臺北的時候忘記。

00:24:31 - 00:24:37
差不多是從56段,你們大概可以寫一下,就是從理由書的56段之後。

00:24:37 - 00:24:43
他這邊就講,如果只是因為言語粗俗就論公然侮辱的話,本次會變成髒話罪。

00:24:43 - 00:24:44
當然不妥,

00:24:44 - 00:24:46
所以我們必須要考量到很多,

00:24:46 - 00:24:48
比如說前後文脈絡,

00:24:48 - 00:24:49
表藝人的個人條件,

00:24:49 - 00:24:50
被害人的處境,

00:24:50 - 00:24:53
是不是有涉及到一些恩怨等等

00:24:53 - 00:24:54
綜合的去判斷。

00:24:54 - 00:24:58
他說例如被害人自行引發爭端或自願加入爭端。

00:24:59 - 00:25:02
對藝人，用負面言語加以回擊的話。

00:25:02 - 00:25:04
這種言論就應該寬容他。

00:25:04 - 00:25:05
就像我剛剛說的，

00:25:05 - 00:25:07
你自己去發文跟人家引戰，

00:25:07 - 00:25:09
或者是別人在戰火的時候，

00:25:09 - 00:25:10
你就下去留言，

00:25:10 - 00:25:12
說某某意見的人都是一群白痴，

00:25:12 - 00:25:14
這種的，這個就不算，知道嗎，

00:25:14 - 00:25:15
這種就不算。

00:25:18 - 00:25:24
好，所以後面括號二裡面有說嘛，例如為了尋求網路聲量而表意的自媒體或大眾還有人員等等這一種。

00:25:25 - 00:25:28
招致負面評價的話，應認為是自招風險，要自行承擔。

00:25:29 - 00:25:30
所以意思就是說。

00:25:30 - 00:25:35
你喜歡在弄社群平臺上面，故意發那種容易吵架的話題，然後別人去罵你。

00:25:36 - 00:25:38
你就不可以再去告人家，那是你自己找的，知道嗎？

00:25:38 - 00:25:39
簡單講這個意思。

00:25:40 - 00:25:43
然後後面這邊說，反之，他說具有言論市場優勢的網紅。

00:25:43 - 00:25:47
自媒體經營者或公眾人物透過網路傳媒故意羞辱他人的話。

00:25:47 - 00:25:56
此等言論對別人名譽可能會造成更大的影響，就應該承擔更大的言論責任，所以那一種主動去罵人家的，這種。

00:26:00 - 00:26:04
等等，如果是無端虛構人家，這個就比較會成立309。

00:26:04 - 00:26:06
然後再來這邊也有講到啊。

00:26:07 - 00:26:10
出於筆的言論未必會成立公然侮辱，這個第57條有講的。

00:26:11 - 00:26:16
然後58段這邊又接58到59啦，這邊就接著講說。

00:26:17 - 00:26:19
你去罵人家，你去嘲諷人家。

00:26:20 - 00:26:22
也不見得一定會成立本罪。

00:26:22 - 00:26:26
除非說真的罵到很誇張等等，這個你們可以繼續看，這個我就不再特別去唸了。

00:26:29 - 00:26:35
是「至」，不是「是」，現判字113年的第三號，大概就是持這樣的意見。

00:26:35 - 00:26:44
進而認為說以往我們會認為成立公然侮辱的案件，且再來看通通都變得不單純了，尤其是網路吵架的那種東西，那個現在來看呢，幾乎都不單純了。

00:26:46 - 00:26:48
好，所以我們回來下面這邊。

00:26:50 - 00:26:54
這邊講到說罵人家智障跟混蛋。

00:26:55 - 00:26:56
你懂我意思就以前都說嘛。

00:26:56 - 00:26:58
一般的場合嘛，比較認為是侮辱。

00:26:59 - 00:27:03
但如果是在軍隊裡面罵，軍隊當然不一樣嘛，所以可能就不算。

00:27:04 - 00:27:07
然後我們再看喔，罵別人厚顏無恥。

00:27:07 - 00:27:08
有可能也是侮辱。

00:27:08 - 00:27:11
但如果你是罵一個殺人犯呢，這也不一樣嘛，因為這個確實對方有做這樣的事情。

00:27:13 - 00:27:15
還有第三點，幹這個字。

00:27:16 - 00:27:19
我跟你們講，其實「幹」這個字是無辜的，你知道嗎？

00:27:19 - 00:27:22
真的啦，「幹」這個字原本真的一點都不髒。

00:27:23 - 00:27:26
我們講，我們會寫中文寫「幹你娘」。

00:27:27 - 00:27:28
其實你想過嗎？

00:27:29 - 00:27:32
那個「幹」其實真正要寫的國字的話應該是寫「千」才對。

00:27:33 - 00:27:34
應該是千，對，因為臺語裡面。

00:27:36 - 00:27:37
那個千啊。

00:27:38 - 00:27:39
原本是一聲嘛，ㄍㄢ。

00:27:40 - 00:27:42
就是什麼，丟ㄍㄢ，有沒有，ㄍㄢ，它是一聲。

00:27:43 - 00:27:47
那你要罵別人媽媽說，ㄍㄢ，是不是感覺很沒有力。

00:27:48 - 00:27:50
所以後來就變成四聲,變「幹」，知道吧?

00:27:50 - 00:27:53
所以其實「幹」那個字是無辜的,原本應該是「千」啦,不是「幹」啦。

00:27:53 - 00:27:55
原本應該是這樣子,好。

00:27:57 - 00:27:58
那這個判決就說：

00:27:59 - 00:28:00
「幹」這個字可能會有。

00:28:00 - 00:28:00
也侮辱別人，也可能是問候親近有人的發語詞，這真的是判決說的。

00:28:05 - 00:28:07
你們看到朋友會不會說，幹，你怎麼來了？

00:28:08 - 00:28:09
有可能嘛，對不對？

00:28:09 - 00:28:13
或者是什麼情緒宣洩之詞，所以可以認為說這個並不是侮辱行為。

00:28:14 - 00:28:16
注視，其實我之前在網路上看到一個國語填空。

00:28:18 - 00:28:19
對啊，國語填空，有八題。

00:28:20 - 00:28:21
要填語助詞。

00:28:22 - 00:28:23
你們看一下。

00:28:23 - 00:28:26
這八題，前面給你空格要填語助詞。

00:28:27 - 00:28:29
你們覺得這八題的語助詞要填什麼？

00:28:31 - 00:28:31
幹啊。

00:28:32 - 00:28:34
不覺得嗎，這八題全部填「幹」是不是都超通順的。

00:28:35 - 00:28:37
當然原本的標準答案可能不是「幹」。

00:28:37 - 00:28:38
可能是。

00:28:40 - 00:28:41
對啊，第二個要填什麼？

00:28:42 - 00:28:45
這不是我小時候的玩伴嘛，我都快要認不出來了。

00:28:46 - 00:28:48
要填什麼，移，口部的移，對吧？

00:28:49 - 00:28:50
可是你不覺得填「幹」比較順嗎？

00:28:51 - 00:28:53
還有，對啊，還有那個什麼，第七點。

00:28:53 - 00:28:55
今天又錯過校車了，怎麼辦呢？

00:28:56 - 00:28:58
應該是歎氣詞，嗨，對不對，應該是那個吧？

00:28:59 - 00:29:00
但你不覺得這樣講更順嗎？

00:29:01 - 00:29:02
一般人都會這樣講嘛，對不對？

00:29:02 - 00:29:07
所以幹這個字真的沒什麼啦，這個你不能說罵人家幹就算侮辱。

00:29:08 - 00:29:09
好，再來公然。

00:29:09 - 00:29:15
公然我們講說呢,不特定人或特定的多數人可以共見共聞的情況,這個就是公然。

00:29:16 - 00:29:16
嗯。

00:29:16 - 00:29:20
只要是有可能,這樣就算,所以我在教室當中,指著某一位同學說,你智障喔。

00:29:20 - 00:29:20
這個我會成罪。

00:29:20 - 00:29:20
會喔。

00:29:20 - 00:29:23
我們教室雖然是特定人，但也算是多數。

00:29:23 - 00:29:23
所以這樣子的話呢。

00:29:23 - 00:29:23
依然可以算是公然。

00:29:23 - 00:29:23
那要不要真的有不特定人或多數人聽到？

00:29:23 - 00:29:23
不用。

00:29:23 - 00:29:23
所以食物說如果在零，在這個樓梯間裡面呢，用一些難聽的字去罵鄰居，可能是無端的謾罵，這種情況呢，會成立309的犯罪。

00:29:23 - 00:29:23
好，再來，363頁，我們來看到310，來看到誹謗。

00:29:23 - 00:29:23
我們剛剛講，誹謗跟侮辱不一樣，侮辱比較像是那一種莫名的謾罵，突然罵人家幹垃圾，這一種，這個叫侮辱。

00:29:23 - 00:29:23
誹謗是指什麼呢？

00:30:00 - 00:30:01
誹謗，指的是

00:30:02 - 00:30:07
這件事情,他不但會影響被害人的社會評價,而且這件事情是不是一件存在的事,我們是可以證明為真的,這個叫誹謗,懂嗎?

00:30:13 - 00:30:19
不但他是一件不好的事,而且這件事情是不是真的,我們可以證明為真。

00:30:20 - 00:30:23
所以如果我在D卡上面說,我來爆個八卦。

00:30:24 - 00:30:26
杜伯延啊,昨天迷姦女學生。

00:30:26 - 00:30:28
假設我這樣說,那那個就是誹謗。

00:30:29 - 00:30:34
因為杜伯延有迷姦女學生，這是可以證明的，所以這個東西呢，他就不是誹謗。

00:30:36 - 00:30:43
好，那我們這邊講說，誹謗罪，它是一個抽象危險犯，其實名譽的犯罪都是。

00:30:44 - 00:30:46
名譽的犯罪一定都是抽象危險犯。

00:30:46 - 00:30:51
因為你不可能證明說這個言論，對被害人的名譽造成了什麼影響。

00:30:51 - 00:30:53
你不可能一個人去問吧。

00:30:53 - 00:30:56
所以這個東西呢,他本質上就是抽象危險犯。

00:30:56 - 00:31:00
然後310條有一個第二項喔,文字圖畫犯之。

00:31:00 - 00:31:02
他會判得比較重,那個叫做

00:31:02 - 00:31:03
加重誹謗罪。

00:31:03 - 00:31:05
好,再來,括號二。

00:31:06 - 00:31:12
誹謗罪，誹謗別人，所以可能想像的一種類型呢，是假冒他人的名義自我誹謗。

00:31:14 - 00:31:15
這是什麼意思啊？

00:31:15 - 00:31:21
以前剛有臉書的時候，我很常看到這種現象，現在應該比較不會啦，因為現在臉書會有那個兩階段的登入認證。

00:31:22 - 00:31:23
就以前剛有臉書的時候啊。

00:31:24 - 00:31:25
好，我舉個例子啊。

00:31:25 - 00:31:29
假設杜伯延用我們補習班的公用電腦登入他臉書。

00:31:29 - 00:31:31
登入之後他沒有登出。

00:31:31 - 00:31:33
我看，是杜伯延的帳號耶。

00:31:33 - 00:31:37
於是我就在杜伯延的帳號，在他的那個動態那邊呢，發一則動態。

00:31:37 - 00:31:39
動態上面寫說啊，就以杜伯延的名義喔，用他的帳號發了一則動態。

00:31:41 - 00:31:43
動態上面寫說呢,

00:31:43 - 00:31:47
我剛剛去臺北車站門口，打手槍露鳥。

00:31:47 - 00:31:49
每個人都說我的屌好大，好爽喔。

00:31:49 - 00:31:51
我就發了一篇這樣的文。

00:31:51 - 00:31:53
那別人看到會有什麼感覺？

00:31:53 - 00:31:55
會想說杜伯延你是不是被盜帳號？

00:31:55 - 00:31:56
很有可能對不對？

00:31:56 - 00:31:58
還是大家會覺得那就是他發言？

00:31:58 - 00:31:59
不知道啊。

00:31:59 - 00:32:00
好。

00:32:00 - 00:32:02
這種假冒別人名字自我誹謗，這種我要論的是侮辱，我等於在侮辱他，知道嗎？

00:32:05 - 00:32:07
這個就不是誹謗的，這我在侮辱他。

00:32:08 - 00:32:12
好，接下來，誹謗罪要必須意圖散佈於眾，這邊條文講了，要意圖散佈於眾。

00:32:15 - 00:32:20
也就是行為人，他希望這件事大家都可以知道，這個叫做意圖散佈於眾。

00:32:20 - 00:32:26
所以，如果這一件事情講的人，他並沒有希望大家都知道。

00:32:27 - 00:32:28
他就是說

00:32:29 - 00:32:31
比如說這個講見吧。

00:32:32 - 00:32:41
比如說路博言跟我講說，其實我每天都在意淫那個一古，我很哈他的屌，我每天都在意淫一古，你不要跟別人講喔。

00:32:41 - 00:32:42
路跟我這樣說。

00:32:43 - 00:32:46
然後我聽到之後啊，我也很震撼，想說哈，原來是這樣子喔。

00:32:46 - 00:32:49
然後我就跟我們同事講，說你不要跟別人講喔。

00:32:49 - 00:32:54
講完之後，我又去跟原仔說，我說原仔，那你也不要跟別人講喔。

00:32:54 - 00:32:56
結果到後來大家都知道了。

00:32:56 - 00:32:57
會不會是誹謗？

00:32:57 - 00:32:59
不會，我沒有這個意圖，知道嗎？

00:32:59 - 00:33:00
這條罪要意圖散佈於眾。

00:33:01 - 00:33:04
好，接下來我們來看到不法是310的第三項。

00:33:06 - 00:33:10
那個310第三項，這邊講說能證明為真實。

00:33:11 - 00:33:18
這個條文一般講，它是一個用來調和言論自由跟名譽權之間的規定。

00:33:19 - 00:33:19
不是隱私，名譽啦。

00:33:20 - 00:33:22
它是一個用來調和言論自由跟名譽權的規定。

00:33:23 - 00:33:25
來，這個條文你看喔，第三項怎麼說啊？

00:33:25 - 00:33:32
他說對於所誹謗之事，能證明為真實者不罰，但涉及私德而與公益無關者，不在此限。

00:33:32 - 00:33:33
好，這個條文意思是這樣。

00:33:34 - 00:33:35
你講的是真話。

00:33:36 - 00:33:39
就算這個真話會損害到別人領域，沒關係。

00:33:39 - 00:33:42
只要你講真話，國家保護你。

00:33:43 - 00:33:44
瞭解嗎？這個是保的意思。

00:33:44 - 00:33:48
你講的話，縱使會妨礙到別人名譽，但只要你講的是真話。

00:33:49 - 00:33:52
那國家就保護你，不會讓你成立犯罪。

00:33:53 - 00:33:54
可是，可是喔。

00:33:55 - 00:33:57
就算這句話是真的。

00:33:58 - 00:34:00
但如果他是純

00:34:00 - 00:34:00
個人的私領域的話

00:34:02 - 00:34:04
這時候呢國家就不保護了

00:34:04 - 00:34:08
這時候就算你講的是真話，行為人也還是要成立犯罪

00:34:09 - 00:34:11
好，所以這個能證明為真

00:34:11 - 00:34:18
我們這裡要看的是第一件事情，他是不是一個純粹涉及私德而與公眾利益無關的事情

00:34:19 - 00:34:20
我們要知道一件事

00:34:20 - 00:34:25
就算是公眾人物，公眾人物也有他的私領域

00:34:26 - 00:34:32
所以如果你講一個公眾人物的私領域的事情的話

00:34:32 - 00:34:34
那就是我們這邊說的

00:34:34 - 00:34:34
涉及私德

00:34:34 - 00:34:36
而與公共利益無關

00:34:36 - 00:34:36
是講笑的事情

00:34:36 - 00:34:36
啊

00:34:36 - 00:34:37
像比如說

00:34:38 - 00:34:39
比如說那個什麼呢

00:34:40 - 00:34:42
好，比如說我每次都會想到王世堅

00:34:42 - 00:34:44
大家都知道他是非常有名的一個人

00:34:45 - 00:34:51
那個王世堅啊,他在2014年的時候,被爆料說他有婚外情

00:34:52 - 00:34:55
而且爆料的人還說呢,王世堅是一種另類的專情

00:34:56 - 00:35:00
因為王世堅在2014被發現的婚外情對象跟2006是同一個人

00:35:00 - 00:35:01
一個人

00:35:01 - 00:35:03
你看這個也算是一種專情吧

00:35:03 - 00:35:04
婚外情對象八年沒有換呢

00:35:04 - 00:35:06
對，他那個也算，那個也算是一種專情

00:35:07 - 00:35:07
啊

00:35:07 - 00:35:08
就這樣爆掉王世堅

00:35:09 - 00:35:11
然後王世堅被發現之後，他也坦認

00:35:12 - 00:35:14
而且我很想深刻，那時候王世堅還出來開記者會

00:35:14 - 00:35:18
他跟社會大眾道歉，我看到覺得超莫名其妙，我完全不能接受這種事

00:35:18 - 00:35:18
因為我覺得

00:35:18 - 00:35:18
啊

00:35:18 - 00:35:22
王世堅被發現有婚外情，他回家跟他的老婆道歉就好了啊

00:35:22 - 00:35:24
為什麼他要跟社會大眾道歉

00:35:24 - 00:35:24
啊

00:35:24 - 00:35:24
王

00:35:24 - 00:35:24
世

00:35:24 - 00:35:24
堅

00:35:24 - 00:35:24
叫

00:35:24 - 00:35:24
臺

00:35:24 - 00:35:24
北

00:35:24 - 00:35:24
市

00:35:24 - 00:35:24
議

00:35:24 - 00:35:24
員

00:35:24 - 00:35:24
王

00:35:24 - 00:35:24
世

00:35:24 - 00:35:24
堅

00:35:24 - 00:35:24
並

00:35:24 - 00:35:24
不

00:35:24 - 00:35:24
是

00:35:24 - 00:35:24
臺

00:35:24 - 00:35:24
北

00:35:24 - 00:35:24
市

00:35:24 - 00:35:24
的

00:35:24 - 00:35:24
婚

00:35:24 - 00:35:24
姻

00:35:24 - 00:35:24
道

00:35:24 - 00:35:24
德

00:35:24 - 00:35:24
凱

00:35:24 - 00:35:24
模

00:35:25 - 00:35:26
他跟社會道歉幹什麼

00:35:27 - 00:35:27
我覺得很奇怪啊

00:35:28 - 00:35:31
議員的職責就是監督市政反映民意嘛

00:35:32 - 00:35:33
這就是他的職責啊

00:35:33 - 00:35:34
那他有外遇，只能代表說他不是個好老公

00:35:37 - 00:35:39
跟他是不是個好議員沒有關係啊

00:35:39 - 00:35:41
他跟社會大眾道歉幹什麼

00:35:43 - 00:35:44
我們常有一種很奇怪的觀念

00:35:45 - 00:35:48
很多人總覺得說公眾人物怎麼可以這樣做不好的示範

00:35:49 - 00:35:49
對於這種說法

00:36:00 - 00:36:01
我要反問的是說，

00:36:01 - 00:36:04
那我們為什麼要拿公眾人物當作我們言行的表率？

00:36:06 - 00:36:07
這個觀念本身就有問題了吧。

00:36:08 - 00:36:08
政治人物

00:36:08 - 00:36:09
對啊

00:36:09 - 00:36:12
為什麼我們要把政治人物當作是我們的道德楷模？

00:36:13 - 00:36:13
這樣的想法

00:36:14 - 00:36:15
當然來自於中華文化

00:36:16 - 00:36:17
以前你們學的,

00:36:17 - 00:36:19
什麼修身齊家治國平天下,

00:36:19 - 00:36:20
一定跟那套思想有關。

00:36:21 - 00:36:23
我們現在不應該採這個思想的。

00:36:23 - 00:36:24
真的啦,

00:36:24 - 00:36:27
政治人物每個人都有他該有的專業領域。

00:36:27 - 00:36:29
政治人物的專業領域，

00:36:29 - 00:36:30
就是他的專業本身，

00:36:31 - 00:36:31
問政，

00:36:31 - 00:36:32
監督市政。

00:36:32 - 00:36:33
那些,

00:36:33 - 00:36:34
那些做好就夠了。

00:36:35 - 00:36:37
至於他本身對婚姻有沒有忠誠,

00:36:37 - 00:36:38
那些事應該不重要。

00:36:39 - 00:36:40
所以我就說,

00:36:40 - 00:36:41
就算是公眾人物,

00:36:42 - 00:36:43
他也會有他的私領域,

00:36:44 - 00:36:45
大概是這個意思。

00:36:47 - 00:36:47
好,

00:36:47 - 00:36:48
再來,

00:36:48 - 00:36:48
第三點。

00:36:49 - 00:36:52
那如果我們確認這件事不是他的私領域,

00:36:52 - 00:36:56
而這件事情能被證明為真實的話,

00:36:56 - 00:36:58
那誹謗就不罰喔。

00:36:58 - 00:36:59
所以我舉個例子。

00:37:41 - 00:37:43
假設有同學在Dcard上面爆料，

00:37:43 - 00:37:45
這個同學當狗仔，

00:37:45 - 00:37:46
在我家樓下跟拍。

00:37:46 - 00:37:49
結果跟拍了一個禮拜之後發現啊，

00:37:49 - 00:37:52
我每天都帶不同的女生回家過夜。

00:37:52 - 00:37:54
然後同學就把這個事PO到Dcard上面,

00:37:54 - 00:37:55
還附照片為證。

00:37:56 - 00:37:57
比如說第一天是長髮,

00:37:57 - 00:37:58
第二天是短髮,

00:37:58 - 00:37:59
第三天是金髮之類的,

00:37:59 - 00:38:00
很明顯是不同的人。

00:38:00 - 00:38:00
好，依照這個文本呢

00:38:01 - 00:38:03
就可以不成立犯罪。

00:38:03 - 00:38:03
好

00:38:03 - 00:38:07
那麼接下來會有一個問題是這樣，這個叫做真實性的誤認。

00:38:07 - 00:38:08
也就是說

00:38:08 - 00:38:13
第三項說，這件事能證明為真。

00:38:14 - 00:38:14
好，能證明為真。

00:38:15 - 00:38:17
所謂的能證明為真

00:38:17 - 00:38:18
想像上有兩種情況。

00:38:19 - 00:38:22
第一種情況是這件事真的已經被證明為真。

00:38:22 - 00:38:22
這是第一種。

00:38:23 - 00:38:24
那第二種是

00:38:24 - 00:38:27
這件事情雖然沒有被證明為真，

00:38:27 - 00:38:30
可是行為人他真的有客觀（意圖）。

00:38:30 - 00:38:32
的理由相信說那個是真的。

00:38:32 - 00:38:33
這也是有可能嘛，對不對？

00:38:33 - 00:38:33
好，所以我這邊寫一下。

00:41:53 - 00:41:54
好，我們來看喔。

00:41:55 - 00:41:56
這個能證明為真怎麼解釋？

00:41:56 - 00:41:57
來，第一個，

00:41:57 - 00:41:59
假設這件事已經被證明過，

00:42:00 - 00:42:00
為真。

00:42:01 - 00:42:03
比如說那個，就像我剛剛說的，

00:42:03 - 00:42:07
假設有同學爆料說我的解題書去抄楊過的,

00:42:07 - 00:42:10
那後來真的發現沒錯,是楊過先寫的,

00:42:10 - 00:42:12
他寫完之後我再原封不動的copy過來,

00:42:12 - 00:42:15
這樣的話呢,就叫做已證為真,這個時候是不罰的。

00:42:15 - 00:42:16
好,

00:42:16 - 00:42:17
再來第二種情況,

00:42:17 - 00:42:21
那如果這件事沒有被證明為真呢?

00:42:22 - 00:42:25
各位，假設這件事情沒有被證明為真的話，那我們來看一下喔。

00:42:27 - 00:42:30
沒有被證明為真，有可能是這件事情後來發現是假的，

00:42:30 - 00:42:32
或者是真偽不明，都是有可能。

00:42:32 - 00:42:35
如果沒有被證明為真的話，

00:42:35 - 00:42:37
那依照憲判字的說法，

00:42:37 - 00:42:39
我們先看509，再看憲判字。

00:42:39 - 00:42:40
509他說啊，

00:42:41 - 00:42:44
行為人雖不能證明言論的內容為真實，

00:42:44 - 00:42:45
但依照他所提的證據資料,

00:42:46 - 00:42:52
認為行為人有相當理由確信其為真實的話，就不能以誹謗罪相繩。

00:42:53 - 00:42:56
這個是最早以前這個釋字509的說法。

00:42:56 - 00:42:57
好，然後你看再來喔。

00:42:59 - 00:43:00
他說有相當理由嘛，對不對？

00:43:01 - 00:43:03
再來112的憲判8。

00:43:03 - 00:43:06
大法官解釋進而再這麼說,

00:43:06 - 00:43:09
他說言論發表前經過合理的查證程序,

00:43:09 - 00:43:15
依所得證據資料，客觀上可以相信人為真實的話，就符合了不法的要件。

00:43:16 - 00:43:20
即使表意人在合理查證程序所得的資料並非真實,

00:43:20 - 00:43:22
但如果表意人就資料引用，

00:43:22 - 00:43:28
並沒有明知或重大輕率的惡意的話呢，仍屬不法的情形。

00:43:28 - 00:43:34
所以啊，112憲判字第8號再度擴張了310條第三項的適用範圍。

00:43:34 - 00:43:38
有些人可能會問說，那509跟112憲判字第8號差別在哪裡？

00:43:39 - 00:43:40
我們等一下會看到案例。

00:43:40 - 00:43:42
我們先看到黑板這邊。

00:43:43 - 00:43:47
不管是照509或者是照112的憲判8，

00:43:47 - 00:43:50
他並不是讓別人有亂講話的權利喔。

00:43:50 - 00:43:55
這種未被證明為真的情形要不罰，依照憲判8的說法要怎麼樣？

00:43:55 - 00:44:00
已經有經過合理的查證，而沒有惡意。

00:44:00 - 00:44:01
或重大的輕率，

00:44:01 - 00:44:04
這樣的情況才可以認為是不罰的。

00:44:04 - 00:44:05
所以比如說，

00:44:05 - 00:44:09
假設有同學爆料，說我的書抄楊過的。

00:44:09 - 00:44:12
而這個同學是怎麼知道的呢？

00:44:13 - 00:44:16
假設他是詢問出版社的編輯

00:44:16 - 00:44:19
比如說編輯是他的大學同學

00:44:19 - 00:44:21
然後有一天編輯就跟他說這件事

00:44:21 - 00:44:23
編輯就說你知道嗎，那個陳計中很誇張欸

00:44:24 - 00:44:25
明明那個解題書要改版

00:44:26 - 00:44:29
他自己不解題目，叫我去網路上複製別人的。

00:44:29 - 00:44:31
我跟他複製這樣做嗎？他說沒差啦，

00:44:31 - 00:44:32
不會被發現啦。

00:44:33 - 00:44:34
假設編輯跟這個同學這樣說，

00:44:35 - 00:44:36
所以他就上網爆料。

00:44:37 - 00:44:38
結果事後證實，

00:44:38 - 00:44:41
原來是因為編輯跟我有一些私人糾紛，

00:44:42 - 00:44:43
比如說，

00:44:44 - 00:44:48
這個編輯可能覺得我每次交稿都交得很晚，增加他工作的負擔，

00:44:48 - 00:44:50
編輯跟我有一些私人的糾紛。

00:44:51 - 00:44:52
所以才惡意地栽贓詆毀我,

00:44:53 - 00:44:54
事實上根本沒有這回事。

00:44:55 - 00:44:57
這樣的情況，那這個表意人會不會成立犯罪？

00:44:58 - 00:44:58
不會，

00:44:58 - 00:44:59
為什麼？

00:44:59 - 00:45:40
因為他問編輯，

00:45:40 - 00:45:42
出版社的編輯親口跟他這樣說，

00:45:43 - 00:45:44
有沒有感覺還蠻可信的？

00:45:44 - 00:45:47
對啊，就編輯照理來說不會這樣無故去詆毀老師吧，

00:45:47 - 00:45:48
不感覺還蠻可信的嘛。

00:45:48 - 00:45:48
對不對？

00:45:49 - 00:45:52
所以這種情況的話呢，就是我們所說的，已經合理查證，

00:45:52 - 00:45:56
並無惡意或重大輕率的情況，所以這個行為是不罰的。

00:45:57 - 00:45:58
可是反過來說下面，

00:45:59 - 00:46:00
那如果是非上述的情形，

00:46:00 - 00:46:02
還有112的現判吧。

00:46:03 - 00:46:07
這些東西，它保障的只有中間這一種內容而已。

00:46:07 - 00:46:10
而不是讓大家有亂說話都可以無罪的權利，瞭解嗎？

00:46:10 - 00:46:12
它是這樣的線說。

00:46:13 - 00:46:15
好，這個是310的第三項。

00:46:15 - 00:46:17
接著往後，我們來看一下311的部分。

00:46:19 - 00:46:22
311條，他是說善意言論。

00:46:22 - 00:46:25
出於善意言論呢，而做下列的行為是不罰的。

00:46:26 - 00:46:30
當然我們可能會探討說，他是阻卻什麼東西，這個說來很學理。

00:46:31 - 00:46:37
那我們這邊就姑且認為說310的第三項，他是一個阻卻違法的事由。

00:46:37 - 00:46:38
我們姑且把它放在違法性。

00:46:39 - 00:46:40
好，他是阻卻違法喔。

00:46:41 - 00:46:46
然後再來，括號三，本條的適用範圍為何？因為你看喔，311，他接在310的後面。

00:46:51 - 00:46:53
對啊，311在310的後面。

00:46:53 - 00:46:56
所以311這個條文，他可以用在哪裡？

00:46:57 - 00:46:58
誹謗，一定沒有問題，對不對？

00:46:59 - 00:47:04
有問題的是那311可不可以接在309的後面。

00:47:05 - 00:47:07
應該說啦，311可不可以用在309的情形。

00:47:08 - 00:47:12
侮辱別人，可不可以使用311而無罪，瞭解嗎？

00:47:13 - 00:47:15
311一定可以用在310吧。

00:47:15 - 00:47:16
誹謗一定可以吧，對不對？

00:47:16 - 00:47:17
那侮辱呢？

00:47:17 - 00:47:20
侮辱別人的情形，可以用311條而無罪嗎？

00:47:21 - 00:47:22
好，我們來看一下這邊喔。

00:47:23 - 00:47:24
有否定說啦。

00:47:25 - 00:47:27
說侮辱跟這個31的本質是衝突的。

00:47:28 - 00:47:30
它不可能適當，它不可能適用31。

00:47:30 - 00:47:31
有這麼有這樣的說法。

00:47:32 - 00:47:36
而也有人說呢，侮辱可不可以適用31，本來就不可以個案論。

00:47:37 - 00:47:39
所以就讓311在309有適用，那至於個案能不能符合，那我們就再看嘛。

00:47:42 - 00:47:44
這是另外一種說法。

00:47:44 - 00:47:46
那你說什麼樣情況會有差呢？

00:47:47 - 00:47:51
假設，有人在網路上對大學教授做出一些謾罵。

00:47:52 - 00:47:55
謾罵的內容可能涉及到一些人身攻擊的字眼。

00:47:55 - 00:47:58
那甚至可能是一些無端的謾罵，這個是可以想像的。

00:47:58 - 00:48:00
就可能這個大學教授。

00:48:00 - 00:48:01
教授實際上根本沒有做什麼事，可是就被學生罵得很難聽，可能那個學生就單純覺得說，教授把他當掉不爽，所以就在網路上的罵這個教授，而且罵了一些很難聽的字眼。

00:48:10 - 00:48:12
這樣的情形，括號三就辯，可不可以認為說，

00:48:16 - 00:48:19
他可不可以認為說，我們走三一一啊，

00:48:19 - 00:48:23
說大學教授教得好不好，可受公評啊，我做的是適當的評論啊，可不可以？

00:48:24 - 00:48:26
照否定說的話，當然不可能。

00:48:26 - 00:48:30
因為照否定說會覺得說，你就罵別人嘛，就侮辱別人嘛。

00:48:30 - 00:48:32
就怎麼可能上意，怎麼可能是當，這個是否定說。

00:48:34 - 00:48:35
相對的那如果照肯定說呢？

00:48:36 - 00:48:40
肯定說會覺得說，那就讓三一一在309可以用啊。

00:48:41 - 00:48:44
那可以用是一回事,有沒有符合客觀事實,又是另外一回事,有這樣的說法。

00:48:45 - 00:48:48
所以我是,其實我個人是覺得肯定說比較合理啦。

00:48:49 - 00:48:52
就是你就讓三一一條在309條有適用。

00:48:52 - 00:48:54
有適用不會怎麼樣啊,

00:48:54 - 00:48:56
能不能符合要件,我們在個案看嘛。

00:48:56 - 00:48:57
這不就好的嗎？

00:48:57 - 00:48:59
反而你一開始說三一一在309沒有適用，

00:49:00 - 00:49:02
你一開始就把那個門關起來，

00:49:02 - 00:49:03
我是覺得沒有什麼好處啦。

00:49:04 - 00:49:05
好，我們來看一下客觀的事由啊。

00:49:06 - 00:49:10
第一個他說因自衛、自辯或保護可法的利益。

00:49:11 - 00:49:14
也就是說，為了要捍衛自己的清白，

00:49:14 - 00:49:16
所以把其他做一樣事的人都拖下水，

00:49:17 - 00:49:20
但是這種情況，像以前那種首長特別費還有罪的年代，

00:49:21 - 00:49:23
當時可能有首長因為特別費被起訴嘛。

00:49:24 - 00:49:27
結果他開記者會，他說你看沒有，我前任的前朝們都這樣做。

00:49:27 - 00:49:29
這種情況的話呢，就是第一款。

00:49:30 - 00:49:33
再來第二款叫做公務原因，職務而報告者。

00:49:34 - 00:49:36
職務的報告可能會涉及到毀損別人的名譽，比如說這個，

00:49:39 - 00:49:40
這個什麼，政風單位啊。

00:49:40 - 00:49:44
就講說他們的行政機關裡面有人做一些貪瀆的行事啊等等,

00:49:45 - 00:49:46
這個可能就[redacted] 有第二款，那是可以不罰的。

00:49:48 - 00:49:53
再來第三款說呢，對可受公評之事而為適當的評論,

00:49:54 - 00:49:57
評論別人的著作啊，公眾人物怎麼樣怎麼樣啊什麼的，這個是第三款。

00:49:58 - 00:49:59
最後第四款說，你們

00:50:00 - 00:50:06
對於中央、地方議會或法院或公眾的集會提示，集會的記事，

00:50:06 - 00:50:08
而為適當的載述，

00:50:08 - 00:50:17
也就是評論那個中央地方法院啊、地方的議會啊，或者是法院的裁判啊等等，

00:50:17 - 00:50:20
這些評論呢，它也是不成立犯罪的，

00:50:20 - 00:50:21
就是310條的各款。

00:50:22 - 00:50:24
好，接著我們來看到下面這一題。

00:50:24 - 00:50:26
四年前退出一三的這一題。

00:51:28 - 00:51:30
好，這一題的話是提到加重誹謗的，

00:51:30 - 00:51:32
因為他用文字犯忌嘛，涉及到加重誹謗。

00:51:33 - 00:51:39
結果後來才發現說，哇賽，原來去飯店不是去偷情欸，真的是磋商外交事務欸。

00:51:40 - 00:51:42
各位你看，這種情況，

00:51:43 - 00:51:45
可不可以不成立犯罪？

00:51:46 - 00:51:47
好來，第一個，

00:51:47 - 00:51:53
因為他報導的內容是這個政府官員在上班時間去汽車旅館，

00:51:53 - 00:51:55
所以這個就不是私德的問題喔。

00:51:55 - 00:51:59
如果是政府官員在假日的期間跟人家去汽車旅館,

00:52:00 - 00:52:02
那你可以說他假日幾點要跟誰去打砲,

00:52:02 - 00:52:03
那個不幹工作的事嘛,

00:52:04 - 00:52:05
那個是私德嘛,

00:52:05 - 00:52:06
可是這題不是喔

00:52:06 - 00:52:07
這一題他有提到翹班,

00:52:08 - 00:52:09
那個確實跟公共事務有關,

00:52:09 - 00:52:11
所以他不會有私德的問題。

00:52:11 - 00:52:12
那這一題當中,

00:52:13 - 00:52:13
你看喔,

00:52:14 - 00:52:15
這裡可不可以認為說這個記者,

00:52:16 - 00:52:17
他有相當理由,

00:52:18 - 00:52:18
確信為真,

00:52:19 - 00:52:21
也就是照509的基準,

00:52:22 - 00:52:22
這一題

00:52:23 - 00:52:25
算不算是所謂的有相當理由呢？

00:52:26 - 00:52:28
509可能未必不好判斷，

00:52:28 - 00:52:32
可是如果你照112的憲判八呢？

00:52:33 - 00:52:34
你看喔，

00:52:35 - 00:52:37
他有沒有經過合理的查證程序？

00:52:38 - 00:52:40
那有沒有惡意或重大的輕率,

00:52:41 - 00:52:43
你就想一想從一般人的生活經驗來講,

00:52:43 - 00:52:45
一對男女進汽車旅館,

00:52:46 - 00:52:47
你會想到他們進去幹什麼?

00:52:47 - 00:52:48
廢話打砲嘛,

00:52:48 - 00:52:49
不然咧,

00:52:49 - 00:52:50
結果竟然不是耶,

00:52:50 - 00:52:51
沒有打砲耶,

00:52:52 - 00:52:53
是磋商外交事務耶,

00:52:54 - 00:52:54
超罕見,

00:52:54 - 00:52:55
對不對？

00:52:55 - 00:52:56
所以我們會認為說，

00:52:57 - 00:52:59
這個記者確實有經過查證程序，

00:52:59 - 00:53:00
他不是道聽塗說，

00:53:00 - 00:53:01
他是真的看到啊。

00:53:02 - 00:53:03
而且一般人怎麼會想到說,

00:53:04 - 00:53:05
有人會去汽車旅館談這個事情,

00:53:06 - 00:53:06
所以這裡的話,

00:53:07 - 00:53:10
我會認為如果照112憲判八的說法,

00:53:10 - 00:53:13
這裡確實可以不成立犯罪

00:53:13 - 00:53:13
瞭解嗎？

00:53:13 - 00:53:14
就是可以不成立犯罪喔。

00:53:14 - 00:53:16
因為他確實已經經過合理的查證。

00:53:16 - 00:53:17
這裡的話呢，

00:53:17 - 00:53:19
他也並非惡意或重大輕率。

00:53:21 - 00:53:21
好,

00:53:21 - 00:53:23
這個是310相關的條文。

00:53:24 - 00:53:28
接下來我們來看到368頁的下面,

00:53:28 - 00:53:29
312條，

00:53:29 - 00:53:31
侮辱誹謗死者罪。

00:53:32 - 00:53:34
這條是一個很莫名的犯罪。

00:53:35 - 00:53:35
呃,

00:53:36 - 00:53:36
他說,

00:53:37 - 00:53:39
侮辱或誹謗已逝之人,

00:53:40 - 00:53:40
首先,

00:53:41 - 00:53:44
這一條的已死之人是要現實上真的死亡的才算喔,

00:53:45 - 00:53:47
那種只受死亡宣告的人不算喔,

00:53:48 - 00:53:50
因為已受死亡宣告的人他可能還活著,

00:53:50 - 00:53:53
所以這裡的話必須要是那個現實上真正死掉的,

00:53:53 - 00:53:54
這一種人才算。

00:53:56 - 00:53:56
好,

00:53:57 - 00:53:59
那以這一個條文來說,

00:53:59 - 00:53:59
我們有同學

00:54:00 - 00:54:00
以前發生過一則案例，叫做誹謗韓愈案，我不知道你們有沒有聽過，誹謗韓愈。

00:54:07 - 00:54:14
韓愈是那個唐宋古文八大家，我不知道同學以前你們高中國文第一課是不是那個東西，韓愈的師說，應該有讀過嘛，對不對？

00:54:15 - 00:54:16
韓玉是怎麼死的?

00:54:17 - 00:54:22
官方的說法是說韓玉得罪了朝廷，被貶官之後抑鬱而死。

00:54:22 - 00:54:23
我記得官方的說法是這樣子。

00:54:24 - 00:54:28
可是以前有一位文史工作者，他寫了一篇翻案文章。

00:54:29 - 00:54:33
他說韓玉的死法絕對不是什麼被貶官之後抑鬱而死，那個是後人的美化。

00:54:34 - 00:54:36
他就發現韓玉生前很風流啦。

00:54:37 - 00:54:39
很喜歡去妓女戶啦,愛嫖啦。

00:54:39 - 00:54:47
所以呢,他最後的說法大概就是說,韓玉的死因就是得花柳病而死,可能是得到梅毒或什麼東西,應該是那樣死的,他就寫的這篇翻案文章。

00:54:50 - 00:54:55
這一篇翻案文章寫出去之後,有個姓韓的人看到覺得很生氣。

00:54:55 - 00:55:00
那個姓韓的人就提出他們家的家譜,說自己是韓玉的第幾代子孫。

00:55:00 - 00:55:04
然後說呢，這個行為誹謗了他的祖先，他很生氣，所以他去自訴那個人。

00:55:05 - 00:55:10
結果那個寫文章的人啊，後來真的被判誹謗了，真的被判誹謗死者罪。

00:55:11 - 00:55:13
很久以前，大概50年前的事情，誹謗韓玉案。

00:55:15 - 00:55:20
這個案例，你們去看一本書叫做楊日然，他寫的法學方法論。

00:55:21 - 00:55:25
我記得楊日然的法學方法論，一開頭就引這個案例，就在講什麼叫法學方法。

00:55:26 - 00:55:30
因為國內法學方法的書不多，有一本是那個

00:55:30 - 00:55:32
Lawrence寫的

00:55:32 - 00:55:33
然後陳愛娥老師翻譯的，但那本不好讀。

00:55:34 - 00:55:35
因為那本是德文翻譯的。

00:55:35 - 00:55:38
我是覺得比較好讀的法學方法，一本是楊仁壽那一本。

00:55:38 - 00:55:41
還有另外一本是那個李惠中老師那一本。

00:55:41 - 00:55:43
案例是法學方法論。

00:55:43 - 00:55:45
對,那兩本是我們國內的人寫的,就比較好讀啦。

00:55:45 - 00:55:48
楊日壽那本我讀過,蠻淺顯易懂的。

00:55:49 - 00:55:50
那他都講說,這很明顯是一個法律漏洞。

00:55:52 - 00:55:53
因為呢

00:55:54 - 00:55:55
我們這樣想

00:55:56 - 00:55:57
那個

00:55:57 - 00:56:00
國外啊，有些國家去世他們也有匿名

00:56:00 - 00:56:01
誹謗是舊罪。

00:56:01 - 00:56:03
可是有這個罪的國家，要嘛他們在程序上限制。

00:56:06 - 00:56:09
比如說，死亡多久不能提告。

00:56:10 - 00:56:14
或者比如說死者的期待內的子孫才能提告。

00:56:15 - 00:56:17
或者有些是直接在實體法上面做限制。

00:56:18 - 00:56:21
說本罪只保護死亡後多久的人。

00:56:21 - 00:56:22
可是我國法呢？

00:56:23 - 00:56:25
實體法、程序法都毫無限制。

00:56:26 - 00:56:30
所以會造成說那個已經死掉幾千年的人也受到保護。

00:56:30 - 00:56:31
的保護。

00:56:31 - 00:56:32
很明顯是個法律漏洞。

00:56:32 - 00:56:34
但這個東西到現在呢,這個問題依然存在。

00:56:34 - 00:56:37
所以這個是以前曾經發生過的事情，誹謗韓玉。

00:56:38 - 00:56:41
好,最後,313,妨害信用罪。

00:56:42 - 00:56:42
我們剛剛講了哦。

00:56:43 - 00:56:46
313條的妨害信用罪，什麼叫信用？

00:56:47 - 00:56:50
一個人在商業交往上的評價，這個叫信用。

00:56:51 - 00:56:56
所以比如說你惡意給別人負評，這個就是很典型的妨害信用行為。

00:56:58 - 00:56:59
呃，當然我們這樣說了。

00:57:00 - 00:57:04
Google地標那種東西，我們當然沒有義務要給人家五顆星。

00:57:04 - 00:57:06
那既然他有12345有五個選項。

00:57:07 - 00:57:09
當然我們可以就我們的感受去給予評價嘛。

00:57:09 - 00:57:11
所以我們當然沒有義務要給人家五顆星。

00:57:11 - 00:57:14
假設你給對方一顆星，真的是有所本。

00:57:14 - 00:57:17
比如說他的餐點真的很髒，你真的覺得很難吃。

00:57:17 - 00:57:21
或者你真的覺得他的態度很差之類的，假設真的有這種情況的話。

00:57:22 - 00:57:26
那你要給對方一顆星，OK嘛，言論自由嘛，這個我們當然刑法不會去管。

00:57:29 - 00:57:34
會講說怎樣的情況下，給人家負評會成立本罪。

00:57:34 - 00:57:35
那種純粹的惡意。

00:57:36 - 00:57:37
你根本沒有去消費。

00:57:38 - 00:57:39
或者是你扭曲事實。

00:57:40 - 00:57:41
給人家一顆星，這種話呢。

00:57:42 - 00:57:43
就會有313。

00:57:44 - 00:57:46
比如說你在蝦皮上面跟人家殺價。

00:57:47 - 00:57:48
殺價不成，你含恨買下這個商品。

00:57:50 - 00:57:53
結果呢，你給他負評，說對方賣的是假貨。

00:57:53 - 00:57:55
這種的,這個就313。

00:57:56 - 00:57:57
然後這個313,他有一個第二項。

00:57:58 - 00:57:59
第二項他說呢,你

00:58:00 - 00:58:00
以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播媒體犯前項之罪，

00:58:04 - 00:58:06
得加重其刑至二分之一。

00:58:07 - 00:58:10
所有Google上面惡意給人家負評的

00:58:10 - 00:58:13
會變成第二項加重喔，得加重其刑是二分之一喔

00:58:14 - 00:58:17
好，那這一條罪的違法性有一個很特殊的地方

00:58:18 - 00:58:20
就是我們剛剛講，黑板下這個東西

00:58:20 - 00:58:21
310第三項

00:58:22 - 00:58:25
第三百一十條，它原本只能用在第三百一十條

00:58:26 - 00:58:29
但是近年的學術見解也說，其實這個條文

00:58:29 - 00:58:33
我們也可以把它拿來第三百一十一條，不是三百一十一條，三百一十三條

00:58:34 - 00:58:36
我們也可以把它拿來第三百一十三條來做使用

00:58:37 - 00:58:39
所以結合下來的結果是什麼，你知道嗎

00:58:39 - 00:58:40
好，我舉個簡單的例子

00:58:41 - 00:58:43
那個，來比如說

00:58:44 - 00:58:45
假設那個誰啊

00:58:45 - 00:58:47
林懷，我們以林懷為例

00:58:47 - 00:58:48
因為他很喜歡買名牌

00:58:49 - 00:58:53
就有同學，你們知道林懷吧？那個教公法的老師

00:58:53 - 00:58:56
那個，有同學同事啊，說我跟林懷的穿著是強烈的對比

00:59:00 - 00:59:02
林懷就是全身名牌，而我就是全身俗

00:59:02 - 00:59:03
就這樣喔

00:59:03 - 00:59:06
就對啊，我就對名牌真的沒有興趣，我也跟林懷聊過

00:59:08 - 00:59:11
我說,你要我花5萬塊買個包,我會覺得心很痛

00:59:14 - 00:59:17
但你要我花5萬塊買一張顯示卡,OK,完全沒有問題

00:59:18 - 00:59:19
我就是這樣

00:59:19 - 00:59:20
我本質上可能是宅男吧

00:59:20 - 00:59:20
真的啊

00:59:20 - 00:59:22
我7月份花3萬多塊買一張顯示卡

00:59:22 - 00:59:24
買了之後模擬飛行超順，我覺得超值得

00:59:25 - 00:59:28
可是你要我花3萬五買一個皮夾，我甚至覺得心好痛

00:59:28 - 00:59:29
我覺得，皮夾能用就好了

00:59:29 - 00:59:33
我買那麼貴的幹什麼，還不是裝錢裝卡而已，對我來說是這樣喔

00:59:34 - 00:59:35
好

00:59:35 - 00:59:38
假設林懷在網路上買了一個二手的名牌包

00:59:38 - 00:59:40
他買了之後，他拿去給人鑑定

00:59:42 - 00:59:43
結果鑑定之後，那個鑑定的人

00:59:45 - 00:59:49
他可能也是一個二手的名牌商之類的，鑑定的人跟他說你這個是假貨

00:59:51 - 00:59:52
你被騙了

00:59:52 - 00:59:53
好，林懷很生氣

00:59:54 - 00:59:57
就給賣他包的人一顆星的負評，說你賣假貨

00:59:57 - 00:59:58
結果呢

00:59:58 - 01:00:00
後來才知道

01:00:00 - 01:00:02
原來那個鑑定者很兩光。

01:00:02 - 01:00:03
就其實那個是真貨,

01:00:04 - 01:00:06
鑑定者誤判以為是假貨。

01:00:07 - 01:00:08
這個是不是真實性誤認?

01:00:08 - 01:00:08
對啊,

01:00:09 - 01:00:10
會有真實性誤認，

01:00:10 - 01:00:11
會不會有？

01:00:11 - 01:00:11
會啊，

01:00:11 - 01:00:12
當然也會有啊。

01:00:12 - 01:00:15
所以如果發生真實性誤認的話，

01:00:15 - 01:00:16
可不可以用黑板上這一套？

01:00:16 - 01:00:17
實務上說可以，

01:00:17 - 01:00:18
懂嗎？

01:00:18 - 01:00:20
所以這一套表面上是用在310的，

01:00:20 - 01:00:23
但其實本質上相同的313也可以適用。

01:00:23 - 01:00:24
也可以適用喔。

01:00:26 - 01:00:26
好，

01:00:26 - 01:00:27
所以這個是名譽的犯罪喔，

01:00:28 - 01:00:29
我們大概講到這邊，

01:00:29 - 01:00:31
我看一下有沒有題目要說。

01:00:45 - 01:00:48
我們來看一下75頁的第四題跟第五題。

01:00:49 - 01:00:50
這兩題幾乎都一樣啦，

01:00:50 - 01:00:51
我們看一下。

01:01:13 - 01:01:16
那個75頁的第四題跟第五題啊，

01:01:16 - 01:01:18
這兩題當初考出來的時候，

01:01:18 - 01:01:21
有很多同學都寫毀謗罪。

01:01:22 - 01:01:22
不對喔，

01:01:22 - 01:01:24
你不要寫毀謗罪。

01:01:24 - 01:01:28
這兩題你要寫的是313的妨害信用罪。

01:01:28 - 01:01:30
有些人說寫毀謗對不對嗎？

01:01:30 - 01:01:31
那我這樣說啦，

01:01:31 - 01:01:34
妨害信用的本質確實是一種誹謗的行為沒有錯。

01:01:35 - 01:01:37
可是這裡最貼切的條文就是妨害信用，

01:01:37 - 01:01:38
而不是誹謗，

01:01:38 - 01:01:39
知道嗎？

01:01:39 - 01:01:40
這個就好像，

01:01:40 - 01:01:42
對於生母殺嬰的人，

01:01:42 - 01:01:43
你沒有寫他274，

01:01:44 - 01:01:45
你說他271，

01:01:45 - 01:01:45
就一樣的意思。

01:01:46 - 01:01:48
生母殺嬰寫271不能說全錯，

01:01:48 - 01:01:50
但你沒有寫到那個最適合的條文。

01:01:50 - 01:01:51
所以這兩題記得喔，

01:01:51 - 01:01:53
它都是313，

01:01:53 - 01:01:54
都是313。

01:01:54 - 01:01:56
然後因為都是在網路上嘛,

01:01:56 - 01:01:57
所以會有第二項的加重,

01:01:58 - 01:01:59
這個不要漏掉了。

01:02:02 - 01:02:03
好,OK,我們大概看到這邊哦,我們先休息一下哦,等一下我們再來看那個隱私的犯罪。

01:02:14 - 01:02:19
好,我們接著來看到373頁這邊,我們接著來看到妨害秘密的犯罪。

01:02:19 - 01:02:22
我們看完了名譽，接著來看的是隱私。

01:02:22 - 01:02:27
那這個隱私的犯罪呢，我們先來看到的是第二章妨害秘密罪，這邊談的是一般的隱私。

01:02:29 - 01:02:38
然後一般的隱私看完之後，我們接著呢就會來看到下面的一個單元，第13章，那個叫做性隱私，我們就會看到這兩類。

01:02:39 - 01:02:42
好，我們這裡先來看到一般的隱私，一般的妨害秘密罪。

01:02:43 - 01:02:46
這裡呢，我們先來看到第一個，妨害書信秘密。

01:02:47 - 01:02:49
這裡有一個嘗試，我以前有跟同學講過。

01:02:49 - 01:02:50
就是說呢，

01:02:52 - 01:02:54
我們刑法對於秘密的保護是這樣子。

01:02:55 - 01:02:58
如果這個秘密是由國家所持有的，那這個我們叫做國防

01:03:00 - 01:03:01
或國防以外的秘密。

01:03:02 - 01:03:05
這種秘密你去洩露的話，一律都會成立犯罪。

01:03:05 - 01:03:06
相對著

01:03:06 - 01:03:12
那如果這個秘密是私人的秘密，私人的秘密行為人洩露的話，不見得會成立犯罪，只有在特定的情況之下，才會成立犯罪。

01:03:12 - 01:03:13
所以舉個例子啊。

01:03:17 - 01:03:20
如果那個陸伯言啊，他跟我講，陸伯言跟我說，我跟你講一個小秘密。

01:03:24 - 01:03:27
我都看人獸交的A片，你不要跟別人講喔。

01:03:27 - 01:03:30
我聽的時候想說，天啊，他的性癖也太奇葩了吧。

01:03:30 - 01:03:32
我就在課堂上跟同學分享，這樣的話，我會不會觸犯妨害秘密罪？

01:03:35 - 01:03:35
不會。

01:03:36 - 01:03:37
不會，單純我人品差嘛，這個刑法不會去管。

01:03:39 - 01:03:43
但如果陸伯言他是去做心理諮商，然後他跟諮商心理師說，怎麼辦啊，我好喜歡看那個人獸交的A片。

01:03:48 - 01:03:50
我怕我哪一天真的去幹豬，我覺得好睏擾啊。

01:03:51 - 01:03:57
結果心理師竟然就開始PO文，說那個法白的那個劉若穎，他都看人獸交。

01:03:58 - 01:03:59
這樣才會有犯罪，知道嗎？

01:03:59 - 01:03:59
所以

01:04:00 - 01:04:00
我們刑法當中

01:04:02 - 01:04:04
對於私人秘密的保護

01:04:04 - 01:04:06
相對來說是選擇性的

01:04:06 - 01:04:07
是有限的

01:04:07 - 01:04:09
好，這裡我們就一條條來看喔

01:04:09 - 01:04:12
第一條是315，叫做妨害書信秘密罪

01:04:13 - 01:04:14
這一條它罰的是這樣的

01:04:15 - 01:04:17
開拆、隱匿他人的什麼呢？

01:04:17 - 01:04:21
封緘的信函、文書或圖畫

01:04:21 - 01:04:24
這個時候呢，就會成立刑法315的犯罪

01:04:25 - 01:04:27
這個叫做妨害書信秘密罪

01:04:29 - 01:04:30
開拆

01:04:30 - 01:04:32
或者是用以前的方法呢,窺視這個內容

01:04:32 - 01:04:33
窺視什麼東西呢

01:04:33 - 01:04:36
他人封緘的信函文書或圖畫

01:04:36 - 01:04:38
好，那我們先來看一下這一條的課題喔

01:04:38 - 01:04:42
這裡所說的文書啊，它是泛指一切的文件

01:04:42 - 01:04:47
也就是這個條文所稱的文書，跟偽造文書罪的文書不一樣

01:04:48 - 01:04:49
像比如說

01:04:49 - 01:04:50
日記

01:04:50 - 01:04:52
日記是不是偽造文書罪的文書？

01:04:52 - 01:04:54
不是，因為它沒有證明性。

01:04:54 - 01:04:56
可是日記是不是這個條文的文書？

01:04:56 - 01:04:56
是。

01:04:56 - 01:04:59
所以這個條文的文書呢，它泛指一切的文件。

01:04:59 - 01:05:00
好

01:05:00 - 01:05:02
然後再來我們再看喔

01:05:04 - 01:05:05
這邊有講文書嘛

01:05:05 - 01:05:06
應該沒有什麼疑問

01:05:06 - 01:05:08
所以第一個,它是一切的文件

01:05:08 - 01:05:12
然後再來的話呢,考量到這一條罪是妨害秘密的犯罪

01:05:12 - 01:05:19
所以如果一個文件,儘管他有封簽,可是如果他封簽的秘密不是基於隱私的考量的話

01:05:20 - 01:05:22
那我們呢,就不會把它納入這條罪的保護

01:05:23 - 01:05:24
像比如說你們想

01:05:24 - 01:05:26
有些雜誌,他會用膠膜封起來

01:05:28 - 01:05:28
為什麼

01:05:29 - 01:05:32
是為了確保雜誌內容的隱私嗎

01:05:32 - 01:05:32
不是嘛

01:05:32 - 01:05:35
用膠膜封起來是通常就是不好看嘛

01:05:35 - 01:05:37
就封面很俗，就封面可能很聳動

01:05:38 - 01:05:39
你會覺得很想看，然後你買來之後再拆開呢

01:05:39 - 01:05:42
就這樣而已喔，你就不看了，你就覺得很無聊很後悔

01:05:42 - 01:05:45
很多時候不都這樣子嗎，所以，那一種用膠膜封起來的雜誌

01:05:49 - 01:05:52
他可能只是，有的時候可能是為了要符合那個限具體的規定

01:05:53 - 01:05:55
那有些時候呢，可能只是商人他為了刺激買氣而已

01:05:56 - 01:05:57
所以這個時候

01:05:58 - 01:06:00
就不能認為會成立

01:06:00 - 01:06:01
底本所以好。

01:06:01 - 01:06:04
好，那麼再來括號二，這裡的文書呢，一般認為準文書也包括在內。

01:06:04 - 01:06:08
所以220條的準文書，

01:06:08 - 01:06:11
電子記錄那種東西，

01:06:11 - 01:06:14
那個呢也包括在內。

01:06:15 - 01:06:17
所以延伸而來的一個問題是這樣子。

01:06:17 - 01:06:27
那如果是駭入，如果是輸入別人電腦或手機上面的密碼，而去偷看別人電腦或手機的秘密呢？

01:06:29 - 01:06:36
20幾年前的問題是，你輸入別人電子郵件信箱的帳號密碼，去偷看別人的email。

01:06:36 - 01:06:38
20幾年前的版本是這樣子。

01:06:38 - 01:06:40
那現在比較少人在寫email。

01:06:40 - 01:06:48
所以換成是現在的版本的話，可能會變成是說，你偷偷輸入別人手機的密碼，去看別人的LINE的對話紀錄，這種，一樣的意思。

01:06:49 - 01:06:51
這樣的行為可不可以論315？

01:06:52 - 01:06:56
你輸入別人手機的密碼去偷看別人的LINE。

01:06:56 - 01:06:59
這樣的行為算不算是

01:06:59 - 01:07:03
拆開別人封緘的文書或信函，算不算呢？

01:07:04 - 01:07:05
食物是認為算了。

01:07:06 - 01:07:07
對啊，食物覺得算。

01:07:07 - 01:07:08
因為食物會覺得

01:07:09 - 01:07:12
電子郵件的密碼，或者是你手機LINE的密碼。

01:07:12 - 01:07:14
那種東西的本質，它就是一個封建的文書。

01:07:17 - 01:07:20
至於這個封建是用電子記錄的方式加密，或者是用這個

01:07:24 - 01:07:27
或者是說用那個什麼，用物理空間的方式隔絕。

01:07:28 - 01:07:29
食物說沒差。

01:07:29 - 01:07:30
這只是時代性的問題。

01:07:30 - 01:07:33
但這裡有學說提出反對的意見。

01:07:33 - 01:07:34
像蔡聖偉老師提出這個說法。

01:07:34 - 01:07:35
因為蔡老師就說了

01:07:36 - 01:07:37
我們條文寫封建。

01:07:37 - 01:07:39
條文又寫開拆。

01:07:40 - 01:07:43
那我們講封建跟開拆，它就是一個物理上的概念嘛。

01:07:44 - 01:07:45
物理上的隔絕，那個叫封建。

01:07:46 - 01:07:49
而你把這個物理上的隔絕弄破，那個叫做開拆。

01:07:50 - 01:07:52
電子記錄的加密，它不會叫封建。

01:07:52 - 01:07:53
它不會叫開拆的。

01:07:54 - 01:07:59
所以有學者會認為說，這種加密的電子記錄，雖然本質上跟這種封建

01:08:00 - 01:08:01
信還是類似的沒有錯，可是因為法條的唯一授權範圍沒有到這個地方，所以呢，我們沒辦法把這種偷看別人電子紀錄的行為來論315條。

01:08:12 - 01:08:14
好，那麼接下來括號三，這邊說了，信函文書圖畫要處於封簽的狀態。

01:08:18 - 01:08:21
我們剛剛講，封簽的意思就是有所阻隔，讓外面的人沒辦法看到裡面的內容，這個是一種封簽。

01:08:25 - 01:08:31
那後面有說，封簽的方法沒有什麼限制，黏貼啦，密封啦，釘書機裝訂都可以。

01:08:31 - 01:08:36
但如果是用一個顯然不可靠的方式，單純的對折。

01:08:39 - 01:08:41
或者只是用回紋針夾起來而已。

01:08:41 - 01:08:45
這種顯然不可靠的方式，他就不能認為是有這邊的封簽。

01:08:46 - 01:08:46
好。

01:08:46 - 01:08:47
然後再來光號是，這邊還有一種狀況是這樣子喔。

01:08:50 - 01:08:54
你把一個信件，他本身沒有密封，或者你把一個日記本，他本身也沒有密封。

01:08:58 - 01:09:05
你把一個沒有密封的信件或日記本，你把它放在一個上鎖的書桌抽屜當中。

01:09:05 - 01:09:07
那他算不算是一個封緘的信函？

01:09:07 - 01:09:08
算。

01:09:08 - 01:09:11
怎麼，雖然那個信件本身沒有上鎖，沒有封簽，但是他放在一個上鎖的抽屜當中。

01:09:14 - 01:09:16
我們就可以認為說呢，他是一個封緘的信函喔。

01:09:19 - 01:09:22
好，再來行為的部分，開拆、隱匿信件，其他的方法。

01:09:23 - 01:09:25
所以，拆別人的信，這個是315的犯罪。

01:09:28 - 01:09:29
還有隱匿，藏別人的信。

01:09:32 - 01:09:33
這也是315的犯罪。

01:09:34 - 01:09:35
所以，用其他的方法窺視他的內容。

01:09:38 - 01:09:44
比如說把別人信拿到強光之下去照射，偷看裡面寫的什麼東西，這也是本罪的行為態樣。

01:09:45 - 01:09:49
好，那不管怎麼樣，這一條罪的性質，他叫做抽象危險犯，所以你只要有拆開的行為，犯罪就成立了。

01:09:54 - 01:09:58
不管有沒有看到內容，也不管看到內容是不是真正你私事，都會成立喔。

01:09:58 - 01:09:59
像比如說，我跟你講。

01:10:00 - 01:10:01
有好幾次這樣的經驗。

01:10:02 - 01:10:05
就是我在信箱裡面看到前屋主的信。

01:10:06 - 01:10:08
那我就好奇想說，怎麼會有人還寫信啊？

01:10:08 - 01:10:10
人家在寫給前屋主什麼東西啊。

01:10:11 - 01:10:12
結果才打開呢，大失所望。

01:10:12 - 01:10:14
原來是房仲的廣告。

01:10:15 - 01:10:17
就房仲用那個手寫體寫的廣告,

01:10:17 - 01:10:17
就只是這樣子而已。

01:10:18 - 01:10:18
好無聊啊,

01:10:18 - 01:10:20
根本沒有任何通信的內容。

01:10:20 - 01:10:21
理論上我會不會成立這條罪?

01:10:22 - 01:10:22
會喔,

01:10:22 - 01:10:24
雖然我看的東西沒有什麼隱私,

01:10:24 - 01:10:27
但這一條罪它是一個抽象危險犯。

01:10:27 - 01:10:28
好,這個是315。

01:10:29 - 01:10:32
再來,315之一,窺視竊聽竊錄罪。

01:10:34 - 01:10:39
315之一啊，這一條罪現在其實適用的空間會大幅被限縮。

01:10:40 - 01:10:43
因為315之一它是偷窺偷拍那類的犯罪。

01:10:43 - 01:10:44
那我先跟你們說啊，

01:10:45 - 01:10:47
偷拍的對象如果跟色色的有關，

01:10:47 - 01:10:49
現在都會變319之一。

01:10:50 - 01:10:52
基本上不會再回來論這一條罪了,

01:10:52 - 01:10:52
知道嗎?

01:10:52 - 01:10:54
所以315這一條罪,

01:10:55 - 01:10:56
並沒有被架空啦,

01:10:56 - 01:10:58
因為如果你純粹用看的,

01:10:58 - 01:11:17
那當然是會論

01:11:17 - 01:11:40
這條罪沒有錯。

01:11:40 - 01:11:42
可是如果涉及到一些色色的內容的話,

01:11:43 - 01:11:44
我們這裡如果有拍,

01:11:44 - 01:11:46
會優先論319之1哦,

01:11:46 - 01:11:47
這個先提醒各位。

01:11:47 - 01:11:47
好,

01:11:48 - 01:11:49
還有一件事喔,

01:11:49 - 01:11:52
315之一跟315這兩條的區別。

01:11:53 - 01:11:55
這個很多同學會搞混。

01:11:55 - 01:11:56
我這裡先講清楚啊,

01:11:57 - 01:12:00
315跟315之1，差別在哪裡？

01:12:00 - 01:12:00
315。

01:12:01 - 01:12:02
那個不叫315之1。

01:12:03 - 01:12:06
因為LINE的對話紀錄那個叫做過去已經結束的活動。

01:12:06 - 01:12:08
那個不會歸315條之1管。

01:12:09 - 01:12:12
當然315之一的話，文義上不是說不過去啦。

01:12:12 - 01:12:16
你講315之一的話，你也可以說啊，就非常沒錯啊，就是那個什麼。

01:12:17 - 01:12:19
這是窺視他人的言論或談話。

01:12:20 - 01:12:22
文義上說不過去，但不會這樣解釋，知道嗎？

01:12:22 - 01:12:24
過去已經結束的言論談話。

01:12:25 - 01:12:26
那個歸315，知道嗎？

01:12:26 - 01:12:30
315之一保護的是一個現在進行當中

01:12:30 - 01:12:30
活動。

01:12:32 - 01:12:33
好，那315的行為態樣

01:12:33 - 01:12:37
第一塊，第一款它是竊聽窺視，就是你用看的，你用聽的。

01:12:37 - 01:12:41
而第二款是竊錄，就是你有把它錄下來。

01:12:42 - 01:12:43
好，我們來看一下這條罪的客體。

01:12:44 - 01:12:48
他說活動、言論、談話、身體的隱私部位。

01:12:48 - 01:12:51
你有沒有想過言論跟談話的不同在哪裡？

01:12:52 - 01:12:54
言論是單方面的表述。

01:12:54 - 01:12:56
談話是彼此有溝通。

01:12:56 - 01:12:59
涉及到兩方以上的人，這個叫談話。

01:13:00 - 01:13:01
言論跟談話不一樣。

01:13:02 - 01:13:05
一個是有相對人的，一個是沒有。

01:13:06 - 01:13:08
好，那這裡的言論談話不管是哪一種。

01:13:09 - 01:13:11
我們說都要有意見的表述才算。

01:13:12 - 01:13:15
所以喔，我偷入人家開會。

01:13:15 - 01:13:17
這個會有315之一。

01:13:18 - 01:13:23
但如果是有人把自己關在房間裡面，練唱歌、練朗讀。

01:13:24 - 01:13:25
我把它錄下來。

01:13:25 - 01:13:27
不會有315之一。

01:13:27 - 01:13:30
因為練唱歌練朗讀，那個叫照本宣科，那個並沒有任何的意見。

01:13:30 - 01:13:30
表述。

01:13:31 - 01:13:32
那個不受本質的保護。

01:13:32 - 01:13:35
然後再來，身體的隱私部位。

01:13:37 - 01:13:39
這個身體部位怎麼解釋呢？

01:13:39 - 01:13:40
一般的說法會這樣說。

01:13:41 - 01:13:44
這個條文所謂的身體部位，

01:13:44 - 01:13:46
並不單純是說不想給別人看到就算。

01:13:46 - 01:13:48
沒有哦，並不是不想給別人看到就算哦。

01:13:48 - 01:13:52
除了不想給別人看到之外，依照立法的理由來說。

01:13:52 - 01:13:57
這裡的身體部位還必須要是一個跟性慾有關的部位，這個才算。

01:13:58 - 01:13:59
瞭解嗎？要跟性慾有關的部位才算。

01:13:59 - 01:14:00
瞭解。

01:14:00 - 01:14:00
所以吼

01:14:02 - 01:14:03
偷拍別人像廁所

01:14:04 - 01:14:05
會有這一條

01:14:05 - 01:14:07
偷拍別人的裙底

01:14:07 - 01:14:09
即使拍到的是安全褲

01:14:09 - 01:14:10
也還是會有這一條

01:14:11 - 01:14:15
我相信女生穿裙子有穿安全褲，應該也不會希望安全褲給人家拍，這個是必然的

01:14:16 - 01:14:18
所以安全褲的話呢，也可以是這個課題，沒有疑問

01:14:19 - 01:14:21
那如果是這樣

01:14:21 - 01:14:23
想像上不是不可能喔

01:14:23 - 01:14:24
好，假設有個人

01:14:25 - 01:14:26
他的手臂上面

01:14:27 - 01:14:29
假設他手臂這個位置,有一顆痣

01:14:29 - 01:14:32
這顆痣很大,還長毛

01:14:32 - 01:14:33
這個人就覺得不好看

01:14:33 - 01:14:37
所以這個人他一年四季都穿長袖,為了要遮這個痣,為了要遮這一顆痣

01:14:39 - 01:14:43
然後這個人的同事就很好奇想說，奇怪，這個人手臂到底長什麼樣子

01:14:44 - 01:14:49
於是他的同事呢，就用紅外線的攝影機，去拍，去透視他的長袖，一拍，哦，原來這邊有一顆痣喔

01:14:51 - 01:14:55
所以那個用紅外線攝影機的人去拍對方的手臂的那個行為

01:14:55 - 01:14:56
會不會論三億五之一

01:14:56 - 01:14:57
不會，知道嗎

01:14:57 - 01:14:59
這種行為就不會淪為三億五之一的

01:14:59 - 01:15:00
因為

01:15:00 - 01:15:03
你說手臂這個部位，好像跟性慾沒有什麼關係，對不對？

01:15:03 - 01:15:05
所以這裡所說的身體部位呢

01:15:05 - 01:15:06
我再想一次

01:15:07 - 01:15:11
並不是說單純的不想給別人看到就算，不是喔

01:15:12 - 01:15:13
而是要怎麼樣

01:15:13 - 01:15:17
真的是跟性慾的滿足有關的那一種部位才算喔

01:15:18 - 01:15:22
好，然後過去發生過的一件很莫名的事啊，好像在基隆吧

01:15:23 - 01:15:27
就是有個基隆的客運司機他出車禍死掉

01:15:27 - 01:15:31
然後他的同事去殯儀館，瞻仰死者的儀容的時候

01:15:32 - 01:15:33
這個

01:15:33 - 01:15:34
同事不知道有哪個筋不對勁

01:15:35 - 01:15:37
拍下了屍體的生殖器

01:15:38 - 01:15:41
然後把那個生殖器的照片傳到他們客運公司的群組

01:15:42 - 01:15:44
那死者家屬看到氣炸了

01:15:44 - 01:15:46
去告這個偷拍的人犯三億五之一

01:15:46 - 01:15:47
後來法院判無罪

01:15:48 - 01:15:49
理由很簡單

01:15:49 - 01:15:50
死掉的人怎麼會有隱私

01:15:51 - 01:15:51
對啊,就這樣子啊

01:15:52 - 01:15:54
隱私是活人才會享有啊

01:15:54 - 01:15:59
你對死者拍這個照片確實不太好啦,可是死者他不會是隱私權的主體啊,所以這個行為後理論

01:16:00 - 01:16:00
25歲的。

01:16:01 - 01:16:02
好。

01:16:02 - 01:16:10
然後啊,這一條罪是保護隱私的犯罪沒有錯,但你看哦,他的客體限於這幾個活動：言論、談話、身體與私部位。

01:16:10 - 01:16:18
所以如果有一天我去杜伯炎家,然後我打開他的儲櫃發現,哇塞,他的儲櫃怎麼那麼多SM的道具。

01:16:18 - 01:16:24
然後打開他的抽屜,哇塞,他的書櫃裡面,收藏的好多人獸交的DVD。

01:16:24 - 01:16:29
我把它拍下來PO在網路上,說你看,這光頭很偽善嘛,我上課沒有誣賴他嘛。

01:16:29 - 01:16:31
這樣的話,我會不會觸犯351條啊。

01:16:31 - 01:16:32
不會喔。

01:16:32 - 01:16:36
因為如果只是一般人所不欲人知的物品。

01:16:36 - 01:16:38
單純的物品。

01:16:38 - 01:16:42
並不是這裡所說的活動、言論談話或身體部位，所以這條罪保護的對象，他是有限定的喔。

01:16:45 - 01:16:47
好，再來括號二，那什麼叫非公開呢？

01:16:49 - 01:16:55
非公開除了不想給別人看到之外，還必須這個不想給別人看到的期待是合理的。

01:16:55 - 01:17:01
所以我們這邊說，非公開他通常是用一個合理的期待去做判斷。

01:17:02 - 01:17:10
也就是客觀上這一件事情，被害人不想給別人看到，這個期待客觀上來看合不合理。

01:17:11 - 01:17:12
所以比如說。

01:17:14 - 01:17:14
有人。

01:17:14 - 01:17:17
在那個二樓的落地窗前面。

01:17:18 - 01:17:20
在那個地方，比如說在那個地方打手槍。

01:17:20 - 01:17:23
然後路人就從一樓往上拍，拍到二樓那個畫面。

01:17:23 - 01:17:25
你說這個算非公開的活動嗎？

01:17:26 - 01:17:26
就不算啊。

01:17:26 - 01:17:28
因為二樓落地窗那麼每個人都看得到啊，知道嗎。

01:17:30 - 01:17:30
好。

01:17:30 - 01:17:32
所以這個是客體的部分，再來行為。

01:17:33 - 01:17:36
第一個行為這邊講窺視跟竊聽。

01:17:37 - 01:17:38
窺視跟竊聽喔。

01:17:39 - 01:17:41
窺跟竊什麼意思啊？

01:17:43 - 01:17:44
窺視、竊聽、竊錄，各位。

01:17:45 - 01:17:48
窺跟竊重點不是偷偷摸摸，不是喔。

01:17:49 - 01:17:50
窺跟竊的意思是：

01:17:51 - 01:17:54
這件事情有沒有經過被害人的同意？

01:17:55 - 01:17:56
所以喔。

01:17:56 - 01:17:59
窺跟竊的重點不是偷偷摸摸，不是喔。

01:17:59 - 01:17:59
是。

01:18:00 - 01:18:03
只要這件事沒有經過別人的同意，

01:18:03 - 01:18:04
他就是窺。

01:18:04 - 01:18:05
他就是竊聽,

01:18:05 - 01:18:05
瞭解嗎?

01:18:05 - 01:18:06
所以比如說,

01:18:07 - 01:18:09
如果那個大樓的管委會開會,

01:18:10 - 01:18:11
主委說不準錄音,

01:18:12 - 01:18:13
結果有旁聽的住戶

01:18:14 - 01:18:16
他拿著手機光明正大在錄音

01:18:17 - 01:18:18
可不可以成立315之一？

01:18:18 - 01:18:18
欸

01:18:18 - 01:18:19
可以喔

01:18:19 - 01:18:21
就算他是光明正大還是可以喔,

01:18:21 - 01:18:23
這個虧跟竊的重點並不是偷偷摸摸。

01:18:25 - 01:18:25
好,

01:18:25 - 01:18:27
那其中窺視跟竊聽的部分啊,

01:18:28 - 01:18:28
條文講,

01:18:28 - 01:18:30
要利用工具設備。

01:18:31 - 01:18:31
欸,

01:18:31 - 01:18:34
這個工具設備不是所有的人造器具都算，

01:18:34 - 01:18:38
這裡的工具設備是那種可以延展視覺的，

01:18:39 - 01:18:41
增強人原本的身體所不能的。

01:18:42 - 01:18:43
這一種才算。

01:18:43 - 01:18:45
所以像以前林東茂老師有文章是說，

01:18:46 - 01:18:47
這個色鬼啊，

01:18:47 - 01:18:48
爬上一棵大樹，

01:18:49 - 01:18:51
偷看樓上的鄰居洗澡。

01:18:51 - 01:18:52
而且他還戴著眼鏡,

01:18:53 - 01:18:54
那一棵樹,

01:18:54 - 01:18:55
那一副眼鏡,

01:18:55 - 01:18:56
是不是工具設備?

01:18:56 - 01:18:57
不是喔。

01:18:58 - 01:19:00
樹本身沒辦法強化視覺,

01:19:00 - 01:19:01
眼鏡本身,

01:19:02 - 01:19:04
它也只是讓視覺回復原本應有的狀態,

01:19:05 - 01:19:07
它並不是強化原本人類所不能的,

01:19:07 - 01:19:10
所以那個東西並不是工具跟設備。

01:19:11 - 01:19:11
好,

01:19:11 - 01:19:12
所以這個是行為的部分。

01:19:14 - 01:19:15
接著來378頁。

01:19:16 - 01:19:18
這一條罪有要求結果的要件嗎？

01:19:19 - 01:19:19
315之一號,

01:19:19 - 01:19:20
有沒有要求結果的要件？

01:19:21 - 01:19:23
也就是這一條罪它到底是行為犯，

01:19:23 - 01:19:26
或者它是一條結果犯，

01:19:26 - 01:19:27
這個確實會有討論的空間。

01:19:28 - 01:19:29
315之一到底是行為犯還是結果犯？

01:19:30 - 01:19:31
區別實益在哪裡？

01:19:31 - 01:19:34
假設行為人有窺視竊聽記錄的行為，

01:19:34 - 01:19:35
他有行為喔，

01:19:36 - 01:19:38
但是沒有造成對應的結果。

01:19:39 - 01:19:40
比如說你想嘛，

01:19:40 - 01:19:44
有住戶想用手機偷偷去錄管委會的閉門會議

01:19:44 - 01:19:46
想說這些管委們到底在搞什麼

01:19:47 - 01:19:49
結果後來這個住戶發現

01:19:49 - 01:19:50
他根本沒有錄到

01:19:50 - 01:19:52
因為他忘了按下錄音鍵

01:19:53 - 01:19:54
或者比如說，

01:19:54 - 01:19:56
他進那個錄音App的時候啊，

01:19:56 - 01:19:56
那個App當機，

01:19:57 - 01:19:58
導致什麼東西都沒有錄到。

01:19:58 - 01:19:59
這樣的情形會

01:20:00 - 01:20:00
成立本罪嗎？

01:20:02 - 01:20:03
這裡，大概有兩種不同的說法。

01:20:05 - 01:20:08
學說上比較多的意見是採結果犯說啦。

01:20:09 - 01:20:14
就認為315條是結果犯，要真的有錄到、有聽到、有看到，犯罪才能成立。

01:20:14 - 01:20:17
那為什麼學說會說本罪是結果犯的？

01:20:17 - 01:20:19
學者的理由主要是著眼在於說。

01:20:20 - 01:20:23
因為隱私它是一個相對沒有那麼重要的權益。

01:20:24 - 01:20:28
那隱私相對沒有那麼重要，而你又說這一條罪是行為犯的話。

01:20:28 - 01:20:30
這個保護可能有點太過頭。

01:20:30 - 01:20:31
過頭。

01:20:31 - 01:20:35
所以學說才會說，基於隱私的考量，他好像沒有到那麼重要。

01:20:35 - 01:20:39
所以我們的刑法紀錄的時點不用記錄到那麼早，所以認為。

01:20:40 - 01:20:41
他應該是結果犯。

01:20:44 - 01:20:44
好。

01:20:44 - 01:20:45
再來。

01:20:45 - 01:20:49
當然也有學者是說他是行為犯啊，像蕭紅老師的看法。

01:20:49 - 01:20:51
因為也有學者認為說呢，你看嘛。

01:20:51 - 01:20:54
315之一，寫在315的後面。

01:20:55 - 01:20:57
而315是什麼犯？

01:20:57 - 01:21:00
315沒有疑問啊，大家都說他是行為犯。

01:21:00 - 01:21:02
啊怎麼315之一變結果犯？

01:21:02 - 01:21:03
解釋。

01:21:03 - 01:21:07
對啊，又有人說，315的條文，大家都說它是行為犯，沒有爭議。

01:21:07 - 01:21:12
那同樣的道理，類似性質的315G，應該也要是行為犯，有這個說法。

01:21:13 - 01:21:13
好。

01:21:14 - 01:21:14
再來，第五點，無故。

01:21:17 - 01:21:18
我們永遠記得一件事喔。

01:21:19 - 01:21:23
刑法條文上如果出現無故這兩個字的話。

01:21:23 - 01:21:26
無故一定是放在違法性，而不是放在構成要件。

01:21:29 - 01:21:31
也就是無故這兩個字。

01:21:31 - 01:21:34
他只是在提醒司法者說，你們要注意喔。

01:21:34 - 01:21:38
這一條罪容易有阻卻違法事由，你不要忽略掉。

01:21:39 - 01:21:40
他只是這樣的意思而已。

01:21:41 - 01:21:44
所以我們前面講過，無故兩個字。

01:21:44 - 01:21:46
它叫做可有可無的欄尾條款。

01:21:48 - 01:21:48
我以前講過嘛。

01:21:49 - 01:21:54
假設這個315之一，他把無故兩個字拿掉了。

01:21:55 - 01:21:57
對本罪的成立範圍有差沒差？

01:21:58 - 01:21:59
當然沒差啊，為什麼？

01:21:59 - 01:21:59
欸。

01:22:00 - 01:22:01
難道拿掉無故,

01:22:01 - 01:22:02
你就不用判斷違法性喔？

01:22:02 - 01:22:03
還是要啊，對不對？

01:22:03 - 01:22:06
那反過來，殺人罪如果加入無故兩個字，

01:22:07 - 01:22:08
會不會影響成立範圍？

01:22:08 - 01:22:09
當然不會啊。

01:22:10 - 01:22:11
難道殺人罪加上無故之後，

01:22:12 - 01:22:14
它的成立範圍就限縮了嗎？

01:22:14 - 01:22:14
沒有啊，

01:22:14 - 01:22:16
違法性不本來就要審查嗎？

01:22:16 - 01:22:16
瞭解喔。

01:22:17 - 01:22:18
好，所以我們說，

01:22:18 - 01:22:22
無故這個東西呢，它就只是一個違法性要件而已。

01:22:22 - 01:22:24
欸，那以前實務有在討論的，

01:22:25 - 01:22:26
為了要抓姦，

01:22:26 - 01:22:28
為了要查外遇,

01:22:28 - 01:22:31
而去竊錄配偶的私生活,

01:22:32 - 01:22:34
這樣的行為會不會成立315之一?

01:22:34 - 01:22:37
過去曾經有一派的看法認為說,

01:22:37 - 01:22:37
不會。

01:22:39 - 01:22:40
因為說這個是有故

01:22:40 - 01:22:41
這個是有正當理由的

01:22:41 - 01:22:43
但現在不採這一說了。

01:22:43 - 01:22:45
現在會說是不是無故

01:22:45 - 01:22:48
我們應該回歸主權，違法與否是有待判斷。

01:22:48 - 01:22:53
所以只要這件事情沒有主觀卻違法的事由的話,

01:22:53 - 01:22:54
那它就是無辜,

01:22:54 - 01:22:55
它就是無辜。

01:22:55 - 01:22:56
所以我們想嘛,

01:22:57 - 01:22:58
為了要查外遇,

01:22:58 - 01:22:59
為了要去抓姦,

01:22:59 - 01:23:41
而去竊錄配偶

01:23:41 - 01:23:42
你覺得這個舉措合法嗎?

01:23:43 - 01:23:44
廢話當然沒有啊，對不對？

01:23:44 - 01:23:45
所以他當然還是無辜啊。

01:23:46 - 01:23:47
好，下面這個問題，

01:23:48 - 01:23:49
GPS跟監。

01:23:50 - 01:23:52
這個東西啊，是近年來我覺得

01:23:52 - 01:23:56
很熱門，但是考試卻一直都沒有出現的議題，

01:23:56 - 01:23:59
所以這個東西在近年來的考試，你們要特別的留意。

01:23:59 - 01:24:00
像我

01:24:00 - 01:24:01
跟現在的一切行蹤位置，

01:24:02 - 01:24:03
大概是這樣的事實，

01:24:03 - 01:24:06
所以你要想喔，在別人的車中裝GPS，

01:24:06 - 01:24:12
跟監別人的行車位置，這樣的行為會成立315之一的犯罪嗎？

01:24:13 - 01:24:14
好,

01:24:14 - 01:24:15
食物見解的話,

01:24:15 - 01:24:16
一向都是肯認的。

01:24:16 - 01:24:18
106年的判決,

01:24:18 - 01:24:19
還有後面109年的判決,

01:24:20 - 01:24:23
這兩則判決都是取肯定的態度。

01:24:24 - 01:24:26
106年的判決是說,

01:24:26 - 01:24:28
因為被跟監的那臺車,

01:24:28 - 01:24:29
車裡面的人,

01:24:29 - 01:24:31
他們在車裡面做的事,

01:24:31 - 01:24:32
講的話,

01:24:33 - 01:24:33
有車體隔絕,

01:24:34 - 01:24:35
外界的人看不到聽不到,

01:24:35 - 01:24:36
所以呢,

01:24:37 - 01:24:41
這裡確實是竊錄別人非公開的活動

01:24:41 - 01:24:42
106年的判決這麼說。

01:24:42 - 01:24:45
後來到了109年的時候啊，

01:24:45 - 01:24:46
食物就改成說，

01:24:47 - 01:24:49
被害人的車輛的行駛，

01:24:49 - 01:24:50
一切的行駛狀態。

01:24:51 - 01:24:53
那件事情雖然是公開的,

01:24:53 - 01:24:57
但是一般人並不會整天這樣子全天候的監控,

01:24:58 - 01:24:59
這樣子跟蹤,

01:24:59 - 01:24:59
不會。

01:24:59 - 01:25:15
所以被害人對他的

01:25:15 - 01:25:30
行車位置確實擁有

01:25:30 - 01:25:44
合理的隱私期待

01:25:44 - 01:25:46
所以行為人的行為呢,

01:25:46 - 01:25:48
會成立315之一,

01:25:48 - 01:25:50
所以實務對這個問題的立場沒有變,

01:25:50 - 01:25:52
都是採肯定的說法。

01:25:52 - 01:25:55
所以在選擇題看到GPS的問題,

01:25:56 - 01:25:57
一定是選有罪那一說

01:25:57 - 01:25:58
不用懷疑

01:25:58 - 01:25:59
食物檢解呢

01:25:59 - 01:26:00
都是採用罪的看法。

01:26:05 - 01:26:06
こんにちは

01:26:06 - 01:26:06
。

01:26:06 - 01:26:07
今日何するの

01:26:07 - 01:26:07
。

01:26:08 - 01:26:08
特にないかな

01:26:08 - 01:26:08
。

01:26:09 - 01:26:10
じゃあ映畫でも見に行く

01:26:10 - 01:26:10
。

01:26:10 - 01:26:11
いいね

01:26:11 - 01:26:11
。

01:26:11 - 01:26:12
何を見たい

01:26:12 - 01:26:12
。

01:26:13 - 01:26:13
アクション映畫が見たいな

01:26:13 - 01:26:13
。

01:26:14 - 01:26:15
じゃあそれでいいよ

01:26:15 - 01:26:15
。

01:26:15 - 01:26:16
何時去

01:26:16 - 01:26:16
。

01:26:17 - 01:26:17
3點左右吧

01:26:17 - 01:26:17
。

01:26:18 - 01:26:18
知道了

01:26:18 - 01:26:19
。

01:26:19 - 01:26:20
じゃあ3時に駅で

01:26:20 - 01:26:20
。

01:26:20 - 01:26:21
うん

01:26:21 - 01:26:21
。

01:28:03 - 01:28:03
Hello.

01:28:04 - 01:28:05
Hello.

01:28:05 - 01:28:06
Hello.

01:28:06 - 01:28:07
Hello.

01:28:08 - 01:28:08
Hello.

01:28:09 - 01:28:09
Hello.

01:28:10 - 01:28:11
Hello.

01:28:11 - 01:28:12
Hello.

01:28:12 - 01:28:13
Hello.

01:28:14 - 01:28:14
Hello.

01:28:15 - 01:28:15
Hello.

01:28:16 - 01:28:17
Hello.

01:28:17 - 01:28:18
Hello.

01:28:18 - 01:28:19
Hello.

01:28:20 - 01:28:20
Hello.

01:28:21 - 01:28:21
Hello.

01:28:22 - 01:28:23
Hello.

01:28:23 - 01:28:24
Hello.

01:28:24 - 01:28:25
Hello.

01:28:26 - 01:28:26
Hello.

01:28:27 - 01:28:27
Hello.

01:28:28 - 01:28:29
Hello.

01:28:29 - 01:28:30
Hello.

01:28:30 - 01:28:31
Hello.

01:28:32 - 01:28:32
Hello.

01:28:33 - 01:28:33
Hello.

01:28:34 - 01:28:35
Hello.

01:28:35 - 01:28:36
Hello.

01:28:36 - 01:28:37
Hello.

01:28:38 - 01:28:38
Hello.

01:28:39 - 01:28:39
Hello.

01:28:40 - 01:28:41
Hello.

01:28:41 - 01:28:42
Hello.

01:28:42 - 01:28:43
Hello.

01:28:44 - 01:28:44
Hello.

01:28:45 - 01:28:45
Hello.

01:28:46 - 01:28:47
Hello.

01:28:47 - 01:28:48
Hello.

01:28:48 - 01:28:49
Hello.

01:28:50 - 01:28:50
Hello.

01:28:51 - 01:28:51
Hello.

01:28:52 - 01:28:53
Hello.

01:28:53 - 01:28:54
Hello.

01:28:54 - 01:28:55
Hello.

01:28:56 - 01:28:56
Hello.

01:28:57 - 01:28:57
Hello.

01:28:58 - 01:28:59
Hello.

01:28:59 - 01:29:00
Hello.

01:29:00 - 01:29:01
Hello.

01:29:02 - 01:29:02
Hello.

01:29:03 - 01:29:03
Hello.

01:29:04 - 01:29:05
Hello.

01:29:05 - 01:29:06
Hello.

01:29:06 - 01:29:07
Hello.

01:29:08 - 01:29:08
Hello.

01:29:09 - 01:29:09
Hello.

01:29:10 - 01:29:11
Hello.

01:29:11 - 01:29:12
Hello.

01:29:12 - 01:29:13
Hello.

01:29:14 - 01:29:14
Hello.

01:29:15 - 01:29:15
Hello.

01:29:16 - 01:29:17
Hello.

01:29:17 - 01:29:18
Hello.

01:29:18 - 01:29:19
Hello.

01:29:20 - 01:29:20
Hello.

01:29:21 - 01:29:21
Hello.

01:29:22 - 01:29:23
Hello.

01:29:23 - 01:29:24
Hello.

01:29:24 - 01:29:25
Hello.

01:29:26 - 01:29:26
Hello.

01:29:27 - 01:29:27
Hello.

01:29:28 - 01:29:29
Hello.

01:29:29 - 01:29:30
Hello.

01:29:30 - 01:29:31
Hello.

01:29:32 - 01:29:32
Hello.

01:29:33 - 01:29:33
Hello.

01:29:34 - 01:29:35
Hello.

01:29:35 - 01:29:36
Hello.

01:29:36 - 01:29:37
Hello.

01:29:38 - 01:29:38
Hello.

01:29:39 - 01:29:39
Hello.

01:29:40 - 01:29:41
Hello.

01:29:41 - 01:29:42
Hello.

01:29:42 - 01:29:43
Hello.

01:29:44 - 01:29:44
Hello.

01:29:45 - 01:29:45
Hello.

01:29:46 - 01:29:47
Hello.

01:29:47 - 01:29:48
Hello.

01:29:48 - 01:29:49
Hello.

01:29:50 - 01:29:50
Hello.

01:29:51 - 01:29:51
Hello.

01:29:52 - 01:29:53
Hello.

01:29:53 - 01:29:54
Hello.

01:29:54 - 01:29:55
Hello.

01:29:56 - 01:29:56
Hello.

01:29:57 - 01:29:57
Hello.

01:29:58 - 01:29:59
Hello.

01:29:59 - 01:30:00
Hello.

01:31:24 - 01:31:27
GPS這個問題啊，在行訴上已經考過很多次了，

01:31:27 - 01:31:30
但我不知道為什麼在刑法上就一直沒有出現。

01:31:31 - 01:31:38
這個問題，上次考在國考，我沒有記錯的話，應該是10年前，就是104年的退除役。

01:31:38 - 01:31:39
就那一次，

01:31:39 - 01:31:40
後來就沒有再考過了，

01:31:40 - 01:31:41
我覺得很奇怪，不知道為什麼，

01:31:42 - 01:31:44
因為這個又沒有超出範圍。

01:31:45 - 01:31:46
對啊，因為

01:31:46 - 01:31:49
那個315之一這些它已經在命題大綱啊，

01:31:49 - 01:31:50
這個沒有疑問啊。

01:31:51 - 01:31:52
那GPS這個也沒涉及到特別法，

01:31:52 - 01:31:55
所以我不知道為什麼國考在那一次之後就沒有人再出了。

01:31:55 - 01:31:57
我不知道為什麼，很奇怪。

01:31:58 - 01:31:59
好，我們來看一下喔。

01:32:00 - 01:32:01
裝GPS，

01:32:01 - 01:32:03
跟監別人的行車位置。

01:32:04 - 01:32:06
這裡我們要談的問題是，來，第一個，

01:32:07 - 01:32:10
會不會符合刑法315之1的犯罪。

01:32:11 - 01:32:12
以315之1來說，

01:32:12 - 01:32:15
裝GPS去跟監別人的行車位置，

01:32:15 - 01:32:17
這裡可能涉及到的是哪一種行為？

01:32:18 - 01:32:21
可能是以電磁紀錄的方式。

01:32:21 - 01:32:23
竊錄他人非公開的活動。

01:32:24 - 01:32:24
對不對？

01:32:24 - 01:32:25
非公開的活動。

01:32:25 - 01:32:26
你們可以看條文，

01:32:26 - 01:32:28
所以這裡我們要先談的問題是，

01:32:28 - 01:32:31
裝GPS記錄別人的行車位置,

01:32:32 - 01:32:37
稱得上是竊錄他人非公開的活動嗎?

01:32:37 - 01:32:38
那你看嘛,

01:32:39 - 01:32:40
竊錄他人非公開的活動。

01:32:40 - 01:32:43
因為它的對象叫做非公開的活動,

01:32:43 - 01:32:44
所以我們就要來看，

01:32:45 - 01:32:47
被害人的行車位置，

01:32:47 - 01:32:49
或者是這個被跟監的這臺車，

01:32:50 - 01:32:54
它這邊有存在一個非公開的活動嗎？

01:32:54 - 01:32:55
有沒有存在這個東西。

01:32:55 - 01:32:56
所以這裡我們先來看喔。

01:32:57 - 01:32:59
首先第一個我在標題上面說啊，

01:32:59 - 01:33:00
活動是指什麼東西？

01:33:02 - 01:33:03
這個是同學要先思考的問題。

01:33:04 - 01:33:06
裝GPS跟監別人的汽車。

01:33:06 - 01:33:08
跟監別人的車輛。

01:33:09 - 01:33:13
我們如果說他是在竊錄別人非公開的活動的話，

01:33:14 - 01:33:16
這個活動具體來說是指哪一件事啊？

01:33:17 - 01:33:18
這個我們要先釐清，

01:33:18 - 01:33:18
對不對？

01:33:18 - 01:33:20
活動是指哪一件事。

01:33:20 - 01:33:21
所以我們先看喔,

01:33:21 - 01:33:23
這裡所說的活動是指什麼呢?

01:33:24 - 01:33:24
來第一個,

01:33:25 - 01:33:30
第一個有可能被認為是活動的東西叫做車內人員的言談舉止。

01:33:31 - 01:33:33
也就是車裡面有誰,

01:33:33 - 01:33:35
車上的人在做什麼,

01:33:35 - 01:33:37
這個叫車內人員的言談舉止。

01:33:38 - 01:33:38
來,

01:33:39 - 01:33:40
車內人員的言談舉止。

01:33:41 - 01:33:44
可不可以認為是活動的涉獵對象？

01:33:45 - 01:33:46
那我會說啦，

01:33:47 - 01:33:48
車內人員的言談舉止，

01:33:49 - 01:33:50
也就是車裡有誰，

01:33:50 - 01:33:52
車上的人當時在做什麼事。

01:33:52 - 01:33:53
講什麼話,

01:33:53 - 01:33:55
這個東西絕對是活動,

01:33:56 - 01:33:57
不會有人反對。

01:33:57 - 01:33:58
那個絕對是活動,

01:33:59 - 01:33:59
可是

01:34:00 - 01:34:00
問題在於說,

01:34:01 - 01:34:04
GPS有記錄到這個嗎?

01:34:04 - 01:34:07
沒有欸，因為GPS通常是裝在底盤欸。

01:34:07 - 01:34:12
GPS通常並沒有記錄到車內的人在做什麼事、講什麼話，沒有。

01:34:12 - 01:34:14
所以第一個就有點遺憾。

01:34:15 - 01:34:17
車內人員聯彈，這東西。

01:34:17 - 01:34:18
對，它是活動沒有錯。

01:34:18 - 01:34:23
但是這個東西並不是GPS有記錄的喔。

01:34:23 - 01:34:23
好。

01:34:24 - 01:34:24
那第二個，好。

01:34:25 - 01:34:28
抽象的車輛行跡資訊了，你們想一想。

01:34:29 - 01:34:32
GPS的記錄大概長什麼樣子？

01:34:33 - 01:34:35
如果你稍微有一點電腦知識的話，大概知道。

01:34:35 - 01:34:37
GPS記錄的文字檔。

01:34:38 - 01:34:40
通常可能是時間跟座標。

01:34:40 - 01:34:45
幾年幾月幾日幾點幾分幾秒，這個車是在東京幾度，北尾幾度。

01:34:45 - 01:34:47
通常可能是這個東西。

01:34:47 - 01:34:48
那你想喔。

01:34:49 - 01:34:52
這個東西稱得上是一個活動嗎？

01:34:54 - 01:34:55
哎呀，這個東西像活動嗎？

01:34:55 - 01:34:57
或者我換一個方式說。

01:34:58 - 01:35:02
以我們日常生活來講，同學們覺得什麼叫做上網購物的活動？

01:35:03 - 01:35:05
對啊，什麼叫上網購物的活動？

01:35:06 - 01:35:08
我人坐在電腦前面。

01:35:09 - 01:35:11
手指敲著鍵盤跟滑鼠。

01:35:12 - 01:35:14
這是上網購物的活動，沒有錯，對吧？

01:35:15 - 01:35:19
那如果有人在我的電腦裡面裝間諜程式，

01:35:19 - 01:35:22
記錄我鍵盤滑鼠每一個輸入的指令。

01:35:23 - 01:35:24
然後最後呢，

01:35:24 - 01:35:26
還原成一個動畫。

01:35:26 - 01:35:30
動畫是我當時怎麼瀏覽網頁，我當時買了什麼東西。

01:35:31 - 01:35:31
這樣。

01:35:31 - 01:35:34
稱得上是記錄我上網購物的活動嗎？

01:35:35 - 01:35:37
有沒有感覺到其中這兩者是有差的。

01:35:38 - 01:35:42
我坐在電腦前面，敲著鍵盤跟滑鼠。

01:35:42 - 01:35:44
這個畫面本身叫一個活動，對不對？

01:35:45 - 01:35:48
那我電腦當中的網頁紀錄，

01:35:48 - 01:35:50
我電腦當中鍵盤滑鼠的輸入紀錄，

01:35:50 - 01:35:52
那個東西是活動的本身嗎？

01:35:52 - 01:35:54
不是，那個叫活動的紀錄。

01:35:54 - 01:35:55
那個不是活動的本身嗎?

01:35:55 - 01:35:56
瞭解這意思吧?

01:35:56 - 01:35:58
所以這邊也是，我們想喔。

01:35:59 - 01:36:00
什麼意思?

01:36:00 - 01:36:01
叫做開車的活動。

01:36:03 - 01:36:04
對啊,什麼叫開車的活動？

01:36:05 - 01:36:07
我們人坐在駕駛座上面。

01:36:08 - 01:36:11
手握著方向盤,腳踩著油門跟煞車。

01:36:12 - 01:36:14
這叫做開車的活動,沒有疑問吧？

01:36:16 - 01:36:17
讓你覺得GPS是記錄這個東西嗎？

01:36:18 - 01:36:25
GPS有記錄下這個駕駛人他坐在駕駛座上面，手握著方向盤，腳踩著油門剎車的這個畫面嗎？

01:36:26 - 01:36:27
很顯然沒有，對不對？

01:36:27 - 01:36:28
對啊，當然沒有啊。

01:36:29 - 01:36:30
所以

01:36:30 - 01:36:30
我們

01:36:30 - 01:36:31
會講喔。

01:36:32 - 01:36:34
GPS所記錄的是什麼？

01:36:34 - 01:36:36
車輛的軌跡。

01:36:36 - 01:36:41
它是收集車輛的坐標，然後透過地圖建立它的行車軌跡。

01:36:42 - 01:36:46
它並不是在記錄駕車的活動本身啊，知道嗎？

01:36:47 - 01:36:48
它並不是在記錄活動本身。

01:36:48 - 01:36:51
它只是透過收集資料，讓

01:36:51 - 01:36:55
追蹤的人呢，有辦法還原這臺車的軌跡。

01:36:55 - 01:36:58
它並不是直接在記錄駕車的活動本身。

01:36:58 - 01:37:02
所以這個東西呢，GPS所記錄的並不是活動的本身。

01:37:03 - 01:37:04
接著第三個來。

01:37:06 - 01:37:06
那

01:37:06 - 01:37:09
我們可不可以用車輛的行駛或禁止

01:37:09 - 01:37:12
當作是活動的取捨對象呢？

01:37:13 - 01:37:13
好

01:37:13 - 01:37:15
什麼叫車輛行駛跟禁止？

01:37:15 - 01:37:17
各位腦中有一個畫面，很簡單。

01:37:19 - 01:37:20
這一輛

01:37:20 - 01:37:20
被跟蹤的車

01:37:21 - 01:37:23
他從路邊停車格打了方向燈開出來了。

01:37:24 - 01:37:27
開出來之後,前面是紅燈,他減速了。

01:37:28 - 01:37:29
接著他打了右轉燈,上高速公路。

01:37:31 - 01:37:32
上了

01:37:32 - 01:37:34
高速公路,他加速加速,加到100公里。

01:37:34 - 01:37:36
前面塞車,他又減速了。

01:37:37 - 01:37:40
你們想像的這個車輛移動停止、加速減速的畫面。

01:37:41 - 01:37:44
那個東西叫做車輛的行駛跟禁止。

01:37:46 - 01:37:48
車輛的行駛跟禁止是不是一種活動？

01:37:48 - 01:37:49
是喔。

01:37:49 - 01:37:52
雖然物體的移動，它可能跟人沒有直接的關係。

01:37:53 - 01:37:55
可是活動不見得要是人的行為啊。

01:37:55 - 01:37:57
動物的活動,地殼的活動。

01:37:57 - 01:37:59
有沒有,活動不見得要是人的行為啊。

01:37:59 - 01:37:59
好

01:38:00 - 01:38:01
所以,

01:38:01 - 01:38:03
車輛的行駛跟靜止這個東西,

01:38:03 - 01:38:03
對,

01:38:03 - 01:38:04
它是活動沒有錯,

01:38:04 - 01:38:06
可是你要知道的是,

01:38:06 - 01:38:11
GPS並沒有在記錄車輛的行駛跟靜止本身欸。

01:38:12 - 01:38:13
或者我換個方式說，

01:38:14 - 01:38:15
你們想一想，

01:38:16 - 01:38:18
什麼叫做記錄車輛的行駛跟靜止？

01:38:20 - 01:38:22
你要記錄車輛行駛跟靜止，

01:38:22 - 01:38:23
那是要有畫面的喔。

01:38:24 - 01:38:26
所以如果你用一臺空拍機，

01:38:27 - 01:38:29
跟在這輛車三公尺的上方，

01:38:30 - 01:38:31
車輛開到哪裡，

01:38:32 - 01:38:33
空拍機追到哪裡，

01:38:33 - 01:38:37
時時轉播這一輛車的位置影像。

01:38:38 - 01:38:39
這樣是不是記錄車輛行駛跟靜止？

01:38:40 - 01:38:40
這是，

01:38:40 - 01:38:41
絕對沒有問題。

01:38:42 - 01:38:43
可是GPS做的是這件事嗎？

01:38:44 - 01:38:46
隨時回傳車輛影像。

01:38:46 - 01:38:46
沒有嘛。

01:38:47 - 01:38:51
GPS是透過收集這輛車的座標資訊,

01:38:51 - 01:38:58
讓看的人可以從地圖的系統上面看到這輛車現在在哪裡。

01:38:59 - 01:39:00
所以它是怎麼樣?

01:39:01 - 01:39:01
簡單說啦,

01:39:02 - 01:39:02
各位，你看黑板。

01:39:04 - 01:39:05
GPS的原理,

01:39:05 - 01:39:07
它收集的是中間的這個資訊。

01:39:08 - 01:39:11
它透過收集車輛的軌跡資訊,

01:39:11 - 01:39:16
來讓看的人可以理解或想像出第一個。

01:39:16 - 01:39:17
車上有誰？

01:39:18 - 01:39:19
車上的人在幹嘛？

01:39:20 - 01:39:26
還有它可以讓看的人想像出這輛車當時是如何地行駛，如何地靜止。

01:39:27 - 01:39:28
所以照學者說的看法，

01:39:28 - 01:39:34
為什麼學者普遍認為說這種GPS跟監的行為沒辦法成立315之1？

01:39:35 - 01:39:35
因為來得早,

01:39:36 - 01:39:38
能被稱為活動的這兩件事,

01:39:40 - 01:39:41
車內人員的動態舉止,

01:39:41 - 01:39:43
還有車輛的行駛跟靜止。

01:39:44 - 01:39:45
這兩個東西GPS沒有被記

01:39:45 - 01:39:47
GPS沒有記錄欸。

01:39:47 - 01:39:50
那GPS它是透過資訊的收集,

01:39:51 - 01:39:55
來讓看的人產生一跟三這兩個想像。

01:39:56 - 01:39:58
但GPS所收集的資訊,

01:39:58 - 01:39:59
那就只是資訊。

01:39:59 - 01:39:59
那

01:40:00 - 01:40:01
並不是活動的本身。

01:40:02 - 01:40:02
瞭解嗎？

01:40:02 - 01:40:06
所以學者的理由主要就是說，為什麼行為不成體系之一？

01:40:06 - 01:40:07
我簡單說，因為第一個。

01:40:09 - 01:40:11
GPS所記錄的東西，它不叫活動。

01:40:12 - 01:40:17
而能被叫做活動的那兩件事，GPS沒有記錄到。

01:40:17 - 01:40:18
就這樣，知道嗎？

01:40:18 - 01:40:22
所以學者普遍認為說這樣的行為不能成第三者之一。

01:40:22 - 01:40:22
好。

01:40:22 - 01:40:27
所以如果活動這一關我們沒有過的話，當然就不會往下了嘛。

01:40:27 - 01:40:28
那再來我們開始點解好。

01:40:29 - 01:40:32
假設食物認為說好，活動這一關有過。

01:40:32 - 01:40:33
那再來第二個問題。

01:40:33 - 01:40:37
這裡稱得上是一個非公開的活動嗎？

01:40:38 - 01:40:40
食物說對啊，因為合理的期待啊。

01:40:40 - 01:40:46
車子雖然出現在公開的道路上，但你們情蒐是不是都聽過那個馬賽克理論的概念，都聽過嘛，對不對？

01:40:47 - 01:40:53
雖然車子出現在公開的道路上，可是我們一點一滴的去收集那個車子的行動。

01:40:54 - 01:40:55
就好像那個馬賽克一樣。

01:40:55 - 01:40:59
你只看到馬賽克的其中一部分，你當然不知道這是什麼東西。

01:40:59 - 01:41:06
但是當那個馬賽克，越靠近那個點越累積越多，累積到後面，你就大概看得出來那是一副什麼樣的肖像了，但是這個意思，知道嗎？

01:41:08 - 01:41:08
所以GPS的問題也是啊。

01:41:09 - 01:41:10
雖然

01:41:11 - 01:41:11
呃

01:41:11 - 01:41:14
車輛行駛在公開的路上，每個人都看得到。

01:41:14 - 01:41:16
固然是這樣子,沒有錯。

01:41:17 - 01:41:21
可是學者就接著這個學者說了,對每個人看得到。

01:41:22 - 01:41:27
可是人力沒有辦法這樣時時刻刻,無時無刻24小時的跟監,人力不可能做到這樣的事情。

01:41:30 - 01:41:32
這種程度,機器才可以。

01:41:32 - 01:41:33
也就是說。

01:41:33 - 01:41:35
雖然這個行車的位置是公開的，大家都看得到。

01:41:36 - 01:41:41
可是被害人並不會因為他人在公眾的場所，就不享有隱私權的保護，不會喔。

01:41:41 - 01:41:44
所以實務認為說呢，被害人對他的行車位置，依然具有合理的隱私期待。

01:41:49 - 01:41:51
甚至實務在早年的判決也有說。

01:41:52 - 01:41:57
被害人並沒有用什麼特殊的方式去引起路人的注意。

01:41:58 - 01:42:00
被害人他所開立

01:42:00 - 01:42:00
的車也不是什麼很特殊的車款。

01:42:00 - 01:42:05
一般人根本不會注意到他，所以被害人對他的行車位置，確實具有合理的隱私期待，這是實務的說法。

01:42:12 - 01:42:16
所以我每次在看過去的實務判決的時候，我都想到以前的一件事。

01:42:18 - 01:42:19
我記得我在事務所實習的時候，當時老闆要換車，他要換賓士。

01:42:22 - 01:42:24
然後那個時候有一個客戶說，那他的親戚，有一臺那個米白色的1250，還是一臺

01:42:30 - 01:42:32
300我有點忘記，要賣給我，那時候的老闆。

01:42:32 - 01:42:33
老闆說不要，為什麼呢？

01:42:34 - 01:42:36
米白色的賓士很漂亮，沒有錯。

01:42:37 - 01:42:40
但那個顏色全臺灣沒有幾臺，開那個車是沒有隱私的。

01:42:41 - 01:42:42
你車開到哪，別人都會發現。

01:42:43 - 01:42:44
後來想想沒有錯，對啊，真的是這樣。

01:42:45 - 01:42:48
所以你們買車，顏色不要買弄太奇怪的，知道嗎？

01:42:48 - 01:42:56
買弄太，就有些顏色它很好看，可是你來作為車子的顏色的話，因為全臺灣可能只有你這一輛。

01:42:56 - 01:42:56
你開到哪，別人都看得到。

01:42:56 - 01:42:57
真的是很危險，對，這種危險。

01:42:58 - 01:42:59
所以雖然，我很喜歡粉綠色。

01:43:02 - 01:43:04
有些人以為我喜歡的是粉紅色，沒有啦。

01:43:04 - 01:43:06
其實我最喜歡的是粉綠色。

01:43:06 - 01:43:08
就我手錶錶帶這個顏色。

01:43:08 - 01:43:10
還有我手機也是這個顏色，粉綠色。

01:43:11 - 01:43:13
我家客廳的牆壁也是刷這個顏色。

01:43:13 - 01:43:14
我超愛這個粉綠色。

01:43:14 - 01:43:16
我的慢跑鞋也還是這個顏色。

01:43:17 - 01:43:18
對，我超喜歡這個顏色。

01:43:18 - 01:43:21
可是我絕對不會想把我的車子也漆成這個顏色。

01:43:22 - 01:43:24
漆成這個顏色,那不是每個人都知道,這是陳建中啊。

01:43:24 - 01:43:26
就還是沒有隱私不行啦,所以我們講,食物上的說法就是

01:43:30 - 01:43:33
被害人因為對他的行車位置,有合理期待。

01:43:34 - 01:43:35
被害人他開的不是什麼特殊的車,被害人

01:43:36 - 01:43:38
他也沒有什麼特殊的方式去引起一般人注意。

01:43:39 - 01:43:43
所以呢，這裡確實可以認為說呢，被害人有合理的隱私期待。

01:43:44 - 01:43:47
好，那否定這個是蔡勝偉老師所提出來的看法。

01:43:48 - 01:43:49
蔡老師講的一件事，我覺得這件事一個正確。

01:43:52 - 01:43:58
就是說，被害人他的隱私權被行為人侵犯了，我們鼓勵

01:44:00 - 01:44:00
否定喔。

01:44:01 - 01:44:03
刑訴的馬賽克理論拿來這裡說被害人的隱私權被侵害了，這個沒有人否定喔，知道嗎？

01:44:08 - 01:44:12
學者的意見是說，對沒錯，這裡被害人的也是被侵害了。

01:44:13 - 01:44:15
可是我們的法條寫的叫做非公開的活動。

01:44:16 - 01:44:17
他寫非公開。

01:44:18 - 01:44:22
那你當說隱私權被侵害就等於是一個非公開的活動嗎？

01:44:23 - 01:44:25
蔡老師，我法條的文義是不應該這樣解釋的。

01:44:26 - 01:44:34
所以我們講喔，黑板上說，非公開不等於合理的隱私期待。

01:44:34 - 01:44:35
不等於，為什麼？

01:44:37 - 01:44:40
這兩個概念經常是重疊的，沒有錯。

01:44:41 - 01:44:43
可是這兩個概念並不是永遠都重疊。

01:44:44 - 01:44:45
好，我們想一個畫面。

01:44:46 - 01:44:52
如果路伯也他此時此刻躲在他的房間，關起門拉起窗簾，他正在看人獸交的A片。

01:44:53 - 01:44:56
這件事情，來第一個，他是不是非公開的活動？

01:44:56 - 01:44:57
是一定是，對不對？

01:44:58 - 01:45:01
那路伯也對這一事有沒有合理的期待？

01:45:01 - 01:45:02
有，也有。

01:45:02 - 01:45:07
所以在這個意思下，非公開的活動跟合理的隱私期待，確實是重疊的，沒有錯。

01:45:08 - 01:45:10
可是我們回到GPS案呢。

01:45:11 - 01:45:15
在GPS案當中，被害人。

01:45:16 - 01:45:19
他確實對他的行車位置。

01:45:19 - 01:45:21
對，有合理期待，沒有人反對。

01:45:21 - 01:45:25
可是問題是他的車子出現在公眾道路上，每個人都看得到。

01:45:26 - 01:45:27
那個怎麼會叫非公開的活動？

01:45:28 - 01:45:28
瞭解嗎？

01:45:28 - 01:45:31
所以學者的意見不要誤會，很多人都搞錯了。

01:45:31 - 01:45:34
學者並沒有反對這邊有隱私權的侵害。

01:45:34 - 01:45:35
沒有，學者不反對。

01:45:36 - 01:45:41
學者認為有問題的點是，你不能只因為有隱私權的侵害，就說它是一個非公開的活動。

01:45:42 - 01:45:43
我們法條寫的是非公開。

01:45:44 - 01:45:46
我們的法條寫的不是隱私權的侵害，瞭解嗎？

01:45:47 - 01:45:48
好。

01:45:48 - 01:45:50
所以這個是GPS的問題。

01:45:50 - 01:45:52
這個實務見解幾乎都是肯認了，只是學說呢。

01:45:53 - 01:45:56
幾乎都是採否定的態度。

01:45:57 - 01:45:58
那。

01:45:58 - 01:45:59
最後啊,下面這個東西。

01:46:00 - 01:46:02
這個反而現在比較沒有爭議。

01:46:02 - 01:46:07
在車子上裝GPS跟監別人的行程位置。

01:46:07 - 01:46:13
算不算是通保法第24條所處罰的那個違法通訊監察罪。

01:46:14 - 01:46:17
在別人的車上裝GPS。

01:46:17 - 01:46:22
算得上是監視別人的通訊嗎？

01:46:23 - 01:46:24
目前啊。

01:46:24 - 01:46:25
應該沒有什麼反對意見。

01:46:26 - 01:46:27
很久以前了，許久年前。

01:46:29 - 01:46:36
曾經有高等法院的判決出於誤會，而判裝GPS的人犯通保法24條的罪。

01:46:37 - 01:46:40
說裝GPS的人呢，是在違法監察別人的通訊。

01:46:41 - 01:46:43
後來司法也不會這樣做了。

01:46:43 - 01:46:44
因為後來發現這是一個誤會。

01:46:44 - 01:46:45
為什麼呢？

01:46:45 - 01:46:46
你要想啊。

01:46:47 - 01:46:54
裝GPS跟監別人行車記錄器，跟監別人行車位置的人，他哪有在監察別人的通訊。

01:46:55 - 01:46:56
你想一想GPS的原理是什麼？

01:46:58 - 01:46:59
好，我們每個人的手機都有GPS。

01:47:00 - 01:47:01
GPS的原理就是。

01:47:02 - 01:47:04
你手機上面的那顆晶片。

01:47:05 - 01:47:07
它會接收外太空衛星的訊號。

01:47:07 - 01:47:11
接收到訊號之後，你的手機會透過集合的原理。

01:47:12 - 01:47:13
它至少要抓三顆嘛。

01:47:13 - 01:47:15
抓三顆之後，它會透過集合的原理去算。

01:47:16 - 01:47:19
算說那這臺手機目前的位置在哪裡。

01:47:20 - 01:47:21
然後呢。

01:47:21 - 01:47:24
裝GPS的人，他就會透過網路的方式。

01:47:25 - 01:47:26
連到這臺裝置。

01:47:27 - 01:47:27
連到之後。

01:47:27 - 01:47:32
再透過網路取得這臺裝置運算出來的座標位置。

01:47:33 - 01:47:33
這是它的原理,知道吧？

01:47:34 - 01:47:35
所以各位你要想啊。

01:47:36 - 01:47:39
GPS所跟監出來的結果。

01:47:39 - 01:47:41
被害人的座標在哪裡。

01:47:42 - 01:47:43
那個結果，那個紀錄。

01:47:43 - 01:47:45
那個哪會叫通訊。

01:47:46 - 01:47:46
懂我的意思吧？

01:47:47 - 01:47:49
那就是電腦算出來的東西呀。

01:47:49 - 01:47:50
那跟通訊什麼事？

01:47:51 - 01:47:51
瞭解嗎？

01:47:51 - 01:47:52
那當然不是通訊啊。

01:47:54 - 01:47:55
我舉個更簡單的例子啊。

01:47:56 - 01:48:00
比如說每一臺電腦當中，可能都會有一些叫做

01:48:00 - 01:48:01
log檔那種東西。

01:48:01 - 01:48:03
就是系統更新的紀錄那種東西。

01:48:04 - 01:48:07
假設有駭客入侵我的電腦，

01:48:07 - 01:48:14
然後把我電腦當中那種電腦系統自己生產的系統更新紀錄複製一份過去，

01:48:15 - 01:48:17
你會說那個駭客叫做監察我的通訊嗎？

01:48:18 - 01:48:18
不會。

01:48:18 - 01:48:19
為什麼？

01:48:19 - 01:48:20
因為那個東西是電腦生成的嘛。

01:48:20 - 01:48:21
那跟通訊什麼事，

01:48:21 - 01:48:22
對不對？

01:48:22 - 01:48:23
這個道理你懂的話，

01:48:23 - 01:48:24
GPS也是啊。

01:48:25 - 01:48:26
GPS那臺機器，

01:48:27 - 01:48:29
它透過幾何原理做運算，

01:48:29 - 01:48:31
運算出來的座標成果，

01:48:31 - 01:48:33
那叫做電腦生成的東西啦。

01:48:33 - 01:48:34
那不是任何人的通訊啦,

01:48:34 - 01:48:35
知道嗎?

01:48:35 - 01:48:36
所以這樣的行為呢,

01:48:36 - 01:48:39
當然也不可能成立通保法上面的犯罪。

01:48:40 - 01:48:40
所以啊,

01:48:40 - 01:48:42
這個問題學說跟食物的見解很分歧。

01:48:43 - 01:48:45
食物認為說可以對315之一,

01:48:45 - 01:48:47
可是學者普遍認為，

01:48:47 - 01:48:49
刑法上的犯罪通通不會成立。

01:48:50 - 01:48:52
這邊頂多論個資法上面，

01:48:52 - 01:48:53
違法蒐集他人個資的犯罪,

01:48:54 - 01:48:55
學者的看法大概是這樣子。

01:48:56 - 01:48:57
好,

01:48:57 - 01:48:58
所以這個內容我就不再去唸了,

01:48:58 - 01:49:00
這個我剛口頭講的內容

01:49:01 - 01:49:04
從課本的349頁到385頁

01:49:04 - 01:49:05
大概就是這樣的東西。

01:49:05 - 01:49:06
好,

01:49:06 - 01:49:07
所以這個是315之一,

01:49:08 - 01:49:09
我們就看到這邊。

01:49:09 - 01:49:09
好,

01:49:10 - 01:49:11
後面幾個條文講完還需要一些時間,

01:49:11 - 01:49:12
所以我們就先休息一下,

01:49:12 - 01:49:13
等一下呢,

01:49:13 - 01:49:15
我們再來看315之2以下這幾個條文。

01:49:25 - 01:49:25
好,

01:49:25 - 01:49:28
我們接著來看一個比較繁瑣的條文,

01:49:28 - 01:49:29
315之2,

01:49:29 - 01:49:30
我們來看一下這個條文怎麼說。

01:49:31 - 01:49:32
315之2他說,

01:49:32 - 01:49:33
意圖營利,

01:49:33 - 01:49:34
攻擊場所,

01:49:34 - 01:49:35
工具或設備,

01:49:36 - 01:49:38
便利他人為前條的行為。

01:49:38 - 01:49:39
好,

01:49:39 - 01:49:40
315之2的第一項,

01:49:40 - 01:49:45
一般我們說這個條文叫做幫助行為的正犯化。

01:49:45 - 01:49:46
也就是這樣子喔,

01:49:47 - 01:49:47
假設,

01:49:48 - 01:49:48
我的鄰居,

01:49:49 - 01:49:52
他要去竊錄管委會的閉門會議,

01:49:52 - 01:49:54
但是他沒有錄音設備,

01:49:54 - 01:49:54
我說,

01:49:55 - 01:49:55
我有,

01:49:55 - 01:49:57
我學生時代有一隻錄音筆

01:49:57 - 01:49:58
這可以借你，

01:49:58 - 01:49:58
但是呢，

01:49:59 - 01:50:00
一次要跟你收租金。

01:50:00 - 01:50:01
租金200塊。

01:50:02 - 01:50:04
這樣的話，我原本是什麼呢？

01:50:04 - 01:50:07
你想喔，我原本這個行為是不是可以論3157的幫助犯？

01:50:07 - 01:50:09
假設這個正犯我去做的話，

01:50:09 - 01:50:10
沒有錯吧？

01:50:10 - 01:50:12
而我跟這個人說，要借你可以喔，

01:50:12 - 01:50:14
一次租金200塊。

01:50:14 - 01:50:16
這時候的話我就怎麼樣？

01:50:16 - 01:50:17
意圖營利，

01:50:18 - 01:50:20
而便利他人做這些行為，

01:50:20 - 01:50:21
這個時候我所犯的罪啊，

01:50:21 - 01:50:23
315之2第一項，它就會變得比較重。

01:50:23 - 01:50:27
所以315之2的第一項的這個叫做幫助行為的正犯化。

01:50:28 - 01:50:29
好,

01:50:29 - 01:50:33
再來第二項說，意圖散佈播送販賣而有前條第二款的行為者一同,

01:50:33 - 01:50:37
所以第二項是說，你在偷拍竊聽的時候,

01:50:37 - 01:50:39
你為的是要流出,

01:50:39 - 01:50:42
你為了流出呢,而你去偷拍竊聽的話,

01:50:42 - 01:50:44
這個時候你所犯的315條之2,

01:50:44 - 01:50:46
刑責會變得比較重,

01:50:46 - 01:50:49
會所犯的315條之1呢,刑責會變得比較重,

01:50:49 - 01:50:50
這是第二項。

01:50:50 - 01:50:53
第三項是真的你去偷拍，真的你去流出，

01:50:53 - 01:50:55
這時候會變成是第三項，

01:50:55 - 01:50:55
OK嗎？

01:50:56 - 01:50:56
這時候會變第三項。

01:50:57 - 01:50:59
最後第四項有一個未遂犯的規定。

01:50:59 - 01:51:00
這個是315之2。

01:51:01 - 01:51:02
只是我跟你們說啦,

01:51:03 - 01:51:04
315之1跟之2,

01:51:04 - 01:51:11
這兩個條文誕生的背景是90年代末期的臺灣流行的針孔攝影機。

01:51:12 - 01:51:16
如果你們同學可能比較年輕,沒有經歷過那一段,

01:51:16 - 01:51:18
那可能都你們出生前的事

01:51:18 - 01:51:20
如果你們不知道這一段的話呢

01:51:20 - 01:51:24
你們上YouTube去找一集新玫瑰瞳鈴眼，叫做慾望賓館。

01:51:24 - 01:51:26
真的啦，去看那一集，那一集很好看。

01:51:27 - 01:51:29
你們沒有經歷過那一段的話，真的啦

01:51:29 - 01:51:30
叫慾望賓館,你們去看。

01:51:31 - 01:51:34
我很喜歡看新玫瑰瞳鈴眼,90幾集我全部都看完了。

01:51:35 - 01:51:36
我都是利用搭高鐵的時候看的,

01:51:37 - 01:51:37
這個

01:51:39 - 01:51:40
好看,真的,誠心推薦給各位。

01:51:41 - 01:51:42
不好看的話我就是豬。

01:51:43 - 01:51:43
真的啦，

01:51:43 - 01:51:44
好看啦，

01:51:44 - 01:51:44
相信我，

01:51:44 - 01:51:45
它真的好看。

01:51:45 - 01:51:46
慾望賓館

01:51:46 - 01:51:46
可以看一下

01:51:47 - 01:51:48
那個就是當年的社會氛圍

01:51:48 - 01:51:54
簡單說就是當時有一些不肖的賓館業者

01:51:55 - 01:51:56
應該這樣說啦

01:51:56 - 01:51:59
就是針孔攝影機的業者，

01:51:59 - 01:51:59
他們會找賓

01:52:00 - 01:52:00
館合作。

01:52:01 - 01:52:03
所以我的機器放在你們房間。

01:52:03 - 01:52:06
然後呢，一個月我們給你多少錢。

01:52:06 - 01:52:09
那賓館業者會說好啊，你給我錢當然放啊。

01:52:09 - 01:52:14
然後這個針孔的業者呢，每隔一段時間，就會來回收那個錄影帶。

01:52:14 - 01:52:17
回收之後，再把它大量的複製。

01:52:17 - 01:52:19
或者做成DVD、VCD，然後在夜市賣。

01:52:20 - 01:52:22
或者在盜版的網站上面賣，大概是這樣內容，知道嗎？

01:52:23 - 01:52:24
大概是這樣狀況。

01:52:24 - 01:52:26
現在可能很難想像啦。

01:52:26 - 01:52:28
什麼針孔攝影機什麼DVD什麼的。

01:52:28 - 01:52:31
90年代的末期，臺灣其實有這樣的社會現象。

01:52:32 - 01:52:38
所以呢，才會有這個315之2的犯罪，當時是在那個背景之下所誕生的。

01:52:39 - 01:52:42
那315之2的話，23項比較不會有疑問。

01:52:42 - 01:52:44
那我們稍微來看一下第一項的部分。

01:52:44 - 01:52:52
第一項他說意圖營利的這個條文，我們剛剛講，這個第一項叫做幫助行為的正犯化。

01:52:52 - 01:52:53
那我們想喔。

01:52:54 - 01:52:56
幫助行為的正犯化其實我們不陌生。

01:52:56 - 01:52:57
以前我們在哪裡看過？

01:52:59 - 01:53:00
葡萄罪啊。

01:53:00 - 01:53:01
162、163，有沒有印象？

01:53:01 - 01:53:04
那個條文，他也是幫助學的正犯化。

01:53:04 - 01:53:04
好，那各位想喔。

01:53:05 - 01:53:07
幫助行為被正犯化之後，

01:53:08 - 01:53:10
邏輯上來說，他還是不是幫助犯？

01:53:10 - 01:53:11
不是吧。

01:53:11 - 01:53:13
那不是的話，會不會有共犯從屬性？

01:53:13 - 01:53:14
理論上來說不會，對不對？

01:53:15 - 01:53:16
可是學者也講了喔。

01:53:17 - 01:53:21
你從邏輯上來看，他不再是共犯，他不再有共犯從屬性之後，

01:53:22 - 01:53:24
哎，那這樣他會變行為犯呢。

01:53:24 - 01:53:26
他會變得超容易成立。

01:53:26 - 01:53:28
隱私有必要保護成這樣嗎？

01:53:28 - 01:53:29
學理也有提出疑問。

01:53:30 - 01:53:32
所以學者後來會說，

01:53:32 - 01:53:36
雖然315之2的第一項，他不是共犯的，沒有錯。

01:53:37 - 01:53:38
可是解釋上，

01:53:38 - 01:53:40
還是要參酌共犯從屬性的原則。

01:53:41 - 01:53:45
也就是必須那個被便利的正犯，真的有行為存在。

01:53:46 - 01:53:48
那麼提供便利行為的這個人呢，

01:53:48 - 01:53:50
也才可以論三百一十五條之二的第一項。

01:53:51 - 01:53:52
也就是說呢，

01:53:52 - 01:53:54
雖然他邏輯上來說，不再是幫助犯的。

01:53:55 - 01:53:59
可是我們解釋上，還是要參照共犯從屬性的原理，

01:53:59 - 01:54:00
避免這個條例濫用。

01:54:00 - 01:54:02
的可靠性，不斷的擴張。

01:54:02 - 01:54:04
這個是學理上面的說法，315之2號。

01:54:05 - 01:54:08
好，再來316，叫做業務洩漏秘密罪。

01:54:08 - 01:54:18
這個條文它寫的行為課題有這些：醫師、藥師、藥商、助產士、心理師、宗教師、律師、辯護人、公正人、會計師或其業務上的代理人，

01:54:18 - 01:54:25
或者是曾任這些職務的人，然後去洩漏他因為業務所知悉或持有的秘密。

01:54:27 - 01:54:29
所以這一條在罰的是這樣的內容啦，

01:54:29 - 01:54:30
大概是這樣子喔。

01:54:31 - 01:54:33
比如說那個，好，我們講律師。

01:54:33 - 01:54:39
律師確實可能會因為訴訟案件的關係，而知道一些當事人不為人知的事情。

01:54:39 - 01:54:43
這個尤其在家事案件當中特別容易知道，

01:54:43 - 01:54:49
因為家事案件尤其有時候涉及到離婚啊什麼的，可能會涉及到一些夫妻之間很私密的事情。

01:54:50 - 01:54:52
像我就曾經遇過家事案件的當事人，

01:54:53 - 01:54:57
女生要離婚嘛，她就跟我控訴說她先生對她如此的冷漠什麼的。

01:54:57 - 01:55:00
甚至還有講出他們在性愛時候的一些細節,

01:55:00 - 01:55:03
那他的訴求是跟我講說，你看這個先生多麼的壞什麼什麼的。

01:55:04 - 01:55:08
那些東西，如果我拿來課堂上講，還講說那個就是誰誰誰委任我的，

01:55:08 - 01:55:10
那我犯的就是316,

01:55:10 - 01:55:16
因為這樣子的話呢，我等於這個罔顧了他對我的這個保密的信任。

01:55:16 - 01:55:18
所以這個條罰的是這種東西。

01:55:18 - 01:55:20
好，還有像比如說心理師，

01:55:20 - 01:55:24
這個去心理諮商的人，他可能會跟心理師講一些秘密，

01:55:24 - 01:55:28
比如說什麼他小時候霸凌過同學啊、以前做過什麼事啊什麼的，

01:55:28 - 01:55:32
這些東西呢，當然也不能去洩漏。

01:55:33 - 01:55:38
好,那這裡說啊,這些職業的人呢,不一定有合格的執照為限喔,

01:55:38 - 01:55:41
事實上從事的就算。

01:55:41 - 01:55:43
所以比如說,心理師,

01:55:43 - 01:55:49
照理說心理師的話,他要通過那個那個那個那個叫什麼東西啊?

01:55:50 - 01:55:56
你們知道大學的科系裡面,很容易被認為是後悔就讀的科系叫心理系嘛,

01:55:56 - 01:55:57
你們知道嗎？

01:55:58 - 01:55:59
因為心理系如果沒有...

01:56:00 - 01:56:00
研究所，他

01:56:00 - 01:56:02
就不得做相關的專業，這個你們知道嗎？

01:56:03 - 01:56:11
因為心理系如果要從事相關的專業的話，他要考到，他要有碩士的學位，他才能去考諮商心理師或臨床心理師。

01:56:11 - 01:56:15
所以很多心理系的同學呢，就覺得被騙了，念這個科系大學畢業可以幹什麼？

01:56:16 - 01:56:23
所以心理系的同學，像我的觀察啦，就心理系的同學有些會往諮商那邊走的就繼續考研究所。

01:56:23 - 01:56:27
那有些不考，不想考研究所的，有些會來考關護人，還蠻常見的。

01:56:27 - 01:56:30
所以我記得我的觀察就是這樣，就是

01:56:30 - 01:56:38
那個每次有追蹤我的同學，我稍微看一下，如果是社工系或關，或那個什麼心理系的，幾乎都是考關護人的同學，蠻多的，對啊，因為

01:56:39 - 01:56:43
不然的話如果當心理師的話，還要去讀研究所，那個聽說不是很好考。

01:56:44 - 01:56:45
好了，所以我就說，

01:56:45 - 01:56:47
照理來說要當心理師的話，

01:56:47 - 01:56:48
要研究所畢業，

01:56:48 - 01:56:51
而且還要考到那個心理師的執照，

01:56:51 - 01:56:53
還要經過一系列的訓練，

01:56:53 - 01:56:55
他才可以成為一名專業的心理師。

01:56:55 - 01:56:59
但如果有人他只是單純的大學心理系畢業，

01:56:59 - 01:57:02
可能稍微懂一懂，懂一點諮商輔導的技巧，

01:57:03 - 01:57:05
然後就當起這種白牌的心理師去跟人家諮商。

01:57:06 - 01:57:07
這個算不算啊？

01:57:07 - 01:57:10
算喔，不以合法為危險喔，只要事實上從事這種工作，這個就算喔。

01:57:11 - 01:57:12
好。

01:57:12 - 01:57:16
那第二點這邊，罪跟誹謗罪的競合。

01:57:17 - 01:57:18
是這樣哈。

01:57:18 - 01:57:22
洩漏別人的秘密，有時候同時會構成誹謗。

01:57:23 - 01:57:26
比如說你想喔，醫師洩漏病患的秘密，

01:57:26 - 01:57:30
其實喔，這個也會牽涉到說社會上對一些疾病有

01:57:30 - 01:57:32
不太理性的偏見。

01:57:33 - 01:57:33
同學你們想一件事喔，

01:57:34 - 01:57:39
如果等一下下課的時候啊，坐你旁邊的同學突然說，我跟你講，我有愛滋耶。

01:57:39 - 01:57:40
你會怎麼想？

01:57:41 - 01:57:45
是不是很容易會直覺上想說，你是不是跟誰亂搞，誰才有愛滋？

01:57:45 - 01:57:46
很容易這樣想，對不對？

01:57:46 - 01:57:49
那如果是旁邊的同學跟你說，我有B型肝炎。

01:57:50 - 01:57:53
那你會怎麼想呢？啊，你有B肝喔，那你不能熬夜喔，你要小心喔。

01:57:54 - 01:57:54
你會這樣想，對不對？

01:57:55 - 01:57:59
可是其實你想一想喔，愛滋不見得是透過性行為傳染的啊，輸血也有可能。

01:57:59 - 01:58:00
輸血也有可能。

01:58:00 - 01:58:01
有可能的啊。

01:58:01 - 01:58:01
對不對？

01:58:01 - 01:58:02
那你說肝炎，

01:58:02 - 01:58:05
肝炎它除了什麼母子垂直傳染之外，

01:58:06 - 01:58:07
肝炎是不是有可能透過性行為傳染？

01:58:08 - 01:58:08
有啊。

01:58:08 - 01:58:09
當然有可能啊。

01:58:09 - 01:58:11
所以這兩種疾病就是嘛，

01:58:11 - 01:58:14
就是其實它們的傳播途徑是類似的。

01:58:15 - 01:58:17
可是社會上對它們的觀感就不一樣。

01:58:18 - 01:58:20
罹患愛滋的人。

01:58:20 - 01:58:22
很容易會被產生一種聯想

01:58:22 - 01:58:23
你是不是去跟人家亂搞？

01:58:23 - 01:58:25
而得到肝炎的人呢

01:58:25 - 01:58:26
一般只會說你很可憐喔

01:58:26 - 01:58:27
得到這個病

01:58:27 - 01:58:27
大概是這樣子。

01:58:28 - 01:58:28
所以，

01:58:28 - 01:58:34
假設行為人所洩露他人的秘密，涉及到的是一些社會上覺得不太名譽的疾病，

01:58:35 - 01:58:36
比如說性病那一類，

01:58:37 - 01:58:38
那同時也會有誹謗罪。

01:58:39 - 01:58:41
說人家有痔瘡算不算是誹謗啊?

01:58:42 - 01:58:44
我們的社會對痔瘡是不是有一種汙名?

01:58:45 - 01:58:45
好像是，

01:58:45 - 01:58:46
對不對?

01:58:46 - 01:58:47
或者同學你們想,

01:58:47 - 01:58:49
假設你們有痔瘡，你們會希望其他同學知道嗎？

01:58:50 - 01:58:51
一定不會。

01:58:51 - 01:58:51
對吧？

01:58:52 - 01:58:53
對，為什麼痔瘡是一種汙名？

01:58:53 - 01:58:54
我不太懂。

01:58:54 - 01:58:54
對啊。

01:58:55 - 01:58:57
就性病是一種汙名，我可以理解，

01:58:57 - 01:59:12
因為這個牽涉到

01:59:12 - 01:59:40
整個社會對性道德的理解嘛。

01:59:40 - 01:59:41
但為什麼智齒是汙名？

01:59:41 - 01:59:42
我不知道喔。

01:59:43 - 01:59:44
好，所以我們這邊說呢，

01:59:45 - 01:59:45
那個，

01:59:46 - 01:59:51
假設洩漏秘密的行為，同時洩漏別人罹患的是那種不太名譽的疾病，

01:59:51 - 01:59:52
什麼性病之類的，

01:59:52 - 01:59:53
那同時會有誹謗罪。

01:59:54 - 01:59:55
那本罪跟誹謗怎麼競合呢?

01:59:55 - 01:59:56
很簡單,

01:59:56 - 01:59:58
因為本罪保護的是隱私。

02:00:00 - 02:00:00
炸雞了,

02:00:00 - 02:00:01
但很難吃到欸。

02:00:01 - 02:00:06
對啊,所以像肯德基的薄皮嫩雞的配方,就是這個條文所說的工商秘密。

02:00:06 - 02:00:08
還有像比如說可樂的配方。

02:00:09 - 02:00:12
聽說可口可樂的配方好像世界上只有幾個人知道,對不對?

02:00:12 - 02:00:16
所以那些人不能搭同一架飛機,因為飛機墜機的話就沒有可口可樂可以喝了。

02:00:16 - 02:00:19
所以那個東西也是工商秘密。

02:00:20 - 02:00:22
但是我一直覺得百事可樂比較好喝。

02:00:22 - 02:00:23
我不知道你們有沒有這種感覺。

02:00:24 - 02:00:25
我覺得可口可樂還好啊，

02:00:26 - 02:00:28
就可口跟百事二選一，我絕對選百事。

02:00:29 - 02:00:30
我覺得可口可樂真的還好。

02:00:31 - 02:00:32
我記得國外也有做過盲測,

02:00:33 - 02:00:35
就是盲測的結果，大家都覺得百事好喝,

02:00:36 - 02:00:37
可是市佔率就可口可樂高，我不懂為什麼,

02:00:38 - 02:00:38
很奇怪喔。

02:00:39 - 02:00:40
好，所以那個東西叫商業秘密。

02:00:41 - 02:00:44
再來的話是318，公務員洩漏工商秘密，這個有加重。

02:00:45 - 02:00:52
接著是318之2，你用電腦或相關設備犯316到318的犯罪的話，加重其刑至二分之一。

02:00:53 - 02:00:54
這個加重沒有什麼道理啦。

02:00:55 - 02:00:58
就是你用電腦去洩漏別人的秘密，那就要判得比較重。

02:00:59 - 02:01:02
立法者的想像是因為電腦的傳播無遠弗屆。

02:01:02 - 02:01:07
可是學者會說，對啊，電腦是這樣沒有錯啊，可是你用廣播呢，你用報紙呢，那不也是一樣。

02:01:08 - 02:01:09
所以這個加重可能沒有什麼道理。

02:01:10 - 02:01:15
好，來，最後一個條文啊，超沒有存在感，但這個條文確實有很多的爭議。

02:01:15 - 02:01:16
來，318之一。

02:01:17 - 02:01:18
我們看這個條文說什麼啊。

02:01:19 - 02:01:28
318之一這個條文，他說，無故洩露因利用電腦或其他相關設備所知悉或持有他人的秘密。

02:01:29 - 02:01:34
這個條文一定要講，因為你看條文的字面會覺得這個條文根本就不知所云。

02:01:34 - 02:01:41
你看哦，他說，洩露因利用電腦或其他相關設備知悉或持有他人的秘密。

02:01:42 - 02:01:43
你知道這條在罰什麼嗎？

02:01:44 - 02:01:47
光看字面，這個條文超莫名其妙。

02:01:48 - 02:01:48
真的啊。

02:01:51 - 02:01:53
舉個例喔，我剛剛講過一個例子，

02:01:53 - 02:02:00
我說有一天假設路博衍，他看到我，然後我就跟他在9A的資料

02:02:00 - 02:02:01
與室裡面聊天。

02:02:01 - 02:02:03
聊著聊著，路博衍突然跟我說，『接受我跟你講啊。』

02:02:04 - 02:02:08
我超喜歡看人受精的影片，尤其是人幹X的，我看了覺得好興奮。

02:02:09 - 02:02:11
我跟你講這個小秘密，你不要跟別人講喔。

02:02:11 - 02:02:13
我說好，沒問題，我絕對不會講。

02:02:13 - 02:02:15
結果我轉個身來教室就跟全班講。

02:02:16 - 02:02:18
那這樣的話，我有沒有妨礙秘密的犯罪？

02:02:19 - 02:02:19
沒有。

02:02:20 - 02:02:22
頂多誹謗，誹謗有可能，但那是名譽。

02:02:22 - 02:02:23
秘密的犯罪有沒有？

02:02:23 - 02:02:24
沒有。

02:02:24 - 02:02:27
所以從秘密的觀點來說，你只能講我人品差。

02:02:28 - 02:02:29
我沒有什麼犯罪，對不對？

02:02:29 - 02:02:29
好。

02:02:30 - 02:02:34
那如果同樣這件事，路伯言是傳Line跟我說呢？

02:02:35 - 02:02:38
他傳Line跟我說這個小秘密，而我在散播出去。

02:02:39 - 02:02:42
那我是否就是透過電腦竊取他的秘密？

02:02:43 - 02:02:45
然後我散播，所以我成立這條罪。

02:02:45 - 02:02:47
如果這一條這樣解釋有沒有覺得很荒謬？

02:02:49 - 02:02:50
口頭跟別人講秘密。

02:02:51 - 02:02:52
然後那個人背叛你洩露出去。

02:02:52 - 02:02:54
好，你說他人品差，你拿他在法律上沒辦法。

02:02:55 - 02:02:58
然後你用電腦跟別人講秘密，那個人洩露出去。

02:02:59 - 02:03:00
電腦洩漏秘密。

02:03:00 - 02:03:02
這個是犯法的，有刑事責任。

02:03:02 - 02:03:03
不覺得很莫名嗎？

02:03:03 - 02:03:07
口頭跟人家講事，人家不用保密，人家洩漏出去就人品差而已。

02:03:08 - 02:03:10
電腦跟人家保密，對方有保密義務，超不合理，對不對？

02:03:12 - 02:03:13
所以跟你們說，

02:03:13 - 02:03:17
這一條要處罰的不是單純透過電腦竊取別人秘密的行為。

02:03:18 - 02:03:19
這一條要處罰的是這種事。

02:03:20 - 02:03:22
同學你們有沒有聽過陳萬水不雅照事件？

02:03:23 - 02:03:25
很久的2008年年初的事情。

02:03:26 - 02:03:29
當初陳冠希拿他的電腦去給人家修。

02:03:30 - 02:03:34
然後陳冠希的電腦當中放了很多跟香港女明星的不雅照。

02:03:34 - 02:03:36
修電腦的人看到。

02:03:36 - 02:03:38
看到這好像不知道轉傳了幾手。

02:03:38 - 02:03:39
最後被人將他流出去。

02:03:39 - 02:03:40
大概是這樣內容，大概是這樣的狀況。

02:03:40 - 02:03:43
2008年那個陳冠希事件，但我要講的是。

02:03:46 - 02:03:46
你們來想。

02:03:47 - 02:03:49
現在這個年代。

02:03:49 - 02:03:54
我們每個人的電腦當中一定都記載了很多我們個人的秘密。

02:03:54 - 02:03:56
我的電腦沒有我的裸照啦。

02:03:56 - 02:03:57
沒有啦，但一定有我其他的秘密。

02:03:59 - 02:03:59
比如說我的金...信用卡帳單。

02:04:00 - 02:04:00
信用卡帳單。

02:04:01 - 02:04:03
我的銀行存款帳戶之類的，我每年的報稅資料。

02:04:05 - 02:04:07
或者是有些不想給人家看到的東西。

02:04:08 - 02:04:11
一定有，我相信各位的電腦跟手機一定也都有這方面的東西。

02:04:11 - 02:04:15
你可能沒有存裸照，但也許有存一些你不想讓人家看到的東西。

02:04:16 - 02:04:20
所以在現在這個時代，我們的日常生活高度的依賴電腦跟手機。

02:04:20 - 02:04:23
進而手機也是一種電腦了，這個不用懷疑。

02:04:24 - 02:04:28
進而在電腦當中會儲存我們非常多的個人秘密。

02:04:28 - 02:04:30
所以在這樣的情形之下。

02:04:30 - 02:04:34
你覺得各位，你會隨便同意別人來看你的手機或電腦嗎？

02:04:35 - 02:04:36
應該不會，對吧？

02:04:37 - 02:04:41
如果我問你說，你手機那個密碼解開，讓我滑半個小時，要不要？

02:04:42 - 02:04:43
你們應該不會願意吧，對不對？

02:04:43 - 02:04:45
就算你裡面沒有存我「的」照「片」，你也不會想我「看」嘛，沒有錯啊。

02:04:47 - 02:04:56
所以反過來說，在現在這個年代，你會把電腦或手機交付給別人，一定是您對那個人有很深的信賴關係。

02:04:57 - 02:05:02
你相信他不會亂看你的資料，或者你相信他就算看到，他也不會隨便流出去。

02:05:03 - 02:05:07
所以它所要罰的是什麼？

02:05:07 - 02:05:09
就是這一種信賴關係的破壞。

02:05:10 - 02:05:12
進而它所要罰的是，不是單純透過電腦知悉別人秘密，不是喔，而是什麼？

02:05:14 - 02:05:14
這個行為人，經過被害人的授權，使用被害人的電腦。

02:05:20 - 02:05:22
然後再去流出裡面的資料。

02:05:23 - 02:05:27
也就是刑法所罰的是一種信賴關係的破壞，這樣瞭解嗎？

02:05:27 - 02:05:30
刑法所罰的是一種信賴關係的破壞，像比如說陳冠希事件那一種。

02:05:32 - 02:05:34
你把電腦，你把手機拿去給人家修，結果幫你維修的人呢，卻偷偷存了你裡面的私密資料，然後再把它流出去。

02:05:41 - 02:05:44
刑法所要罰的是這一種的案例，瞭解吧？所以如果只是這種單純透過電腦知悉的，這個不算。

02:05:49 - 02:05:52
又或者如果你是非法侵入別人電腦而流出。

02:05:53 - 02:05:56
比如說你盜用你同學的那個臉書帳號，看到他的聊天記錄，然後把這個東西匯出。

02:06:00 - 02:06:01
這就不算318之一。

02:06:02 - 02:06:09
又或者比如說你在地上撿到別人的隨身碟，然後插到電腦之後看，哇塞那麼多裸照，你把它傳到色情網站去賺積分。

02:06:10 - 02:06:10
這也不算。

02:06:10 - 02:06:11
懂嗎？

02:06:11 - 02:06:16
這一條的前提是要有一個信賴關係的破壞，才可以論這一條罪喔。

02:06:17 - 02:06:19
好，所以318之一大概是這樣。

02:06:19 - 02:06:22
這個條文很沒有存在感，但請同學注意它的解釋方向。

02:06:23 - 02:06:23
好，

02:06:24 - 02:06:27
最後剩半個多小時，我們剛好把這個單元講完。

02:06:28 - 02:06:28
第十三章

02:06:29 - 02:06:32
妨害性隱私及不實性影像的犯罪。

02:06:33 - 02:06:35
對差不多了，這個單元

02:06:36 - 02:06:38
一般政客我大概是抓半個小時的時間，

02:06:38 - 02:06:40
所以我們來看一下392頁這邊。

02:07:04 - 02:07:08
妨害性隱私還有不實性影像這個罪章，通過到現在兩年半。

02:07:09 - 02:07:12
他是在2023年的2月通過的兩年半。

02:07:12 - 02:07:16
那這兩年半的期間在國考當中已經考了非常多題了。

02:07:16 - 02:07:18
而學者的文章有增無減。

02:07:18 - 02:07:23
因為這個罪章當中有蠻多，有蠻多這個可以討論的問題的。

02:07:23 - 02:07:29
所以這個罪章我認為是近年來所新增的犯罪當中，應該是討論的熱度最高的一個罪章。

02:07:30 - 02:07:33
將來在國考上一定也會是考試的焦點。

02:07:34 - 02:07:39
所以像今年我在集訓班當中出他們的私律考題，那個模擬題，我就有出這個罪章的東西，

02:07:40 - 02:07:41
因為我覺得學者文章寫了很多，

02:07:41 - 02:07:44
真的總有一天一定會考在私律考試上面。

02:07:44 - 02:07:47
真的，一定會，所以這個東西呢，它的重要性還蠻高的。

02:07:48 - 02:07:50
好，我們現在來看，392頁。

02:07:51 - 02:07:52
我們應該先這樣說，

02:07:53 - 02:07:56
就是這種色情報復的行為啊，

02:07:57 - 02:07:59
原本的法律有什麼不足嗎？

02:07:59 - 02:08:00
為什麼要定

02:08:00 - 02:08:00
這個罪章。

02:08:01 - 02:08:03
就一定是原本的法律不夠嘛，對不對？不然為什麼要定這個罪章，還是這樣喔。

02:08:05 - 02:08:07
色情報復很長的一種情況是：

02:08:08 - 02:08:12
女生原本自拍裸照傳給男生。

02:08:12 - 02:08:17
或者是女生經過男生的同意而讓男生拍她的裸照。

02:08:17 - 02:08:23
結果後來兩個人鬧翻之後，男生把裸照流出去，這個是最典型最常見的色情報復。

02:08:23 - 02:08:23
那你要想喔。

02:08:24 - 02:08:26
好，我們就講這種情況哈。

02:08:27 - 02:08:29
女生自己傳裸照給男生。

02:08:29 - 02:08:33
然後男生後來跟女生鬧翻了，把女生的裸照流出去。

02:08:33 - 02:08:36
假設沒有319之一系列的犯罪，男生可以論什麼罪？

02:08:39 - 02:08:41
可不可以論315之一之二？

02:08:42 - 02:08:43
不行，為什麼？女生自己拍的嘛。

02:08:45 - 02:08:48
那所以女生自己拍傳給男生，男生再去流出，這怎麼會有315之二？

02:08:49 - 02:08:53
315之二要流出那個偷拍所得的東西啊，那個條文的文有寫啊，對不對。

02:08:53 - 02:08:55
所以這種情況的話，315之二沒辦法成立。

02:08:57 - 02:08:57
那還可以論什麼罪？

02:08:59 - 02:09:00
妨害秘密嗎？

02:09:01 - 02:09:02
誹謗。

02:09:02 - 02:09:03
嗯，這個有爭議。

02:09:03 - 02:09:07
因為流出別人的性影像可不可以算是誹謗別人？

02:09:07 - 02:09:08
嗯，這個真的有爭議。

02:09:09 - 02:09:10
因為你要想喔。

02:09:11 - 02:09:13
流出別人的性影像。

02:09:14 - 02:09:16
那個性影像傳達出來的訊息是什麼？

02:09:17 - 02:09:19
就是這個人自拍過裸照，對吧？

02:09:20 - 02:09:22
而你知道這個人自拍過裸照之後，

02:09:22 - 02:09:25
你會對那個被流出的人有什麼很負面的觀感嗎？

02:09:26 - 02:09:28
如果你會的話，那你就是惡男思維嘛。

02:09:29 - 02:09:30
真的啦。

02:09:30 - 02:09:34
如果你看到有女生被流出，然後你覺得說，哎喲，這個女生怎麼會被拍，怎麼會拍這種東西。

02:09:35 - 02:09:37
有這種想法，那就是父權惡霸的思維啊。

02:09:37 - 02:09:39
現在一般人應該不會吧，現在一般人看到女生被流出。

02:09:39 - 02:09:42
應該是覺得她很可憐，而不是覺得她很骯髒吧，應該是這樣吧。

02:09:42 - 02:09:42
所以。

02:09:46 - 02:09:46
你會發現喔。

02:09:47 - 02:09:47
呃。

02:09:48 - 02:09:50
流出別人裸照的行為啊。

02:09:50 - 02:09:51
事之二不可能，那個，那個什麼。

02:09:55 - 02:09:56
誹謗。

02:09:56 - 02:09:57
也不見得能成立。

02:09:58 - 02:09:59
那這邊能論什麼罪？

02:10:00 - 02:10:01
318之一對。

02:10:01 - 02:10:02
318之一有機會。

02:10:03 - 02:10:04
文藝上是可以的。

02:10:05 - 02:10:05
對,

02:10:05 - 02:10:06
文藝上可以,

02:10:06 - 02:10:07
可是經過我們剛剛的解釋,

02:10:08 - 02:10:09
318之一也不行啊,

02:10:09 - 02:10:10
對不對？

02:10:10 - 02:10:12
因為女生傳給男生，

02:10:12 - 02:10:13
男生再流出，

02:10:13 - 02:10:16
這不過就是一般透過電腦所知悉的秘密嘛。

02:10:17 - 02:10:18
這個不會產生保密義務啊。

02:10:19 - 02:10:20
所以你知道只能論什麼嗎？

02:10:20 - 02:10:21
論235，

02:10:21 - 02:10:22
散佈猥褻物品。

02:10:23 - 02:10:24
只能論那種罪。

02:10:25 - 02:10:25
那種小罪。

02:10:26 - 02:10:27
都該刪掉的惡罪,

02:10:27 - 02:10:28
就只能論那種東西。

02:10:28 - 02:10:29
不足的,

02:10:29 - 02:10:30
既有的規定不足,

02:10:30 - 02:10:31
所以立法者呢,

02:10:31 - 02:10:32
才會增訂這個罪章,

02:10:32 - 02:10:35
想要來保護這種性方面的隱私。

02:10:35 - 02:10:35
好,

02:10:35 - 02:10:36
那我們來看到,

02:10:36 - 02:10:38
關於刑法第10條第八項,

02:10:38 - 02:10:39
性影像的認定。

02:10:40 - 02:10:40
好,

02:10:40 - 02:10:41
我們來看一下,

02:10:41 - 02:10:42
什麼叫性影像呢?

02:10:44 - 02:10:44
他說稱性,

02:10:45 - 02:10:45
涉及性影像者，

02:10:46 - 02:10:49
會有下列各款之一的影像或電子紀錄：

02:10:50 - 02:10:50
第一個說呢，

02:10:50 - 02:10:52
第五條第一項或第二款的行為，

02:10:53 - 02:10:58
也就是這個影像本身要有性交的成分。

02:10:59 - 02:10:59
這是第一款，

02:11:00 - 02:11:00
知道嗎？

02:11:01 - 02:11:01
欸，

02:11:01 - 02:11:02
我們看清楚喔，

02:11:02 - 02:11:05
性影像是影像或電子紀錄。

02:11:06 - 02:11:08
他沒有寫聲音喔。

02:11:08 - 02:11:09
有沒有看到？

02:11:09 - 02:11:10
影像或電子紀錄，

02:11:10 - 02:11:11
他沒有寫聲音喔。

02:11:12 - 02:11:14
所以純粹的音檔不算喔。

02:11:15 - 02:11:16
純粹的音檔不算

02:11:17 - 02:11:17
像那個

02:11:19 - 02:11:21
男同學有沒有在看Dcard西斯版？

02:11:23 - 02:11:23
有吧

02:11:24 - 02:11:25
你們怎麼可能都不看？

02:11:25 - 02:11:26
真的嗎？

02:11:26 - 02:11:26
你們都不看？

02:11:26 - 02:11:27
只有我會看？

02:11:27 - 02:11:28
是這樣喔？

02:11:29 - 02:11:29
你們都不看喔？

02:11:29 - 02:11:30
好,

02:11:30 - 02:11:31
相信你們。

02:11:31 - 02:11:32
這個Dcard西斯版上面,

02:11:33 - 02:11:39
不是有時候會有女生PO自己那種打砲或者是自慰的那個聲音嗎?

02:11:39 - 02:11:39
有沒有?

02:11:40 - 02:11:41
你們應該知道吧,

02:11:41 - 02:11:42
怎麼可能那麼清純？

02:11:43 - 02:11:45
那個東西不叫做性影像。

02:11:46 - 02:11:46
它只有音,

02:11:46 - 02:11:47
它沒有影,

02:11:47 - 02:11:47
好嗎？

02:11:47 - 02:11:48
它只有音沒有影，

02:11:48 - 02:11:49
所以這個東西並不是性影像。

02:11:50 - 02:11:50
好，

02:11:50 - 02:11:51
再來，

02:11:51 - 02:11:52
第一款這邊說，

02:11:52 - 02:11:53
第五項第一項，

02:11:54 - 02:11:56
第五項第一款或第二款的行為，

02:11:56 - 02:11:57
就是這個影像本身呢，

02:11:57 - 02:11:59
有涉及到

02:12:00 - 02:12:01
性交的這第一款。

02:12:02 - 02:12:06
第二款說性器官客觀上足以引起性慾或意識的身體部位。

02:12:07 - 02:12:09
所以第二款在指的是什麼呢？

02:12:09 - 02:12:13
可能沒有打炮，但是有裸露性器官。

02:12:13 - 02:12:14
當然不見得是性器官。

02:12:15 - 02:12:19
這邊有說引起性慾或羞恥的身體部位。

02:12:19 - 02:12:22
所以像比如說乳房、肛門這種地方。

02:12:22 - 02:12:24
這個就是第二款這邊所說的

02:12:25 - 02:12:26
性影像。

02:12:26 - 02:12:29
所以沒有打炮，但是有裸露這些地方的，這個可以算。

02:12:30 - 02:12:35
第三款說以身體或器物接觸前款部位，而客觀上足以引起性慾或羞恥的行為。

02:12:35 - 02:12:36
第三款講什麼東西啊？

02:12:37 - 02:12:38
自慰的影像啦，知道嗎？

02:12:38 - 02:12:39
自慰的影音。

02:12:40 - 02:12:43
因為自慰的影音，他有可能是第二款，沒有錯。

02:12:43 - 02:12:47
可是有些自慰的影片可能拍的技巧好，他沒有露到點。

02:12:47 - 02:12:48
有可能嘛，對不對？

02:12:50 - 02:12:51
比如說女生用左手遮住她兩點。

02:12:52 - 02:12:54
右手放在她的性器那邊。

02:12:55 - 02:12:58
然後女生就感覺在用右手搓揉她的性器。

02:12:58 - 02:13:00
可是完全沒有露到氣。

02:13:00 - 02:13:00
官本身。

02:13:01 - 02:13:02
那那個不算第二款，但依然是什麼？

02:13:02 - 02:13:03
第三款，知道嗎？

02:13:03 - 02:13:05
第三款大概是指這種東西喔。

02:13:05 - 02:13:10
最後第四款，其他與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥的行為。

02:13:11 - 02:13:12
第四款是這樣。

02:13:13 - 02:13:14
你們想像一個影片喔。

02:13:15 - 02:13:15
路博言。

02:13:16 - 02:13:17
他自拍。

02:13:17 - 02:13:19
只有拍他的上半身，肚臍以上喔。

02:13:19 - 02:13:21
下半身完全沒有拍到。

02:13:21 - 02:13:23
而那個影像看起來喔。

02:13:23 - 02:13:26
感覺就是路博言的手在那邊快速的抽動。

02:13:27 - 02:13:28
也沒有拍到他下面，沒有。

02:13:28 - 02:13:30
但就看得出來路博言手在那邊

02:13:30 - 02:13:31
上下快速抽動。

02:13:31 - 02:13:33
然後表情看起來色色的，路博言傳這樣的影片給我。

02:13:35 - 02:13:36
那個是不是性影像？

02:13:37 - 02:13:37
沒有打砲。

02:13:38 - 02:13:38
沒有露點。

02:13:39 - 02:13:42
也沒有看到他的手放在陰莖上面搓動，也沒有。

02:13:42 - 02:13:44
但是你看了會有什麼感覺，就你會覺得他在打手槍，對吧？

02:13:46 - 02:13:47
所以這一種影片是不是性影像，是喔。

02:13:48 - 02:13:49
這是第四款，知道嗎？

02:13:50 - 02:13:52
又或者比如說以女生為例，如果有個影片是

02:13:54 - 02:13:56
女生穿著比基尼，坐在騎馬機上面搖來搖去。

02:13:59 - 02:14:00
然後擺出一個臉。

02:14:00 - 02:14:01
有點誘人的姿態，那也是第四款的性影像

02:14:04 - 02:14:04
所以我們講，性影像不見得要真的有做愛

02:14:08 - 02:14:10
也不見得要真的有露點，不見得，其實概括講一句啦

02:14:13 - 02:14:17
一切會引起別人性方面想像的影像

02:14:18 - 02:14:19
通通都叫做性影像

02:14:19 - 02:14:22
不見得要露點，也不見得要性愛，不見得

02:14:22 - 02:14:28
那這裡會有一個問題是說，性影像要不要可得特定當事人

02:14:29 - 02:14:30
你知道嗎

02:14:31 - 02:14:32
會有一個問題，因為這個罪章保護的是性隱私

02:14:35 - 02:14:42
所以延伸而來的問題是在於說，那性影像真的需要可得特定當事人嗎

02:14:43 - 02:14:47
你們想，如果一個性影像，比如說就是一個性器官的特寫

02:14:48 - 02:14:49
那個東西被流出

02:14:49 - 02:14:51
好，那個東西被流出之後

02:14:51 - 02:14:54
一般人看得出來那是誰的性器官嗎

02:14:55 - 02:14:58
那性器官不管男生還女生，每個人不是都長得差不多那個樣子嗎

02:14:59 - 02:15:00
那誰看得出來那個主角是誰

02:15:00 - 02:15:01
對不對

02:15:01 - 02:15:07
所以有學者會說，你流出的性影像，如果無從特定它的主人是誰的話

02:15:08 - 02:15:11
那根本不會對當事人造成隱私權的傷害

02:15:11 - 02:15:12
你們要想

02:15:14 - 02:15:14
如果

02:15:14 - 02:15:17
一個性影像是有露點，看得出來是誰的

02:15:17 - 02:15:22
那種東西被流出之後，當事人很容易陷入精神的痛苦

02:15:22 - 02:15:24
或者他每天被騷擾之類的，都是有可能的

02:15:25 - 02:15:31
可是如果只是一個無法識別本人的性影像被流出的話

02:15:32 - 02:15:32
那當事人看到

02:15:33 - 02:15:33
嗯

02:15:34 - 02:15:36
就大家看到也不知道那是誰的啊

02:15:36 - 02:15:39
當事人也不會面臨到有人騷擾他或什麼的，不會面臨到這些啊

02:15:40 - 02:15:49
所以有人會認為說，這一條罪，既然他保護的是隱私的話，那麼那一種無從特定當事人的性影像，應該不受到本罪的保護

02:15:49 - 02:15:51
這個考試也考過了喔

02:15:52 - 02:15:56
那我這邊要強調，什麼叫做性影像，可不可得特定當事人

02:15:57 - 02:16:00
這裡我們說的可得

02:16:00 - 02:16:00
特定。

02:16:01 - 02:16:05
請同學記住，可得特定不見得要到露臉那麼的明顯。

02:16:05 - 02:16:06
不用喔。

02:16:06 - 02:16:11
只要世界上有任何一個人看得出來這個影像的主角是誰。

02:16:12 - 02:16:13
那就叫做可得特定。

02:16:13 - 02:16:14
瞭解嗎？

02:16:14 - 02:16:15
再講一次哈，只要世界上有任何一個人看得出來這個影像的主角是誰。

02:16:21 - 02:16:23
就算沒露臉，他也是可得特定喔。

02:16:24 - 02:16:24
好，所以舉例哈。

02:16:27 - 02:16:31
假設陸伯言拍的一個影片給我,是他打手槍的影片。

02:16:31 - 02:16:34
陸伯言是不是覺得眼睛耳朵很癢,今天一直都講他嘛。

02:16:35 - 02:16:37
假設陸伯言,傳了一個他打手槍的影片給我看,沒有露臉喔。

02:16:39 - 02:16:41
就是拍他的手在打手槍。

02:16:41 - 02:16:46
然後他在打手槍的一隻手呢,剛好戴的一塊全球限量的手錶。

02:16:47 - 02:16:48
全臺灣只有他有。

02:16:48 - 02:16:50
他拍這個影片給我看，我在流口水。

02:16:51 - 02:16:53
這樣的話我會不會犯319之3。

02:16:54 - 02:16:56
或者我們說這樣的影像算不算是可得特定當事人。

02:16:57 - 02:16:57
算喔。

02:16:58 - 02:16:58
算嗎？這樣算喔。

02:16:59 - 02:17:00
雖然沒有都露臉，但從那個手錶來看全臺灣只有他有啊，不然還有誰，對不對？

02:17:05 - 02:17:06
這就算可得特定喔。

02:17:06 - 02:17:08
又或者比如說，一樣的狀況。

02:17:09 - 02:17:11
陸伯言傳他的屌照給我看。

02:17:12 - 02:17:15
然後，剛好他的屌附近有奇怪的刺青。

02:17:16 - 02:17:18
比如說刺了一隻這個東西。

02:17:19 - 02:17:21
假設陸伯的屌附近，刺了一隻這個東西。

02:17:22 - 02:17:23
那

02:17:23 - 02:17:24
我再把它流出去。

02:17:25 - 02:17:27
這個東西算不算是可得特定當事人？

02:17:27 - 02:17:28
算，為什麼？

02:17:28 - 02:17:32
因為所有跟陸伯言有過親密接觸的人。

02:17:32 - 02:17:34
是不是就可以猜想得到，嗯…

02:17:34 - 02:17:36
吊飾旁邊刺奇娃娃，怎麼就陸伯言嗎？

02:17:38 - 02:17:39
這樣就算可得特定喔，知道吧？

02:17:40 - 02:17:44
所以，我就說了，世界上有任何一個人看得出來就算。

02:17:44 - 02:17:46
就跟他有過親密接觸的一定知道嘛，就大概大概是這個意思。

02:17:49 - 02:17:49
好。

02:17:51 - 02:17:52
所以這個是我們講影像，那當然啦。

02:17:53 - 02:17:55
要不要個資特定，還有爭議。

02:17:56 - 02:17:58
食物應該不會要求這個要件，因為法條沒有寫。

02:17:59 - 02:18:00
但是學理

02:18:00 - 02:18:00
其實還蠻多認為說要這個要件。

02:18:00 - 02:18:00
也就是我剛說的，性影像如果無法看得出來他的主角是誰的話。

02:18:08 - 02:18:09
那對當事人的意思不會構成侵害啊,所以有這樣的說法。

02:18:12 - 02:18:15
好,所以這個是第一個,我們講什麼叫做性影像。

02:18:17 - 02:18:20
接著,往下,我們就來看319之一。

02:18:20 - 02:18:25
319之一呢,第一個條文叫做普通攝錄性影像罪。

02:18:26 - 02:18:28
這個第一個,普通攝錄性影像罪。

02:18:28 - 02:18:30
這一條條文說呢。

02:18:30 - 02:18:36
未經他人同意，無故以照相、錄影、電子記錄或者其他類似方法，攝錄其性影像。

02:18:37 - 02:18:38
所以第319條之一是這樣。

02:18:39 - 02:18:40
只要未經同意，

02:18:41 - 02:18:44
然後怎麼樣呢，用這種科技的方法。

02:18:45 - 02:18:47
攝錄別人的性影像。

02:18:47 - 02:18:49
這就是319之一囉。

02:18:51 - 02:18:52
所以各位啊。

02:18:52 - 02:18:53
319之一第一個。

02:18:54 - 02:18:56
他的方式要用科技方法。

02:18:57 - 02:18:58
用科技方法才算。

02:18:59 - 02:19:01
如果用素描，

02:19:01 - 02:19:02
這個不算。

02:19:02 - 02:19:03
用素描不算。

02:19:04 - 02:19:04
對啊，就。

02:19:05 - 02:19:07
可能女生有學過素描。

02:19:07 - 02:19:12
趁她男朋友裸睡的時候，用素描的方式描繪他男朋友的屌。

02:19:12 - 02:19:13
描繪得非常逼真，不算科技方法，這個才算。

02:19:16 - 02:19:17
好，再來第二個。

02:19:19 - 02:19:20
（二）這一條罪是行為犯還是結果犯？

02:19:22 - 02:19:24
我們條文是沒有說啦。

02:19:25 - 02:19:28
但目前有表態的學說，普遍都認為這一條是。

02:19:30 - 02:19:31
結果犯。

02:19:32 - 02:19:32
是結果犯，為什麼？

02:19:33 - 02:19:34
因為你看喔。

02:19:35 - 02:19:36
319之一他有罰位罪。

02:19:37 - 02:19:39
當然啦,行為犯也可以罰位罪沒有錯。

02:19:40 - 02:19:43
可是你要想的是,這一條是隱私的犯罪。

02:19:44 - 02:19:47
隱私在我們個人法益當中是一個比較後面的位階。

02:19:48 - 02:19:50
也就是說隱私它並不是一個那麼重要的法益。

02:19:51 - 02:19:55
那你要想的是，假設這一條罪，我們說它是侵犯隱私的犯罪。

02:19:55 - 02:19:57
而我們假設是一條罪又是行為犯的話。

02:19:58 - 02:20:00
侵犯隱私的犯罪用刑。

02:20:00 - 02:20:00
違反去保護，然後他還罰未遂。

02:20:02 - 02:20:06
有沒有感覺保護有點太過頭了，隱私又不是什麼生命，對不對？

02:20:06 - 02:20:13
所以學理主要是基於這樣的理由呢，認為說本罪，他應該是一個結果犯才對，而不是行為犯喔。

02:20:14 - 02:20:19
好，接下來394頁，什麼叫做未經他人同意？

02:20:20 - 02:20:26
因為反過來說，如果經過他人同意的話，這時候呢，就不會成立本罪。

02:20:26 - 02:20:28
所以呢各位，什麼叫做經過同意？

02:20:30 - 02:20:37
經過同意一定是，被害人真的有同意涉入的這件事本身。

02:20:37 - 02:20:39
這才經過他人同意喔，知道嗎？

02:20:39 - 02:20:45
所以比如說，那個女生去做外拍，做這種大尺度的全裸外拍。

02:20:45 - 02:20:52
男生原本說好說拍完會給妳錢，結果男生拍完之後不認帳，就走了，沒有給女生錢。

02:20:53 - 02:20:55
這樣男生會不會論339之一？

02:20:56 - 02:20:59
不會，可能會有詐欺罪的，但不會有這一條罪。

02:20:59 - 02:20:59
好。

02:21:00 - 02:21:02
那再來，我再舉個例子喔。

02:21:03 - 02:21:09
那如果男生帶著他剛認識的女生，回租屋處要發生性關係。

02:21:09 - 02:21:14
發生性關係之前，女生就指著牆角，說那邊怎麼有個監視器？

02:21:16 - 02:21:20
男生就說，那個監視器早就壞掉了，我只是一直沒有丟掉而已，你不用擔心。

02:21:21 - 02:21:23
可是事實上那個監視器有在錄影。

02:21:24 - 02:21:25
女生就以為它壞了,所以就在不知道監視器還有在錄影的情況之下。

02:21:25 - 02:21:30
跟男生發生性關係,這樣的情形,女生這樣的情形男生。

02:21:30 - 02:21:36
有沒有算是經他人同意,能不能沒有哦,因為女生並沒有同意男生去拍啊,對不對?

02:21:36 - 02:21:37
女生還以為沒有被拍啊,所以這種情況,不算是友同意。

02:21:37 - 02:21:37
好。

02:21:37 - 02:21:38
然後再來括號二。

02:21:40 - 02:21:44
我們說319G的重點是，這個涉入的行為，沒有經過他人的同意。

02:21:45 - 02:21:47
重點在這邊，沒有經過他人同意。

02:21:48 - 02:21:49
所以啊，你聽

02:22:00 - 02:22:04
這個被拍攝的對象，當時有沒有隱私權被侵害，或者當時是不是處於一個隱私的狀態。

02:22:08 - 02:22:09
這個不重要喔。

02:22:09 - 02:22:10
好吧，這個不重要喔。

02:22:26 - 02:22:27
好，就像我去舉個例子。

02:22:28 - 02:22:32
我以前有一陣子住在貴頂家樂福附近。

02:22:32 - 02:22:34
就我不知道同學對那邊熟不熟啊。

02:22:34 - 02:22:38
我那邊有一家火鍋店，皇家帝國麻辣火鍋。

02:22:38 - 02:22:41
我以前第一次租屋的時候，九年前十年前的時候，我住在那個樓上。

02:22:42 - 02:22:48
那旁邊有一個臺灣銀行的什麼，就他沒有對外營業，但就是一個臺灣銀行的建築物。

02:22:49 - 02:22:51
以前那邊有一個流浪漢。

02:22:52 - 02:22:55
那個流浪漢，他夏天的時候會裸睡。

02:22:55 - 02:22:58
但是他會拿著一個厚紙板遮住他的陰莖。

02:22:58 - 02:23:02
可是我有一次還是不小心看到他的陰莖，因為他遮的沒有很好。

02:23:02 - 02:23:05
我還是有看到，我不是很想看啊，就不小心看到了。

02:23:05 - 02:23:06
有一次我真的看到。

02:23:06 - 02:23:06
好。

02:23:08 - 02:23:09
那我要說的是。

02:23:09 - 02:23:10
好。

02:23:10 - 02:23:13
我記得，因為我後來在那個地方住了快一年之後，我就搬去板橋。

02:23:13 - 02:23:16
然後有一次我在板橋的民族路上面，又看到同一個人。

02:23:17 - 02:23:19
我想說天啊，為什麼他也來板橋。

02:23:20 - 02:23:21
對啊，就我覺得很奇怪，我在西門遇到他。

02:23:22 - 02:23:24
然後到板橋遇到他，就同一個人，然後我很確定啊。

02:23:24 - 02:23:25
好。

02:23:25 - 02:23:30
那個流浪漢，當時他在街上裸睡的時候，他用厚紙板遮住他的生殖器。

02:23:31 - 02:23:33
可是就側面還是看得到啊。

02:23:34 - 02:23:35
我當然沒有去拍啦。

02:23:35 - 02:23:37
我沒有興趣，我不會想拍啦，那我要講。

02:23:37 - 02:23:41
假設我當時有拍的話，我會不會成立3151？

02:23:43 - 02:23:44
恐怕不會，為什麼？

02:23:45 - 02:23:47
他遮得很爛啊，每個人都看得到啊。

02:23:47 - 02:23:49
他根本沒有合理期待啊，對不對？

02:23:49 - 02:23:50
所以我不會成立3151。

02:23:51 - 02:23:54
可是假設當時就有3191的話，我會不會成立3191？

02:23:55 - 02:23:57
會，因為我不用經過他同意。

02:23:58 - 02:24:00
所以有3191不會去理。

02:24:00 - 02:24:02
管說這個東西有沒有合理是期待不會哦

02:24:02 - 02:24:03
重點是什麼？

02:24:03 - 02:24:04
未經他人同意

02:24:04 - 02:24:07
只要沒有經過他人同意呢，就會有319之一哦

02:24:09 - 02:24:11
好,然後加重規定是第三項

02:24:12 - 02:24:14
你未經允許流出而散佈的話,適用第三項

02:24:15 - 02:24:18
接著有一個幫助散佈行為的,這算犯法,適用第二項的規定

02:24:19 - 02:24:20
也就是說呢

02:24:20 - 02:24:26
你幫,就是別人想散佈性影像,你提供機械,你提供器具給他,而且呢

02:24:28 - 02:24:33
你是這個一地，等等，這個時候就會成立第二項的加重

02:24:33 - 02:24:37
好，然後這邊有未遂犯的規定在第四項

02:24:37 - 02:24:38
競合是這樣子

02:24:39 - 02:24:43
我們平常在寫319之1的時候，通常我們不用再寫315之1

02:24:44 - 02:24:45
不用，為什麼？

02:24:46 - 02:24:50
因為319之1幾乎都會包含315之1，知道嗎？

02:24:50 - 02:24:58
所以我們在寫319之1的時候，正常來說315之1不用寫哦，因為寫了也白寫，最後也是法條競合處理，這個是沒有爭議的

02:24:59 - 02:24:59
呃

02:24:59 - 02:25:00
我看一下

02:25:00 - 02:25:00
講

02:25:00 - 02:25:02
我們看到78頁第一題

02:25:04 - 02:25:05
題目本，78頁第一題

02:25:06 - 02:25:07
今年高考法式的題目

02:25:12 - 02:25:12
好

02:25:12 - 02:25:13
你看喔

02:25:13 - 02:25:16
假如某日相約去市立公園約會，一時興起到靈異的深處發生性關係

02:25:19 - 02:25:21
未料丙也在附近，發現之後

02:25:21 - 02:25:25
就躲在樹叢的後面用手機偷錄甲乙親密的畫面，問說丙該怎麼去論罪

02:25:30 - 02:25:32
必一定成立319之一，沒有疑問，對不對？

02:25:33 - 02:25:35
那丙會不會成立315之一？

02:25:37 - 02:25:38
那個叫非公開的活動嗎？

02:25:39 - 02:25:41
看起來不是，公園那每個人都看得到，對不對？

02:25:42 - 02:25:43
所以這題是要考這個東西

02:25:43 - 02:25:44
兩者的要件不一樣

02:25:45 - 02:25:46
319之一一定成立，但315之一呢？

02:25:47 - 02:25:49
不會，因為那個就是公開的活動

02:25:49 - 02:25:52
而且那個活動也沒有合理的意識形態

02:25:52 - 02:25:55
所以像這一種題目，你寫315之一就會有意義，因為他不成立

02:25:55 - 02:25:57
而且那個要論述，否則一般的題目

02:25:59 - 02:25:59
你不用特別

02:26:00 - 02:26:01
不用寫315之一,

02:26:01 - 02:26:02
你寫319之一就夠了,

02:26:02 - 02:26:04
知道嗎？這是一個比較特別的題目。

02:26:05 - 02:26:07
好，這是319之一。

02:26:08 - 02:26:12
再來319之二，這個叫做強制攝錄性影像罪。

02:26:13 - 02:26:15
也就是強拍別人裸照這一種啦,

02:26:15 - 02:26:16
我們來看一下條文怎麼說啊。

02:26:16 - 02:26:19
他說以強暴脅迫恐嚇或其他違反本人意願的方法,

02:26:19 - 02:26:27
以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝錄其性影像，或使其本人攝錄。

02:26:27 - 02:26:30
請注意喔，這一條的行為態樣包含兩種喔。

02:26:30 - 02:26:33
第一個是行為人這一邊的主動攝錄。

02:26:34 - 02:26:39
比如說,杜博言逼著我把衣服脫光,然後他拍我的裸體。

02:26:40 - 02:26:40
這是第一項。

02:26:41 - 02:26:43
這是前者的行為態樣,

02:26:43 - 02:26:44
這邊說,

02:26:45 - 02:26:46
那個那個叫什麼？

02:26:47 - 02:26:48
攝錄，這個叫攝錄。

02:26:49 - 02:26:50
還有喔，它有什麼行為態樣？

02:26:51 - 02:26:52
使其本人攝錄。

02:26:53 - 02:26:56
如果杜博言是很兇地威脅我，

02:26:56 - 02:26:58
你拍屌照給我看，

02:26:58 - 02:27:00
不然我知道你家住哪，我放火燒你家。

02:27:01 - 02:27:02
我只好拍屌照給他看。

02:27:03 - 02:27:05
這是319之二的後面那種態樣。

02:27:06 - 02:27:08
這個叫什麼呢？使其本人攝錄。

02:27:08 - 02:27:10
OK,所以這兩者它都是有處罰的。

02:27:11 - 02:27:15
再來第三項啊,公然猥褻罪。

02:27:16 - 02:27:18
這個319之3,我們注意一下喔。

02:27:18 - 02:27:21
319之3,請至少記得幾件事。

02:27:22 - 02:27:22
第一個,

02:27:24 - 02:27:26
我們講319之3是流出

02:27:26 - 02:27:28
流出別人性影像。

02:27:28 - 02:27:33
但這裡的流出，並沒有說一定要對多數人或不特定人，

02:27:33 - 02:27:34
沒有喔。

02:27:34 - 02:27:37
對特定人的流出，也會論319之3喔。

02:27:37 - 02:27:38
這是第一個。

02:27:39 - 02:27:40
再來，第二件事，

02:27:42 - 02:27:44
319之3這個東西啊，

02:27:45 - 02:27:47
它分了，主要分了三項。

02:27:47 - 02:27:49
這三項怎麼分的？

02:27:49 - 02:27:51
性影像的來源。

02:27:52 - 02:27:55
所以如果你怕忘記的話，可以在法條上面這麼說。

02:27:56 - 02:27:58
偷拍後的流出，

02:27:58 - 02:27:59
第一項。

02:28:00 - 02:28:00
抱歉。

02:28:00 - 02:28:02
合意拍攝後的流出第一項，

02:28:02 - 02:28:03
你可以寫一下。

02:28:04 - 02:28:05
合意拍攝後的流出，

02:28:06 - 02:28:06
第一項。

02:28:07 - 02:28:09
偷拍後的流出。

02:28:09 - 02:28:10
第二項。

02:28:11 - 02:28:11
然後呢，

02:28:12 - 02:28:13
強拍後的流出，

02:28:13 - 02:28:14
第三項。

02:28:15 - 02:28:15
知道嗎？

02:28:17 - 02:28:17
記得喔。

02:28:18 - 02:28:19
偷拍後的流出，

02:28:19 - 02:28:21
合意拍攝後的流出。

02:28:22 - 02:28:23
偷拍後的流出，

02:28:23 - 02:28:23
第二項。

02:28:24 - 02:28:26
強拍後的流出是第三項,

02:28:27 - 02:28:29
它分成這三項不同的規定。

02:28:29 - 02:28:30
依照什麼呢？

02:28:30 - 02:28:33
依照性向來源而設有不同的流出規定。

02:28:34 - 02:28:34
好。

02:28:34 - 02:28:36
那我們這裡就先來看到第一項這邊。

02:28:37 - 02:28:40
這裡的行為態樣會跟235條的散佈猥褻物品罪很像，

02:28:41 - 02:28:42
但是並不完全一樣喔。

02:28:42 - 02:28:43
像比如說你看，

02:28:44 - 02:28:44
散佈，

02:28:44 - 02:28:45
公然陳列。

02:28:46 - 02:28:47
這個確實是公開沒有錯。

02:28:48 - 02:28:49
可是喔，

02:28:49 - 02:28:50
播送，

02:28:50 - 02:28:52
以他法供人觀覽。

02:28:52 - 02:28:53
這個有公開性嗎？

02:28:54 - 02:28:54
欸，

02:28:54 - 02:28:55
這個沒有喔，

02:28:55 - 02:28:56
所以私下的算不算？

02:28:56 - 02:28:57
欸，

02:28:57 - 02:28:57
算喔。

02:28:59 - 02:29:00
所以比如說,

02:29:00 - 02:29:04
那個路博傳他的屌照給我欣賞。

02:29:05 - 02:29:06
然後路博言就跟我說,

02:29:06 - 02:29:07
我知道我很大,

02:29:08 - 02:29:09
這個你看的可能會很自卑，

02:29:10 - 02:29:11
但這個屌照，

02:29:11 - 02:29:12
你不要傳給別人看喔。

02:29:13 - 02:29:13
我說好沒問題，

02:29:14 - 02:29:15
結果拿去給一辜看。

02:29:16 - 02:29:17
這樣我有沒有319之一？

02:29:18 - 02:29:18
有喔，

02:29:18 - 02:29:19
可以嗎？

02:29:19 - 02:29:19
這樣有喔。

02:29:20 - 02:29:21
你說給特定少數人看。

02:29:21 - 02:29:21
對沒錯,

02:29:22 - 02:29:22
也會構成犯罪喔,

02:29:23 - 02:29:24
這條流出,

02:29:24 - 02:29:26
不見得是要公開流出,

02:29:26 - 02:29:27
不見得喔。

02:29:29 - 02:29:29
好,

02:29:30 - 02:29:30
還有,

02:29:31 - 02:29:31
重製。

02:29:32 - 02:29:33
這一條還有罰重製。

02:29:34 - 02:29:36
重製就是你們在著作權法上面學的那個概念沒有錯,

02:29:37 - 02:29:37
就一模一樣

02:29:37 - 02:29:38
重製。

02:29:39 - 02:29:41
這邊還有罰重製性影像欸。

02:29:42 - 02:29:44
你知道這條重製在罰什麼嗎？

02:29:45 - 02:29:47
這可能是很多男同學你們都會誤觸法網的地方喔。

02:29:48 - 02:29:49
比如說，

02:29:49 - 02:29:51
女朋友傳裸照給你看。

02:29:52 - 02:29:53
那女朋友傳裸照給你看的時候，

02:29:54 - 02:29:54
女生可能跟你說，

02:29:55 - 02:29:55
我給你看五秒。

02:29:56 - 02:29:56
我就要收回的,

02:29:57 - 02:29:57
你不可以偷存。

02:29:58 - 02:29:59
而你這個時候偷偷存下來,

02:30:00 - 02:30:01
就叫做重置。

02:30:01 - 02:30:02
男同學我做過這種事。

02:30:02 - 02:30:04
我搞不好有對不對，319之3。

02:30:05 - 02:30:06
重置喔。

02:30:06 - 02:30:09
好，所以這個是這一條的行為態樣。

02:30:09 - 02:30:12
來，所以我們講，這一條的處罰態樣，

02:30:12 - 02:30:13
第一個我們說怎麼樣？

02:30:14 - 02:30:17
它的流出不見得是要對不特定人或多數人喔。

02:30:18 - 02:30:19
對特定的少數人也算喔。

02:30:20 - 02:30:20
還有，

02:30:21 - 02:30:25
這裡流出性影像，不需要行為人是第一手的源頭。

02:30:26 - 02:30:27
不用喔。

02:30:27 - 02:30:35
流出性影像，使人觀覽性影像的人，就算他是第二手、第三手、第五手、第十手、第一百手，

02:30:35 - 02:30:41
不管，只要他有流出，不管他是不是源頭的人，都會成立這一條罪。

02:30:42 - 02:30:49
所以各位啊，如果此時此刻，有人依然在網路上散播陳冠希2008年的不雅照，

02:30:50 - 02:30:50
會不會成立本罪？

02:30:51 - 02:30:52
會，知道嗎？會。

02:30:52 - 02:30:56
雖然他不是源頭，這個在網路上傳很久，你看2008到現在多久？

02:30:57 - 02:30:58
17年，快18年。

02:30:59 - 02:31:01
對，好可怕喔，2008。

02:31:01 - 02:31:02
對啊，離現在那麼久了。

02:31:02 - 02:31:03
對。

02:31:04 - 02:31:06
雖然隔那麼久，現在網路上不曉得傳多少手的，

02:31:06 - 02:31:10
還是可以成立本罪，所以這一條呢也不以源頭為限。

02:31:10 - 02:31:14
OK，所以這個是319之3。

02:31:15 - 02:31:17
那後面這邊講到競合的部分，

02:31:18 - 02:31:22
319之3，如果行為人他先拍攝再流出的話，

02:31:22 - 02:31:26
法條競合，我們當然優先論那個拍攝的部分。

02:31:26 - 02:31:27
哎喲，抱歉。

02:31:27 - 02:31:31
優先論那個流出的部分，不是拍攝的，優先論流出的部分。

02:31:31 - 02:31:32
好，這個是319之3。

02:31:34 - 02:31:37
好來，接著下面，319之4。

02:31:39 - 02:31:42
319之4叫不實性影像。

02:31:42 - 02:31:45
換臉A片那一種,不實性影像。

02:31:45 - 02:31:46
同學我跟你們講過一件事,

02:31:47 - 02:31:50
不實性影像它所侵害的法益,

02:31:50 - 02:31:54
跟真實性影像其實可能不太一樣。

02:31:55 - 02:31:57
因為真實性影像侵害的叫什麼東西？

02:31:57 - 02:31:58
隱私，對不對？

02:31:59 - 02:32:00
那你覺得

02:32:00 - 02:32:02
不實性影像侵害的是隱私嗎？

02:32:04 - 02:32:11
比如說有人透過AI的技術做了一個影片，這個影片是我在人獸交，我在幹X。

02:32:11 - 02:32:13
而且做的超逼真。

02:32:13 - 02:32:17
對,假如這樣,有人做那種AI的不實A片,我在幹嘛。

02:32:18 - 02:32:22
然後標題說陳建中果然超愛X,做的一個這樣的影片,我在幹嘛。

02:32:23 - 02:32:24
他侵害我的隱私嗎?

02:32:26 - 02:32:27
是不是感覺怪怪的?

02:32:27 - 02:32:29
啊我就沒有幹嘛啊，他侵害我什麼隱私？

02:32:30 - 02:32:32
所以這個東西比較像名譽啦。

02:32:32 - 02:32:33
知道吧，他比較像名譽。

02:32:33 - 02:32:38
因為當事人可能會想說，那我怎麼做這種噁心的事，對不對吧，所以這個保護法益。

02:32:40 - 02:32:47
通，也不能說通說啦，照立法理由的說法，319之4保護的其實不是隱私，他比較接近是名譽，知道嗎，他比較接近是名譽，好。

02:32:50 - 02:32:52
那從名譽的觀點來講喔。

02:32:53 - 02:32:56
從名譽的觀點來講，我們就來看下面幾個問題。

02:32:56 - 02:33:04
第一個這邊說，以電腦或其他科技方法製作關於他人的不實影像。

02:33:06 - 02:33:08
這邊講第一個，要電腦或科技的方法。

02:33:10 - 02:33:13
所以如果是用手工的剪貼拼貼，那個不算，科技方法才算。

02:33:15 - 02:33:17
好，再來，這個影像要怎麼樣？

02:33:17 - 02:33:20
關於他人，要關於他人。

02:33:20 - 02:33:24
所以如果是用AI全電腦生成的。

02:33:25 - 02:33:26
你要知道一件事啊。

02:33:26 - 02:33:28
以現在的AI技術。

02:33:28 - 02:33:33
要叫他生成一個完全不實的性影像，技術上絕對做得到。

02:33:34 - 02:33:41
比如說你叫AI說，請你幫我產生一個18歲的亞洲女生裸體的樣子，然後再給他一些細節，那一定生成的出來。

02:33:43 - 02:33:47
只是我們現在一般用的，比如說什麼ChatGPT什麼的，他可能會有有一些倫理上的限制。

02:33:48 - 02:33:50
所以設計者是把那個功能封起來的。

02:33:50 - 02:33:51
但技術上其實一定可以，應該可以想像吧，對，一定可以。

02:33:55 - 02:33:57
所以如果你是生成一個全然虛構的，這個不算喔。

02:33:59 - 02:33:59
好。

02:34:00 - 02:34:00
那這裡說啊，製作不實的性影像。

02:34:04 - 02:34:05
想像上來說還有一種類型，可是文藝上可能不算。

02:34:07 - 02:34:12
比如說你，這個暫時不會遇到的，就是這種色的情暴復。

02:34:14 - 02:34:16
可能男生想報復女生。

02:34:17 - 02:34:19
但其實男生也沒有那個女生的不雅照。

02:34:20 - 02:34:21
於是男生怎麼做呢？

02:34:21 - 02:34:23
就把那個女生的生活照。

02:34:24 - 02:34:28
然後再搭配另外一個不知道是哪個女生的沒有露點的裸照。

02:34:28 - 02:34:31
然後號稱說你看這個齷齪的母豬之類的。

02:34:31 - 02:34:33
這種情況會不會論上194條?

02:34:34 - 02:34:36
因為這裡不是有提到性影像的製作。

02:34:36 - 02:34:37
所以恐怕是沒辦法的哦。

02:34:38 - 02:34:41
這種啊,雖然他也是性報復,但他可能是沒辦法論這一條罪的。

02:34:42 - 02:34:42
好。

02:34:44 - 02:34:47
然後啊，我們接下來看到398頁，這個進階問題。

02:34:47 - 02:34:50
這個是今年黃世軒老師的一篇文章。

02:34:52 - 02:34:53
回到我們剛講的一件事。

02:34:55 - 02:34:57
不實性影像他保護的是什麼法益？

02:34:59 - 02:35:00
通說認為是

02:35:00 - 02:35:00
名譽，對。

02:35:01 - 02:35:03
可是黃世軒老師這個文章論點很特別喔。

02:35:04 - 02:35:06
他依然認為這條罪保護的是隱私。

02:35:07 - 02:35:08
很特別對，為什麼說這條罪依然是保護隱私呢？

02:35:10 - 02:35:12
黃老師提出這樣的說法，也有他的道理。

02:35:13 - 02:35:15
他說啊，在現在這個時代。

02:35:16 - 02:35:19
當你被指控一件莫須有的事情的時候。

02:35:19 - 02:35:20
你是不是會澄清？

02:35:20 - 02:35:21
對，像比如說啊，假設我被做了一個人幹豬的影片。

02:35:24 - 02:35:26
我在那個AV裡面，我一直在X那個豬。

02:35:27 - 02:35:28
那我一定會澄清說我沒有嘛。

02:35:29 - 02:35:31
那我如果要澄清我沒有，我會怎麼做？

02:35:33 - 02:35:35
我是不是勢必要洩露一些自己的隱私，

02:35:35 - 02:35:36
來說呢？

02:35:36 - 02:35:41
那個影片號稱的拍攝時間，沒有，我給你們看你的課，我給大家看我的課表。

02:35:41 - 02:35:43
那個影片的拍攝時間，我在臺南班上課。

02:35:44 - 02:35:46
我總不可能在臺南班邊上課邊去幹那個吧。

02:35:47 - 02:35:48
還是我下課之後再去，不是啊，下課之後天都黑了。

02:35:48 - 02:35:50
我怎麼可能呢？所以那個不是我。

02:35:51 - 02:35:52
你懂我的意思吧？

02:35:53 - 02:35:59
當今天行為人被控，當今天這個被害人被做了不許性影像的時候，他要去澄清。

02:36:00 - 02:36:00
澄清，

02:36:00 - 02:36:01
那他怎麼澄清？

02:36:02 - 02:36:03
他澄清的方式，

02:36:03 - 02:36:03
或多或少，

02:36:04 - 02:36:05
都會洩漏自己的隱私。

02:36:06 - 02:36:08
所以這種行為手段等於是

02:36:08 - 02:36:10
會間接的逼迫被害人

02:36:10 - 02:36:12
放棄其一定的隱私。

02:36:12 - 02:36:16
以獲取社會大眾相信說他不是性影像中的男女主角。

02:36:16 - 02:36:17
所以這還是跟隱私有關,

02:36:17 - 02:36:18
這是黃世軒老師的看法,

02:36:18 - 02:36:19
知道嗎?

02:36:19 - 02:36:21
所以黃世軒老師他基於這樣的看法認為呢,

02:36:22 - 02:36:23
所謂的不實性影像，

02:36:23 - 02:36:25
解釋上要做一些限縮。

02:36:26 - 02:36:27
其實這個問題我以前就想過啦，

02:36:28 - 02:36:30
就是什麼叫做不實的性影像？

02:36:30 - 02:36:31
我舉個例子喔，

02:36:33 - 02:36:34
假設一部日本的AV，

02:36:35 - 02:36:36
而你用AI的技術，

02:36:37 - 02:36:38
在裡面做了一些

02:36:39 - 02:36:39
移花接木。

02:36:40 - 02:36:43
比如說原本那個日本AV的女優只有A罩杯，

02:36:43 - 02:36:45
那你用AI技術讓它變成F奶,

02:36:45 - 02:36:47
這個算不算不實性影像？

02:36:48 - 02:36:49
因為裡面有些東西是假的,

02:36:49 - 02:36:49
對不對？

02:36:50 - 02:36:52
或者比如說原本這是一部日番,

02:36:52 - 02:36:54
這個正常的日本AV，

02:36:54 - 02:36:55
然後你用AI技術，

02:36:56 - 02:36:58
讓那個男女主角變成在肛交。

02:36:59 - 02:37:01
就他原本沒有肛交這個環節，

02:37:01 - 02:37:03
而你用AI技術讓它變成男女主角在肛交。

02:37:04 - 02:37:04
這樣的話,

02:37:05 - 02:37:07
算是不實的性影像嗎？

02:37:08 - 02:37:08
等等,

02:37:08 - 02:37:10
因為不實性影像除了換臉AV這種之外,

02:37:11 - 02:37:12
想像上還有很多嘛。

02:37:12 - 02:37:13
所以你看到398頁這邊。

02:37:15 - 02:37:16
你看我這邊寫，

02:37:16 - 02:37:16
第一點，

02:37:17 - 02:37:18
將被害人臉部圖像

02:37:18 - 02:37:19
透過深偽技術

02:37:19 - 02:37:22
移至以他人性活動為內容之性影像上面,

02:37:23 - 02:37:25
這就像以前那個什麼黃捷的換臉A片,

02:37:25 - 02:37:26
蔡英文的換臉A片,

02:37:26 - 02:37:27
就那一種的。

02:37:28 - 02:37:28
第二點,

02:37:30 - 02:37:31
以被害人真實的性影像為基礎,

02:37:32 - 02:37:32
但透過技術呢,

02:37:33 - 02:37:36
製作出被害人未曾做出的動作類型,

02:37:36 - 02:37:37
就像我說的嘛,

02:37:37 - 02:37:39
原本這個AV是一般的陰道性交,

02:37:40 - 02:37:41
而有人把它改成肛交，

02:37:41 - 02:37:42
這第二種。

02:37:42 - 02:37:43
第三種呢，

02:37:44 - 02:37:46
將被害人真實性影像的臉，

02:37:47 - 02:37:48
換成他人的臉。

02:37:49 - 02:37:50
這也可以想像啊。

02:37:51 - 02:37:51
所以比如說，

02:37:53 - 02:37:53
把那個什麼，

02:37:55 - 02:37:56
比如說那個誰啊，

02:37:56 - 02:37:56
好。

02:37:56 - 02:37:58
假設路勃眼的性影像，

02:37:58 - 02:37:59
我把路勃眼的頭，

02:38:00 - 02:38:01
換成一具，

02:38:01 - 02:38:03
有可能，對不對？

02:38:03 - 02:38:04
好，第四個。

02:38:05 - 02:38:07
將被害人的臉部圖像，透過電腦技術，

02:38:08 - 02:38:16
放在以人工智慧製作，實際上完全是由虛擬人物所做的性交影像當中。

02:38:16 - 02:38:18
也就是，那個人頭是真的，

02:38:19 - 02:38:20
路伯恩的頭是真的，

02:38:21 - 02:38:26
但是後面的那些什麼去幹出啊，去做什麼的，全部都是AI生成的。

02:38:26 - 02:38:27
也有可能,對不對?

02:38:27 - 02:38:28
好,

02:38:28 - 02:38:30
但五跟六我們注意一下,

02:38:31 - 02:38:32
五這邊說,

02:38:33 - 02:38:36
以人工技術製作虛擬的人臉圖像,

02:38:36 - 02:38:40
放在他人進行性交行為的內容的影像上面,

02:38:40 - 02:38:40
這個是五號。

02:38:41 - 02:38:41
還有六,

02:38:42 - 02:38:51
以人工技術製作虛擬的人臉圖像，再把它移至到同樣是人工技術所做出來的虛假的性影像當中。

02:38:51 - 02:38:52
來，五跟六是這樣。

02:38:53 - 02:38:55
我舉個例子，這個是我之前在起訓班設計的考題。

02:38:56 - 02:39:20
來假設，A女拍的一個

02:39:20 - 02:39:40
露點的自慰影片，

02:39:41 - 02:39:46
結果行為人呢，把A女自慰影片當中那個A女的臉，

02:39:46 - 02:39:51
換成一個完全由AI生成，不知道她是誰的女生。

02:39:52 - 02:39:52
瞭解嗎？

02:39:53 - 02:39:54
這就是五要旨的類型。

02:39:55 - 02:39:56
六可能會更罕見,

02:39:56 - 02:39:58
六的話會變成是說,

02:39:59 - 02:40:00
你把兩個AI影片

02:40:00 - 02:40:01
他都不是一個真人嘛。

02:40:02 - 02:40:03
那A女的自慰影像。

02:40:04 - 02:40:05
臉被換掉，你是看得出來是誰喔。

02:40:06 - 02:40:06
瞭解吧。

02:40:07 - 02:40:10
所以這種東西不是在194的不實影像。

02:40:11 - 02:40:12
可是還沒完喔。

02:40:13 - 02:40:17
這種影片的製作人可不可以回去論述。

02:40:17 - 02:40:18
因為他可能後來有流出嘛。

02:40:19 - 02:40:20
假設後來流出的話。

02:40:21 - 02:40:22
他不能論述一事，那可不能論述。

02:40:23 - 02:40:25
那就回到最前面的問題。

02:40:25 - 02:40:27
或者我們講性影像。

02:40:28 - 02:40:30
性影像本身需不需要

02:40:30 - 02:40:32
可得特定當事人。

02:40:32 - 02:40:33
又回到這個問題了，知道嗎？

02:40:33 - 02:40:35
因為臉被換掉了嘛。

02:40:36 - 02:40:38
身體可能每個人身體看起來都那樣啊。

02:40:38 - 02:40:39
你哪知道那個是誰，對不對？

02:40:40 - 02:40:41
所以剛我講了這個例子。

02:40:42 - 02:40:42
我再講一次喔。

02:40:44 - 02:40:53
行為人把A女露臉自慰影片當中那個A女的臉換成一個完全用AI生成的

02:40:53 - 02:40:54
臉孔。

02:40:55 - 02:40:57
照學者的說法，不會論3194。

02:40:58 - 02:41:03
因為這樣的不實性沒辦法侵害到任何的隱私或名譽。

02:41:04 - 02:41:06
那如果行為人後來有流出這個影片，

02:41:07 - 02:41:08
可不可以改論3193？

02:41:09 - 02:41:11
因為畢竟A女的自慰那個身體的部分是真的嘛。

02:41:11 - 02:41:12
那可不可以3193。

02:41:13 - 02:41:14
學者認為一樣有疑問。

02:41:14 - 02:41:18
因為如果你認為說氣影像要可得特定當事人的話。

02:41:18 - 02:41:20
那只有身體沒有臉,一般人也看不出來那個是誰啊。

02:41:21 - 02:41:24
對不對，除非這個人身體上有刺青什麼的，那個另當別論。

02:41:24 - 02:41:25
好。

02:41:25 - 02:41:26
所以這個是

02:41:27 - 02:41:27
解決問題。

02:41:28 - 02:41:29
接著我們大概五分鐘之內可以結束。

02:41:30 - 02:41:31
把這個講完再下課。

02:41:31 - 02:41:32
學者399頁。

02:41:33 - 02:41:36
這一條罪要足以生愛與他人，足以喔。

02:41:36 - 02:41:38
它是一種性犯。

02:41:39 - 02:41:39
同學你要想啊。

02:41:40 - 02:41:42
不實影像。

02:41:43 - 02:41:45
對於那個被合成的男女主角，

02:41:46 - 02:41:47
有可能會有什麼損害？

02:41:49 - 02:41:50
就人被同一性的誤認啊，對不對？

02:41:52 - 02:41:53
你想嗎？

02:41:53 - 02:41:55
我被合成到一個人獸交的AV裡面。

02:41:56 - 02:41:57
同學看到會有什麼想法？

02:41:59 - 02:42:00
會覺得說有心裡。

02:42:00 - 02:42:02
這種毫無噁心喔，什麼去幹豬啊，一定是有這種想法對不對？

02:42:03 - 02:42:04
所以那個叫人別同一性的誤認。

02:42:04 - 02:42:07
因此呢,這個要件可以排除掉什麼情況？

02:42:08 - 02:42:11
不會產生人別同一性誤認的情形。

02:42:12 - 02:42:14
也就是它的合成非常的拙劣。

02:42:15 - 02:42:17
根本沒有人看得出來那是誰。

02:42:17 - 02:42:18
不是沒有人看得出來啦。

02:42:18 - 02:42:20
就每個人看都會想說這個是假的吧。

02:42:21 - 02:42:23
比如說不實的景象當中。

02:42:23 - 02:42:27
可能這個男女主角的肢體動作會違反物理現象。

02:42:27 - 02:42:29
突然跑出第五隻手之類的。

02:42:29 - 02:42:30
這種的。

02:42:30 - 02:42:32
技巧拙劣的，或者更簡單的例子。

02:42:33 - 02:42:34
小畫家的拼貼。

02:42:34 - 02:42:36
像微軟電腦內建那個小畫家吧。

02:42:36 - 02:42:38
你用那個小畫家隨便去拼貼，那一種。

02:42:39 - 02:42:40
你看到的是假的。

02:42:41 - 02:42:44
那一種的話呢,就不足以損害於他人哦。

02:42:45 - 02:42:45
好。

02:42:45 - 02:42:51
然後記得哦,這一條的製作不實景象,要行為人有流出的意圖。

02:42:52 - 02:42:53
意圖是人觀來,意圖流出。

02:42:54 - 02:42:58
所以行為人如果在做這個景象的時候,他並沒有流出的意圖。

02:42:59 - 02:43:00
他只是想自己看。

02:43:00 - 02:43:00
自己爽。

02:43:00 - 02:43:03
那其實上來說呢,並不算是意圖流出。

02:43:05 - 02:43:06
好,那我在食物上遇過一個問題是。

02:43:07 - 02:43:09
我真的處理過這樣的案件。

02:43:09 - 02:43:15
那如果這個被告，他是流出給那個被合成的被害人看，那算不算？

02:43:16 - 02:43:18
因為他這個條文講說是意圖怎麼樣？

02:43:19 - 02:43:23
散佈、播送、交付於人，供人觀覽。

02:43:24 - 02:43:27
那個供人觀覽的人有沒有包括被合成的被害人？

02:43:28 - 02:43:29
其實照理說應該不算。

02:43:30 - 02:43:34
因為你把一個不實的景象給那個被合成的人看。

02:43:34 - 02:43:36
對他會怎樣，他就很生氣。

02:43:36 - 02:43:37
對，就這樣而已。

02:43:37 - 02:43:39
會有以次或名譽的侵害嗎？沒有啊。

02:43:40 - 02:43:41
對，照理說應該不包括啦。

02:43:42 - 02:43:44
可是那一件事就很莫名啊，檢察官也是起訴。

02:43:45 - 02:43:48
然後法院也糊裡糊塗就判決處刑下來。

02:43:48 - 02:43:52
那我那個當事人是說之後啦，要不要再去提什麼非常上訴之類的。

02:43:52 - 02:43:54
他現在可能沒空忙這個東西。

02:43:55 - 02:43:56
所以喔。

02:43:56 - 02:43:59
我是覺得合理的解釋，這裡的意圖流出。

02:44:00 - 02:44:01
應該效力要處給第三人看。

02:44:02 - 02:44:04
因為你想，那個人如果不設限制，

02:44:05 - 02:44:06
那行為人做的一個不實性影像，

02:44:07 - 02:44:08
他效力要給自己看。

02:44:08 - 02:44:13
那是給自己看，難道你可以說自己也是人，所以那個叫做以他法供人觀覽？

02:44:13 - 02:44:14
難道你可以這樣說嗎？

02:44:14 - 02:44:15
不可能嘛，一定不會有人這樣講對不對？

02:44:16 - 02:44:17
所以那個人要做限制。

02:44:17 - 02:44:18
瞭解吧，合理的解釋。

02:44:18 - 02:44:20
那個人要做限制，一定是什麼呢？

02:44:20 - 02:44:22
行為人跟被害人以外的第三人，

02:44:23 - 02:44:25
這樣子的話呢，才會有隱私或名譽的侵害。

02:44:26 - 02:44:27
好，這個是第一項。

02:44:27 - 02:44:30
那第二項這邊是真的供人觀覽。

02:44:30 - 02:44:33
就是真的流出，這個時候論的是第二項。

02:44:34 - 02:44:37
好，所以這一條的話，要有意圖流出喔。

02:44:37 - 02:44:38
第三項是一個意地的加重。

02:44:38 - 02:44:40
這個我就不用去多說了。

02:44:41 - 02:44:43
好，競合的話比較沒有什麼。

02:44:43 - 02:44:46
先製作再流出，我們論的是第二項。

02:44:46 - 02:44:51
那流出的話呢，它可能會跟誹謗或妨害名譽競合。

02:44:51 - 02:44:54
那有學理說呢，這個時候要用想像競合的方式去做處理。

02:44:55 - 02:44:58
呃，題目的話目前考過還蠻多的啦。

02:44:58 - 02:45:06
像比如說78頁，

02:45:06 - 02:45:19
我們大概簡單帶過就好，

02:45:19 - 02:45:31
因為有些題目還蠻長的，

02:45:31 - 02:45:43
我們也不適合現在來講。

02:45:45 - 02:45:48
像比如說78頁的這個,

02:45:50 - 02:45:51
第二題。

02:45:52 - 02:45:53
78頁第二題,你大概看一下,

02:45:54 - 02:45:59
他偷偷去錄跟人家口交的影片,

02:46:00 - 02:46:01
Hello.